

MANUAL COMPLEMENTARIO DE LA OFICINA LOCAL PARA EL PERSONAL Y LAS OPERACIONES



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

Septiembre
2021

Índice

1. Introducción.....	7
1.1 Bienvenida a <i>Partners</i>	7
1.2 Objetivo y ámbito de aplicación.....	8
1.3 Control de gestión. Funciones y responsabilidades en la sede central.....	9
1.4 Control de ejecución. Funciones y responsabilidades en Colombia.....	9
2. Controles internos.....	10
2.1 Propósito y ámbito.....	10
2.2 Autoridad de aprobación.....	10
2.2.1 Responsabilidades de las autoridades de aprobación y revisión.....	11
3. Conciliación mensual de cuentas.....	13
3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y efectivo.....	13
3.2 Comprobación del Sistema de gestión de adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés) a través de <i>Visual Compliance</i>	14
4. Registros financieros, auditorías y conservación de registros.....	14
4.1 Conservación de registros y contabilidad.....	14
4.2 Archivo y registros.....	15
4.3 Auditorías.....	15
4.4 Información financiera.....	16
5. Control de inventarios.....	16
5.1 Equipo vs. suministros.....	16
5.2 Requisitos para el control de inventarios.....	16
5.3 Uso del equipo.....	17
5.4 Controles informáticos.....	19
6. Gestión del efectivo.....	23
6.1 Caja chica.....	23
6.2 Tipos de cambio.....	23
6.3 Cuentas bancarias.....	24
6.3.1 Conciliaciones bancarias mensuales.....	25
6.4 Anticipos de flujo de caja.....	25
6.4.1 Exceso de efectivo en caja.....	26
6.5 Políticas generales para el manejo de efectivo.....	26
6.5.1 Uso de cajas fuertes.....	26
6.5.2 Minimizar las transacciones en efectivo.....	26

6.5.3 Prueba de recepción por parte del beneficiario	27
6.5.4 Recuentos periódicos de efectivo. Certificación de caja chica	27
7. Políticas generales de <i>Partners</i> Colombia.....	28
7.1 Política anticorrupción.....	28
7.2 Contra la discriminación.....	28
7.3 Contra el acoso sexual.....	29
7.4 Violencia y acoso laboral.....	30
7.4.1 Procedimiento de denuncia contra acoso/intimidación	31
7.4.2 Protección contra las represalias por denuncia de acoso/intimidación.....	32
7.5 Libertad de asociación.....	32
7.6 Libertad de trabajo	33
7.7 Contra el trabajo forzado.....	33
7.8 Conflicto de intereses	33
7.9 Confidencialidad.....	34
7.10 Lugar de trabajo libre de drogas.....	36
7.11 Lugar de trabajo libre de humo	36
7.12 Política sobre el alcohol.....	37
7.13 Código de ética.....	37
7.14 Política de quejas	39
7.15 Política de denunciantes.....	39
7.15.1 Procedimiento de presentación de quejas por los denunciantes	40
7.16 Conflictos laborales.....	40
7.17 Higiene, salud y seguridad en el trabajo	41
7.17.1 Limpieza.....	42
7.17.2 Notificación de lesiones relacionadas con el trabajo	42
8. Reclutamiento y contratos laborales.....	43
8.1 Proceso de solicitud de personal	43
8.1.1 Reclutamiento interno.....	43
8.1.2 Reclutamiento externo.....	43
8.1.3 Transferencia dentro de <i>Partners</i> Colombia.....	44
8.1.4 Promoción dentro de <i>Partners</i> Colombia	44
8.2 Proceso de selección de personal.....	44
8.3 Definición de empleado vs. la de contratista.....	45
8.3.1 Definición de empleado	45

8.3.2 Definición de contratista	45
8.4 Definición de contrato de trabajo.....	46
8.4.1 Acuerdos laborales de los empleados.....	46
8.5 Tipos de contratos.....	46
8.5.1 Estructura de pagos para los contratos de trabajo	48
8.5.2 Estructura salarial.....	49
8.6 Contenido de los contratos de trabajo.....	49
8.7 Obligaciones del contrato laboral vinculante	50
8.8 Rescisión y suspensión del contrato de trabajo	54
8.8.1 Suspensión temporal del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes	54
8.8.2 Rescisión del contrato de trabajo.....	55
8.8.3 Certificado de trabajo en caso de rescisión	60
8.9 Periodo de prueba 2 meses.....	60
8.10 Avisos obligatorios para la rescisión de contrato laboral	60
8.11 Prestaciones legales. Indemnización por despido	61
8.12 Mantenimiento de registros del personal.....	62
8.12.1 Acceso a los registros de personal.....	63
9. Horas de trabajo, días de trabajo y días festivos.....	64
9.1 Horario normal de trabajo diurno	64
9.2 Horas extras. Trabajo diurno	64
9.3 Trabajo nocturno	65
9.3.1 Trabajo nocturno y horas extras	65
9.4 Tiempo de descanso y pausa.....	65
9.5 Día de descanso semanal.....	66
9.5.1 Trabajo en día de descanso semanal.....	66
9.6 Días festivos.....	66
9.7 Tiempo compensatorio	68
10. Salarios y prestaciones sociales.....	69
10.1 Salario.....	70
10.2 Anticipos de sueldo y licencias.....	71
10.3 Registro de horas trabajadas	71
10.4 Nóminas (recibos de pago)	71
10.5 Bonificaciones y beneficios	72
10.5.1 Prima anual (Prima)	72

10.5.2 Cesantías.....	72
10.5.3 Intereses de cesantías.....	73
10.6 Deducciones salariales.....	74
10.6.1 Deducciones legales.....	74
10.6.2 Otras deducciones.....	75
10.7 Licencias remuneradas.....	75
10.7.1 Vacaciones anuales.....	75
10.7.1.1 Pago de las vacaciones anuales en caso de rescisión.....	77
10.7.2 Licencia por enfermedad.....	78
10.7.3 Licencia por maternidad	78
10.7.5 Licencia por duelo.....	80
10.7.6 Licencia para votar	80
10.7.7 Licencia familiar/personal.....	80
10.8 Acumulación de prestaciones.....	81
10.9 Prestaciones sociales	81
10.9.1 Seguro médico.....	82
10.9.2 Régimen de pensiones.....	82
11. Trabajadores.....	82
11.1 Descripción de los puestos de trabajo	82
11.2 Evaluaciones de desempeño	83
11.3 Ajustes salariales.....	83
11.4 Anticipos de sueldo.....	83
11.5 Código de vestimenta sugerido para el personal	83
11.6 Comunicación de ausencias o retrasos.....	84
11.7 Resolución de litigios.....	84
11.8 Medidas disciplinarias	85
11.9 Razones para tomar medidas disciplinarias	86
12. Evaluaciones de riesgo y supervisión de contratistas y subdestinatarios.....	87
12.1 Directrices y proceso de la evaluación de riesgos.....	87
12.2 Frecuencia de la evaluación de riesgos	87
13. Adquisiciones.....	87
13.1 Panorama de las adquisiciones.....	87
13.2 Conducta ética en las adquisiciones.....	88
13.3 Proceso de adquisición.....	91

14. Políticas y procedimientos de viaje en la Oficina Local de Colombia.....	98
14.1 Descripción de la política y aplicabilidad.....	98
14.2 Solicitud de autorización de viaje.....	99
14.2.1 Cambios de itinerario.....	100
14.3 Definiciones de viajeros	100
14.4 Anticipos de viaje.....	101
14.5 Gastos admisibles y no admisibles (aplicables a todos).....	101
14.5.1 Alojamiento. Reembolsable	102
14.5.2 Vehículos de alquiler. Reembolsable.....	102
14.5.3 Utilización de vehículo personal. Reembolsable	103
14.5.4 Peajes, estacionamiento, etc. Reembolsable.....	103
14.5.5 Tiquetes de avión y tren. Reembolsables	103
14.5.5.1 <i>Mejora de los asientos</i>	103
14.5.5.2 <i>Ley Fly America</i>	104
14.5.6 Comidas y gastos incidentales (M&IE). Basado en viáticos (<i>per diem</i>).....	105
14.5.7 Otros gastos de viaje diversos (MTE). Reembolsables	106
14.5.8 Gastos no admisibles y límites de reembolso.....	106
14.5.8.1 <i>Compras de alcohol</i>	107
14.5.8.2 <i>Otros gastos no admisibles</i>	107
14.6 Viáticos para M&IE.....	108
14.6.1 Tarifas M&IE.....	108
14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE	108
14.6.3 Costos admisibles de M&IE.....	109
14.6.3.1 <i>Viajes de fin de semana con M&IE</i>	111
14.6.4 Viáticos M&IE. Personal de la oficina local de Colombia	111
14.6.5 Pago de viáticos	112
14.6.5.1 <i>Pago de viáticos para el personal de las oficinas locales</i>	112
14.7 Solicitudes de reembolso (artículos no relacionados con los viáticos)	112
14.7.1 Informes de gastos para reembolso. Personal de la oficina local en Colombia ...	113
14.8 Viajes personales durante los viajes de negocios.....	113
14.9 Uso de los vehículos de <i>Partners Colombia</i>	114
14.9.1 Restricciones a la conducción de vehículos.....	117
14.9.2 Restricciones a la circulación de vehículos.....	117
14.9.3 Registros de vehículos.....	118

14.9.4 Informe de accidentes vehiculares.....	118
14.9.5 Reparación de vehículos.....	119
14.9.5.1 Mantenimiento normal del vehículo.....	120
14.9.5.2 Reparaciones importantes de vehículos.....	120
14.9.6 Seguro y matriculación de vehículos.....	120
Anexo A.....	121
Anexo B.....	122
Anexo C.....	123
Anexo D.....	126
Anexo E.....	127
Anexo F.....	128
Anexo G.....	130
Anexo H.....	136
Anexo I.....	140
Anexo J.....	144
Anexo K.....	148
Anexo L.....	149
Anexo M.....	151
Anexo N.....	152
Acuse de recibo y cumplimiento de las políticas	153

1. Introducción

1.1 Bienvenida a *Partners*

¡Le damos la bienvenida a Partners of the Americas!

El manual de la oficina local ha sido preparado específicamente para los empleados de Partners of the Americas (en adelante, *Partners*) en Colombia. Presentará a la organización y la información sobre los derechos y obligaciones que el empleado tiene para con *Partners* Colombia y, al mismo tiempo, sobre los derechos y obligaciones que *Partners* Colombia tiene para con el empleado. Por lo tanto, este Manual es una herramienta de información básica para los empleados que trabajan en *Partners* Colombia.

En este libro tratamos de explicar los temas importantes relacionados con la gestión financiera, de personal y operativa. *Partners* Colombia espera que todos los empleados comprendan y apliquen todas las políticas y procedimientos que se encuentran en este manual. Es responsabilidad de cada empleado conocer las políticas y los procedimientos o, cuando sea necesario, solicitar aclaraciones. Todos los empleados deberán firmar un [formulario de certificación](#) que confirme que han revisado todas las políticas y que se adherirán a las normas establecidas en este documento.

Cuando *Partners* Colombia considere oportuno modificar las políticas y procedimientos, actualizará los parámetros necesarios que posteriormente serán distribuidos a cada empleado de manera oportuna. Le pedimos que si tiene alguna duda sobre su cargo o su relación laboral con *Partners* Colombia, se ponga en contacto con su superior inmediato o con la Dirección Administrativa y Financiera, las veces que sea necesario.

Usted es la razón de ser de Partners of the Americas y, como tal, queremos que encuentre una experiencia interesante y gratificante en su entorno de trabajo.

Con el debido respeto, le deseo mucho éxito.

Firma

John McPhail, Presidente y Director General

1.2 Objetivo y ámbito de aplicación

El propósito de este manual es ayudar a sus usuarios a trabajar de acuerdo con las normas y la filosofía de *Partners*, adaptadas al Código de Trabajo en Colombia, convirtiéndose así en una herramienta de consulta con criterios unificados y proporcionar un marco general y un conjunto estandarizado de políticas y procedimientos para la gestión financiera y de personal en la Oficina Local de Partners of the Americas en Colombia, en adelante "*Partners* Colombia". El manual complementario aborda las leyes, reglamentos y políticas específicas del país de acuerdo con la legislación colombiana.

La información que aquí se presenta contiene las principales normas de conducta de *Partners* Colombia y las regulaciones legales más comunes en el lugar de trabajo.

Se espera que *Partners* Colombia cumpla con todas las políticas y procedimientos establecidos en este manual y se los anima a solicitar aclaraciones si surgen preguntas. *Partners* Colombia (incluyendo las suboficinas) debe mantener una copia impresa del manual como referencia.

1.3 Control de gestión. Funciones y responsabilidades en la sede central

El Director Financiero (CFO) es la autoridad en el manual complementario de *Partners* Colombia, o, en ausencia del CFO, una persona designada por el Presidente y Director General. Se anima a *Partners* Colombia a hacer aportaciones, sugerencias y correcciones, pero no se debe alterar ni cambiar ninguna parte de este manual.

Este manual se revisará y actualizará anualmente (si procede) para reflejar las circunstancias actuales, así como las nuevas políticas y procedimientos. *Partners* Colombia será notificada sobre las actualizaciones por correo electrónico.

1.4 Control de ejecución. Funciones y responsabilidades en Colombia

Este manual es para uso y conocimiento de todos los empleados, sin excepción. El contenido de este manual, así como sus actualizaciones, será notificado a cada empleado para su comprensión y aplicación. Es responsabilidad de todos los empleados conocer, comprender y aplicar el contenido de este manual en su totalidad.

No está permitida la reproducción del manual; su consulta está reservada exclusivamente a los empleados de *Partners* Colombia. En el caso de que un empleado tenga sugerencias y recomendaciones relacionadas con el manual, estas observaciones deben comunicarse por escrito al superior inmediato para que las haga llegar a la dirección.

La aplicación de este manual complementario de la oficina local será responsabilidad de los puestos que se indican a continuación.

- Director de Proyecto (PD, por sus siglas en inglés) (Director de la Oficina Local o Jefe de Grupo, etc.). Esta persona es el principal director de operaciones de la oficina local en el país. Es responsable de la gestión global del proyecto o programa y de las operaciones sobre el terreno en el día a día. Esta persona también es responsable de la aprobación de todas las operaciones financieras, incluidas las autorizaciones de pago y los controles internos para la oficina local en el país.

- Director de Finanzas de la Oficina Local (FO, por sus siglas en inglés) (Gerente de Administración, Asistente/Gerente de Administración y Finanzas, Director de Finanzas y Administración). Este individuo es la persona responsable de todas las operaciones financieras y los controles internos de la oficina local en el país. Esta persona es responsable de la entrada de datos, la supervisión y la conciliación de cuentas.

2. Controles internos

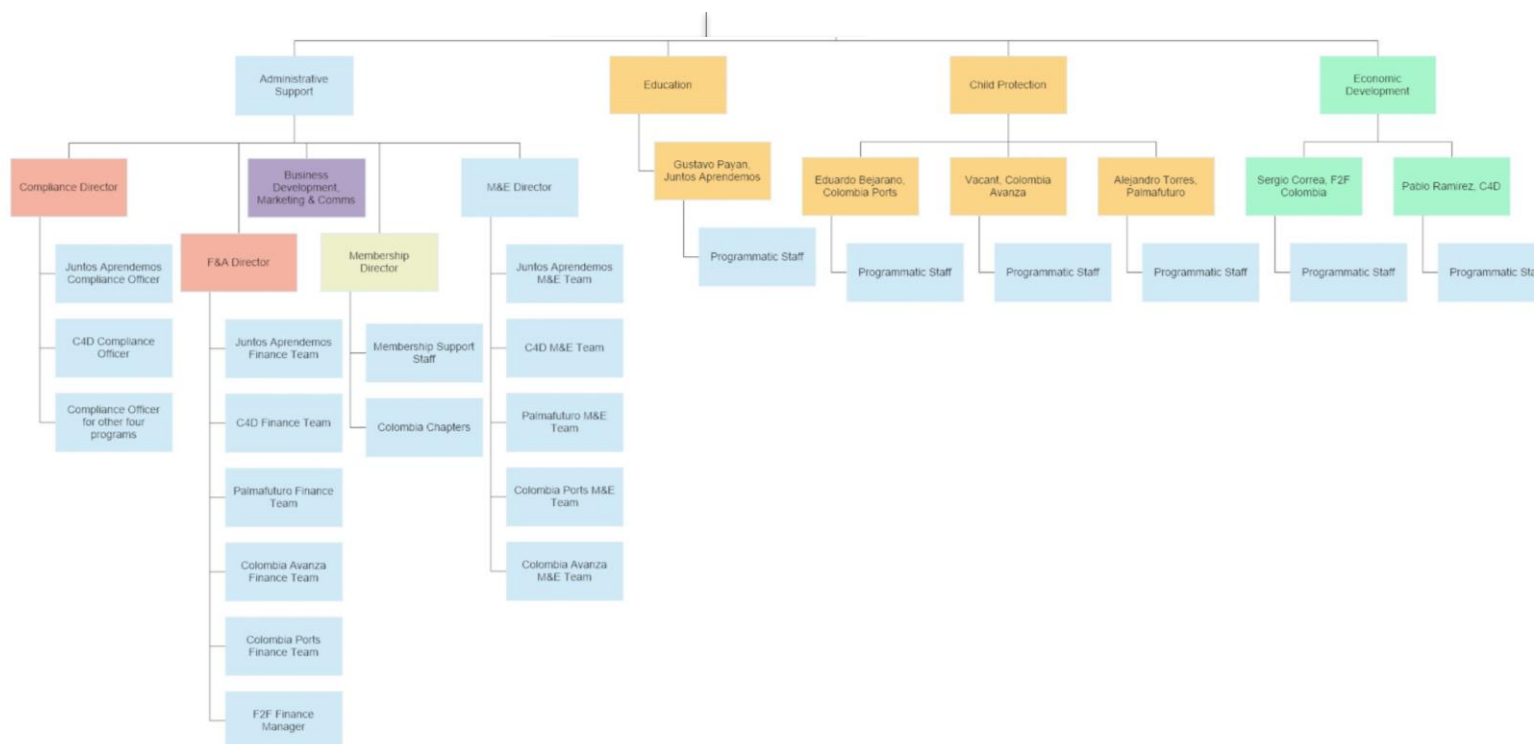
2.1 Propósito y ámbito

El propósito de los controles internos es proporcionar una garantía razonable de que se están cumpliendo los siguientes objetivos:

- Fiabilidad e integridad de la información
- Cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos
- Salvaguarda de activos en *Partners* Colombia
- Uso económico y eficiente de los recursos
- Cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para las operaciones y programas

2.2 Autoridad de aprobación

El diagrama de flujo que se muestra a continuación describe la matriz de autoridad de aprobación en *Partners* Colombia.* El Gerente de Finanzas de la FO, apoyado por el PD, tiene la responsabilidad de hacer cumplir la autoridad de aprobación. La sede central de *Partners* tiene la aprobación sobre el PD y debe aprobar sus pagos, etc. De acuerdo con la política de adquisiciones, todas las transacciones y contratos por valor de 10 000 dólares estadounidenses (o el equivalente local en COP) o más deberán ser aprobados automáticamente por la sede central de *Partners*. Si hay un jefe de partido adjunto o un director de proyecto adjunto, están autorizados a aprobar todas las transacciones y contratos por valor de hasta 5000 dólares estadounidenses o el equivalente local en COP. Una excepción al límite es que el PD está autorizado a firmar todos los contratos de consultoría, todos los contratos de trabajo y a aprobar todas las transacciones de nóminas, independientemente de su importe.



*Tenga en cuenta que el organigrama está sujeto a cambios en función de los cargos actuales.

2.2.1 Responsabilidades de las autoridades de aprobación y revisión

Es fundamental que los titulares de la autoridad de aprobación no solo comprendan cuáles son sus niveles de autoridad, sino también cuáles son sus responsabilidades en el uso de su autoridad. A continuación se describen las responsabilidades de los titulares de la autoridad de aprobación y de la revisión financiera.

Al aprobar un gasto, compromiso o pago, el firmante confirma lo siguiente:

1. El gasto es necesario, razonable y apropiado
2. El artículo no está actualmente en stock o disponible
3. Las especificaciones técnicas son correctas y están adecuadamente detalladas
4. Los formularios requeridos están completos
5. Hay fondos disponibles en el presupuesto
6. El gasto se ajusta a las políticas y procedimientos de la sede central de *Partners*

La revisión financiera es un control de cumplimiento y no una autoridad de aprobación. El objetivo principal de la revisión financiera es garantizar que se tengan en cuenta todos los aspectos financieros y de cumplimiento del compromiso. El Director Financiero de la FO, al firmar, confirma lo siguiente:

1. El gasto ha sido autorizado por el autor correspondiente
2. El gasto está dentro de las directrices presupuestarias
3. El gasto se ajusta a las políticas de los donantes y la sede central de *Partners*
4. El gasto se ha codificado correctamente
5. Los cálculos son correctos
6. La documentación de respaldo requerida está en orden y explica adecuadamente la transacción
7. Todos los pagos, ya sean por cheque, transferencia bancaria, etc., se abonan a la parte que aparece en los registros de adquisiciones y/o en otra documentación de aprobación. Los cheques o transferencias no pueden hacerse a nombre de terceros o de cualquier empleado de *Partners* (ya sea de la sede central de *Partners* o de *Partners* Colombia) para ser cobrados en nombre del proveedor. Cualquier excepción debe ser aprobada por escrito por el Director Financiero (CFO) o el Presidente y CEO.
8. Todos los gastos se registran al costo total y no neto de impuestos, etc.

Una firma original en un documento original es el método requerido para documentar una aprobación o revisión, esto incluye las firmas electrónicas originales. Se requiere una aprobación previa para todas las transacciones. En ningún caso un emisor puede aprobar sus propios gastos, incluido el PD.

Cuando el titular de la autoridad no se encuentre en *Partners* Colombia o cuando se requiera una aprobación debido a una ausencia temporal (viaje, vacaciones, enfermedad, etc.), se debe buscar el siguiente nivel de autoridad en esa oficina para las aprobaciones que la parte ausente habría hecho normalmente.

Cuando el titular de la autoridad se encuentre permanentemente fuera de la oficina donde se requiera una aprobación o sea el único autorizado para una aprobación particular y esté fuera de la oficina, el documento a firmar deberá imprimirse, firmarse y escanearse o presentarse a

través de una plataforma de firma electrónica aprobada para su aprobación. La copia escaneada o electrónica deberá enviarse a la oficina que requiera la aprobación.

3. Conciliación mensual de cuentas

3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y efectivo

Todas las cuentas del activo y del pasivo (es decir, caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras cuentas del balance) deberán conciliarse adecuadamente cada mes. La evidencia de la conciliación debe mantenerse en *Partners* Colombia y enviarse mensualmente a la sede central de *Partners*. Esta evidencia debe incluir todos los calendarios de respaldo preparados por el Director Financiero de la FO y aprobados por la PD antes de la presentación de los informes a la sede central de *Partners*, o la presentación a los auditores durante el proceso de auditoría.

Todos los informes financieros tanto de *Partners* Colombia como de todos los subadjudicatarios deberán enviarse a la sede central de *Partners* antes del día 7 del mes siguiente. Si el día 7 del mes cae en un día festivo o en un fin de semana, el plazo de presentación será el último día hábil anterior al día 7. El cumplimiento de este calendario es fundamental para garantizar que los gastos se registren en el mes correcto. En caso de que se produzcan retrasos o problemas en el cumplimiento de los plazos, el personal de campo deberá notificar inmediatamente el retraso a la sede central de *Partners* y dar una explicación sobre la naturaleza del mismo. *Partners* proporcionará una plantilla para los informes financieros mensuales. Cada mes se debe recibir un informe financiero de todas las cuentas bancarias de *Partners* Colombia que incluya todo lo siguiente:

- A) Conciliación bancaria firmada (plantilla facilitada por la sede central de *Partners*, véase el [anexo C](#))
- B) Copia de los extractos bancarios (PDF)
- C) Informe de gastos en el que se indiquen todos los gastos del mes (en la plantilla proporcionada por *Partners*, véase el [anexo C](#))
- D) Copia de toda la documentación que respalde los gastos enumerados en el informe de gastos

- E) Si los informes se realizan en moneda local, deberá presentarse una copia de los tipos de cambio promedio mensuales.

Partners puede retener una solicitud de anticipo de tesorería si *Partners* Colombia no informa oportunamente de los gastos de acuerdo con las directrices anteriores.

3.2 Comprobación del Sistema de gestión de adjudicaciones (SAM, por sus siglas en inglés) a través de *Visual Compliance*

El gobierno de los Estados Unidos exige las siguientes comprobaciones de conformidad antes de gastar los fondos: SAM.gov, la [Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas \(SDN, por sus siglas en inglés\) de la ONU](#) y las [listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros \(OFAC, por sus siglas en inglés\)](#). Para cumplir con este requisito, la sede central, de acuerdo con la Regulación Federal, requiere que *Partners* Colombia ejecute una verificación de *Visual Compliance* en todos los receptores (individuos y entidades) que están recibiendo cualquier fondo. El sitio web de *Visual Compliance* es: <https://www.visualcompliance.com/> y la información de acceso necesaria será proporcionada por la sede central de *Partners*. La prueba de que se ha realizado la comprobación en *Visual Compliance* debe conservarse y guardarse junto con la prueba del pago, **antes de desembolsar los fondos al destinatario.** Para estar en conformidad, la comprobación en *Visual Compliance* debe realizarse, como mínimo, una vez al año (de enero a diciembre) antes del primer pago del año.

Cada mes, la sede central de *Partners* solicitará copias de las comprobaciones en *Visual Compliance* seleccionadas para su inspección y para garantizar el cumplimiento. Las transacciones se seleccionarán al azar.

4. Registros financieros, auditorías y conservación de registros

4.1 Conservación de registros y contabilidad

Partners Colombia debe mantener los registros financieros, los documentos de respaldo, los registros estadísticos y todos los demás registros, para apoyar la ejecución y los cargos del

proyecto. Dichos registros deben cumplir con los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos y Colombia.

Los registros de *Partners* Colombia y cualquier registro de los subdestinatarios que pertenezcan al proyecto deben conservarse en el país durante un período mínimo de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos. *Partners* Colombia tendrá que trabajar con la sede central de *Partners* para asegurar que la documentación y los registros se salvaguarden por el período de tres años y o hacer los arreglos necesarios para transportar los documentos necesarios a la oficina internacional, al cierre de la oficina del proyecto.

4.2 Archivo y registros

El PD es responsable de establecer las directrices y los procedimientos de archivo y seguimiento. Además, es responsable de mantener el sistema de archivo general o de designar a otro miembro del equipo de gestión para que ayude en este proceso. Como mínimo, todos los registros financieros, la documentación de respaldo, los registros estadísticos y todos los demás registros que respalden la ejecución y los cargos del proyecto deben guardarse en un archivador ignífugo con cerradura. El acceso a los archivos deberá restringirse al PD y al Director Financiero de la FO.

4.3 Auditorías

Partners Colombia debe tener una auditoría anual realizada de acuerdo con las "Guías para auditorías financieras contratadas por destinatarios del exterior" https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/591maa_new.pdf, para cualquier año fiscal (enero - diciembre) en el que *Partners* Colombia gaste un total combinado de 750 000 dólares estadounidenses o más en todas las adjudicaciones federales. Cualquier donante puede hacer una solicitud y tiene derecho a realizar una auditoría en cualquier momento durante la vida de un proyecto o programa que el donante financie. Cualquier auditoría anual debe realizarse en coordinación con la sede central de *Partners*. El director del programa y el director financiero de la sede central de *Partners* deberán aprobar los términos de referencia y la selección de la empresa auditora.

La sede central de *Partners* se reserva el derecho de realizar una revisión financiera, exigir una auditoría o garantizar de otro modo la adecuada rendición de cuentas de las organizaciones

que gasten fondos federales, independientemente de los requisitos de auditoría mencionados anteriormente.

4.4 Información financiera

El Director Financiero de la FO proporcionará mensualmente al PD los siguientes informes:

1. Balance general
2. Declaración de ingresos
3. Informe sobre el presupuesto en comparación con los datos reales

El PD es responsable de la revisión y aprobación de los estados financieros anteriores. Las copias de los estados financieros aprobados deben presentarse trimestralmente a la sede central de *Partners*.

5. Control de inventarios

5.1 Equipo vs. suministros

- Por **equipo** se entiende los bienes muebles tangibles (incluidos los sistemas de tecnología de la información) que tengan una vida útil de más de un año y un costo de adquisición por unidad que sea igual o superior a 5000 dólares estadounidenses.
- Los **suministros** son todos los bienes personales tangibles distintos de los descritos en equipo (arriba). Un dispositivo informático (por ejemplo, computadoras) es un suministro si el costo de adquisición es inferior a 5000 dólares estadounidenses, independientemente de la duración de su vida útil.

5.2 Requisitos para el control de inventarios

Se debe realizar un inventario físico de *Partners* Colombia y conciliar los resultados con sus registros al menos una vez al año, en enero. El umbral de valor monetario para la contabilidad de los artículos de inventario (por ejemplo, muebles, equipos y accesorios) en Colombia es de 50 dólares estadounidenses por artículo. Para efectos tributarios, los artículos del inventario (por ejemplo, muebles, equipos y accesorios) deben reflejarse a su costo de adquisición, más las mejoras, reparaciones, más cualquier costo directamente atribuible a su uso de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de Colombia. En caso de existir diferencias entre el valor

fiscal y el valor contable de estos artículos del inventario, se debe elaborar una conciliación y presentarla a la DIAN (Artículo 772-1, Código Fiscal de Colombia, Artículo 1.7.1., Decreto Unificado n.º 1998 de 2017).

El documento “Listado maestro de equipo y suministros” (*“Master Equipment & Supply Listing”*), que se encuentra en el [Anexo A](#), deberá presentarse anualmente a la sede central de *Partners* a más tardar el 31 de enero. El Director Financiero de la FO deberá certificar y conciliar con los libros el “Listado maestro de equipo y suministros” y el PD deberá revisarlo y aprobarlo.

5.3 Uso del equipo

Partners Colombia se esfuerza por garantizar que sus empleados dispongan de equipos modernos y adecuados para hacer su trabajo más fácil y eficiente.

Responsabilidades para el uso adecuado del equipo:

- Manejar con cuidado el equipo asignado
- Supervisar el funcionamiento óptimo de los equipos asignados
- Si, por cualquier motivo, hay que utilizar equipos de otra procedencia, el empleado debe asegurarse de que no contengan virus para preservar la información de la red informática de la organización
- Informar inmediatamente de cualquier fallo o pérdida de equipo
- Facilitar el acceso de los equipos a los servicios técnicos y de mantenimiento
- Usar la configuración de seguridad recomendada en todos los dispositivos de trabajo, como se indica en la [Sección 5.4 Controles de TI](#)

Partners Colombia no autoriza:

- la instalación de programas que no tengan su licencia correspondiente;
- el uso de programas copiados que no sean de uso exclusivo de *Partners* Colombia;
- la instalación y uso de juegos, películas, etc.;
- el uso de programas que puedan afectar el funcionamiento de la red de *Partners* Colombia;
- la introducción de elementos que dañen el equipo;
- el bloqueo de los sistemas operativos sin previo aviso;

- la creación de contraseñas sin compartirlas con el PD y/o el Director Financiero de la FO, que impidan el acceso a los documentos de trabajo;
- la eliminación, sin previo aviso, de información necesaria para la ejecución de los programas;
- cualquier conducta de mala fe o intención destructiva que interfiera con el buen trabajo de los demás empleados.

Uso de equipos de impresión y copia

El uso de impresoras y fotocopadoras (incluyendo los equipos que pertenezcan al espacio de la oficina) está reservado exclusivamente para el trabajo relacionado con los proyectos de *Partners Colombia*.

Uso de Internet y programas de chat

El uso de Internet deberá ser solo para fines de trabajo. Los programas de software para chatear dentro de la organización, como Teams, Skype, WhatsApp, etc., están permitidos para su uso en la oficina.

Está estrictamente prohibido utilizar programas de chat como Facebook, Instagram u otros sitios de redes sociales, a menos que sea para el trabajo explícito de *Partners Colombia*. El acceso a sitios web para adultos y similares está estrictamente prohibido. Tenga en cuenta que *Partners Colombia* se reserva el derecho de monitorear todos los equipos de la empresa, correos electrónicos, etc. para asegurar su uso adecuado.

Uso de equipo de audio

No se prohíbe el uso de radios, grabadoras o CD. Sin embargo, los empleados deben abstenerse de hacerlo en lugares donde su uso pueda interferir con el desarrollo normal del trabajo de los empleados. En cualquier caso, pedimos que todos los empleados utilicen auriculares.

Unidades USB

Las unidades USB presentan una de las amenazas de seguridad más conocidas, pero menos mitigadas, en el panorama digital cotidiano. Las USB pueden estar infectadas con malware que puede cargarse en las computadoras directamente y pueden ser vehículos de robo de datos.

Las unidades USB también tienden a perderse con facilidad, lo que podría dejar escapar información sensible.

El personal de *Partners* Colombia **nunca** debe utilizar USB o unidades externas que no hayan sido adquiridas por *Partners* para guardar archivos relacionados con el trabajo o en dispositivos utilizados para fines laborales. Las USB pueden estar infectadas con programas maliciosos que podrían permitir el acceso de agentes externos al hardware y los archivos internos de la computadora. Esto incluye las USB prestadas, regaladas o encontradas.

Para el personal de *Partners* Colombia, el uso de una unidad USB cifrada es un requisito. El uso de USB cifradas mitiga en gran medida el riesgo de pérdida de datos por robo o extravío de la unidad. Las unidades cifradas estarán protegidas por una contraseña para evitar que se fuerce la entrada. Siempre que sea posible, deben utilizarse USB de fabricación estadounidense. El personal de *Partners* Colombia debe evitar el uso de las mismas USB para el trabajo y para fines personales y evitar su uso en dispositivos de trabajo y personales.

5.4 Controles informáticos

Protocolos de contraseñas

Para garantizar que las cuentas sean seguras y estén protegidas contra los hackers y las filtraciones, hay que seguir un protocolo de creación de contraseñas sólidas.

- No utilice nunca números o letras secuenciales ni incluya información personal como nombres o fechas de nacimiento.
- Las contraseñas no deben tener menos de 14 caracteres.
- Utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- Evite las sustituciones habituales de números o símbolos por letras. Por ejemplo, evite el uso de D00R8377 en lugar de DOORBELL sin palabras, símbolos o números adicionales, hace que estas combinaciones sean fáciles de hackear.
- La colocación de caracteres al azar (P*g6Hdk@28cD&q!) y las combinaciones de palabras al azar (Carmine*Flor9Jupiter&6) son eficaces. Utilice nombres propios, nombres de empresas locales, personajes históricos, cualquier palabra que conozca en otro idioma, etc. Añada mayúsculas, números y símbolos puede reforzar la seguridad de la contraseña.

- No utilice combinaciones predecibles de letras secuenciales (abcde), números (56789) ni rutas de teclado (qwerty).
- Nunca reutilice las contraseñas.

La mejor práctica para almacenar contraseñas seguras es utilizar aplicaciones de gestión de contraseñas como LastPass. Crea contraseñas fuertes que son difíciles de hackear y hace un seguimiento de esas contraseñas, para que no tenga que recordarlas. La forma más sencilla de utilizar LastPass es simplemente utilizar Internet como lo hace normalmente y guardar sus contraseñas al entrar en cada nuevo sitio.

Cuando se visita un sitio con una página de inicio de sesión, aparecerá un ícono de LastPass después de introducir el nombre de usuario y la contraseña. Haga clic en el ícono de LastPass dentro del campo de la contraseña, y luego haga clic en "Guardar credenciales para este sitio". La cuenta de LastPass se llenará gradualmente con todas las contraseñas guardadas y la información de inicio de sesión. Cuando se vuelven a visitar los sitios, LastPass puede introducir automáticamente el nombre de usuario y la contraseña por usted.

En el Panel de seguridad de LastPass, LastPass puede puntuar el nivel de seguridad de sus contraseñas y sugerirle nuevas contraseñas mediante el generador de contraseñas. LastPass puede darle una calificación general de seguridad y alertarle si sus cuentas de correo electrónico han sido violadas a través de su opción de monitoreo de la Dark Web.

DuckDuckGo

DuckDuckGo es conocido como un motor de búsqueda "privado" porque no rastrea ni registra ningún dato personal de sus usuarios relacionado con Internet. Esto significa que DuckDuckGo no recoge información sobre la dirección IP de un ordenador, las especificaciones del navegador web o el historial de búsqueda. DuckDuckGo también cuenta con funciones que impiden que los sitios web sepan cómo los ha encontrado, de modo que no pueden utilizar esta información para elaborar un perfil suyo y mostrarle publicidad dirigida que invada su privacidad. DuckDuckGo también sacará automáticamente la versión cifrada (HTTPS) de un sitio en lugar de la versión sin cifrar.

DuckDuckGo puede utilizarse directamente como motor de búsqueda, como Google, o añadirse como extensión a los navegadores web. La extensión añade funciones adicionales, como el bloqueo de los rastreadores ocultos detectados en los sitios visitados, y lo conduce a versiones cifradas de los sitios cuando es posible. Estas funciones de navegación privada requieren permisos adicionales, aunque funcionan únicamente en su dispositivo local. DuckDuckGo no recoge ni comparte ninguna información personal de navegación según nuestra política de privacidad.

Puede utilizar una versión segura del sitio web que hace que sus actividades sean difíciles de rastrear e interpretar. También puede redirigir su solicitud de búsqueda para que otros sitios web no puedan ver sus términos de búsqueda, o incluso modificar su solicitud de búsqueda para que sus términos de búsqueda no sean visibles para ningún sitio web.

Cifrado de disco

El cifrado de disco completo es un método de protección de datos que transforma la información almacenada en las unidades de disco en archivos cifrados que solo pueden ser abiertos por personas o sistemas que tengan las claves de acceso necesarias. El cifrado de disco completo protege todo el hardware de la computadora y todos los archivos de la unidad contra el acceso no autorizado, a diferencia del cifrado a nivel de archivo, que protege los archivos individuales.

Si alguna vez se pierde, se roba o se da de baja una computadora portátil de forma inadecuada, lo más probable es que los datos sigan estando a salvo incluso entonces, porque es muy difícil acceder a las unidades cifradas sin conocer la clave de descifrado. No es el caso de las unidades desprotegidas, a las que el atacante puede acceder simplemente conectándolas a otra computadora.

Windows 10 tiene una aplicación de cifrado de disco integrada llamada Bitlocker. Todos los datos de las unidades protegidas se almacenan de forma cifrada mientras la computadora esté bloqueada o apagada, pero cuando el usuario desbloquea el sistema con sus credenciales de inicio de sesión de Windows, todo funciona como en un sistema sin cifrar. Cualquier archivo nuevo será cifrado automáticamente.

Ajustes generales del teléfono

Una seguridad adecuada del teléfono móvil garantizará que los documentos estén lo más protegidos posible.

Las siguientes preferencias de seguridad ayudarán a proteger los datos del teléfono. Estas preferencias no son obligatorias, pero sí muy recomendables.

- No se conecte automáticamente a las redes wi-fi, ya que corre el riesgo de conectarse a una red insegura a través de la cual los hackers pueden acceder a su teléfono.
- Habilite un PIN complejo (consulte la sección de protocolo de contraseñas para obtener orientación) o una contraseña de huella digital en la pantalla de bloqueo. No se recomienda habilitar FaceID, debido a la preocupación por el seguimiento de los datos de reconocimiento facial. Si el miembro del personal prefiere utilizar FaceID y lo habilita en el dispositivo, tenga en cuenta que en situaciones de seguridad en las que una persona intente entrar en un teléfono por la fuerza, el teléfono no se desbloqueará si el usuario evita mirar directamente a la cámara. FaceID solo se desbloqueará si la cara tiene una expresión neutra y mira directamente al frente.
- Desactive el seguimiento de ubicación GPS de las fotos y evite activarlo en el mayor número posible de aplicaciones. Esto asegurará que si una aplicación se ve comprometida, haya menos probabilidades de que se filtre su información sensible.
- Active "Encontrar mi dispositivo" en iPhone o Android. "Encontrar mi dispositivo" incluye una configuración de borrado remoto del teléfono que permitirá a los usuarios borrar el contenido de sus teléfonos en caso de pérdida o robo. Esto hará que el teléfono vuelva al modo de fábrica, borrando todos los datos o contenidos del teléfono.
- Mantenga el software y las aplicaciones del teléfono actualizados regularmente para asegurarse de que los dispositivos tienen instalados los últimos parches de seguridad.
- Desactive la carga de imágenes remotas en los correos electrónicos. Los hackers pueden ocultar el malware dentro de las fotos de los correos electrónicos; estas se descargan automáticamente si esta configuración no está desactivada.
- Active el modo de restricción USB para garantizar que no se pueda instalar malware a través de los puertos USB.

- Descargue la aplicación LastPass para gestionar contraseñas.
- Habilite la autenticación multifactorial en tantas aplicaciones como sea posible.

6. Gestión del efectivo

6.1 Caja chica

Se trata de un sistema de control de efectivo de anticipos que se utiliza para los gastos cotidianos de partidas inferiores a 25,00 dólares estadounidenses o su equivalente en pesos colombianos. El monto de fondo fijo de la caja chica es de un máximo de 300,00 dólares estadounidenses o su equivalente en pesos colombianos. A menos que se designe otra cosa, el Director Financiero de la FO es responsable del sistema de caja chica, incluidos los desembolsos y la conciliación.

El Director Financiero de la FO debe llevar un registro de la caja chica. La fecha y el importe de la caja chica deben registrarse en el registro de la misma. El Director Financiero de la FO completará los detalles del gasto y hará un seguimiento de todos los recibos asociados a la caja chica. Al final de cada mes, debe realizarse un recuento de la caja chica para confirmar el saldo; en el [Anexo B](#) se proporciona un modelo.

Cuando el saldo de la caja chica alcance los 50,00 dólares, el Director Financiero de la FO conciliará la caja chica, asegurándose de que todos los recibos y comprobantes estén contabilizados, y repondrá los fondos girando la cantidad necesaria a nombre de la caja chica. Cuando se reembolse la caja chica mediante un retiro, la transacción se registrará en los registros contables asignando cada elemento a la partida correspondiente. El PD es responsable de la revisión y aprobación de la conciliación de la caja chica, a menos que se delegue por escrito. El PD también es responsable del recuento de efectivo por sorpresa, que deberá realizarse como mínimo trimestralmente y al final del cierre del ejercicio, salvo que se delegue por escrito.

6.2 Tipos de cambio

Para informar de todos los ingresos y gastos, *Partners* Colombia utiliza un tipo de cambio promedio mensual. La prueba del tipo de cambio debe presentarse mensualmente a la sede central de *Partners* con los informes mensuales de gastos de campo, de acuerdo con la sección

3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y efectivo. La OANDA puede proporcionar pruebas del tipo de cambio durante el periodo. El sitio web de OANDA ofrece los tipos de cambio de la moneda mundial por fecha: <http://www.oanda.com/>. Al utilizar el sitio web de OANDA que se menciona anteriormente, se calcula el tipo de cambio promedio desde el primer día del mes y hasta el final del mismo. Este tipo de cambio se aplica a todos los gastos del mes, independientemente del día exacto.

Tenga en cuenta que el método del tipo de cambio promedio mensual debe aplicarse de forma coherente durante toda la vida de la adjudicación.

6.3 Cuentas bancarias

Partners Colombia está autorizada a establecer una cuenta bancaria para cada proyecto, y una cuenta compartida entre todos los proyectos para fines de nómina e impuestos. Si se necesitan cuentas bancarias adicionales, el PD deberá solicitar permiso y aprobación por escrito al director financiero. El objetivo es mantener las cuentas bancarias de *Partners* Colombia en el número mínimo necesario.

Las cuentas bancarias solo deben utilizarse para los fines del proyecto y a nombre de *Partners* Colombia. No se permitirán las transacciones relacionadas con otros proyectos. La cuenta bancaria deberá tener un mínimo de dos firmantes, el Director Financiero de la FO y el PD. El PD aprobará todos los pagos y firmará todos los cheques, salvo que se delegue por escrito. El Director Financiero de la FO actuará como segundo firmante de la solicitud de pago si esta supera los 5000,00 dólares o su equivalente en pesos colombianos. Si la solicitud de pago es inferior a 5000,00 dólares o su equivalente en pesos colombianos, solo se necesitará la firma del PD.

La información sobre cualquier cuenta bancaria nueva debe enviarse al director financiero de la sede central de *Partners* y proporcionar la siguiente información: el nombre de la cuenta, el número de cuenta, el nombre del banco, el tipo de cuenta, la lista de firmantes de la cuenta y el saldo actual. Los cambios en los firmantes de la cuenta deben ser aprobados por el PD y deben notificarse a la sede central de *Partners*. Cuando se contrata o se cesa a un empleado con poder de firma, los firmantes de las cuentas bancarias deben actualizarse en consecuencia.

6.3.1 Conciliaciones bancarias mensuales

El extracto bancario mensual se utilizará para conciliar la cuenta cada mes. Cada cuenta bancaria debe tener una cuenta del libro mayor por separado, diferenciada por un subcódigo.

Al final de cada mes o al principio del mes siguiente, *Partners* Colombia recibirá un extracto bancario mensual del banco. Tenga en cuenta que debe obtenerse un extracto oficial del banco de la cuenta, independientemente de que se hayan realizado transacciones durante el mes. Como la conciliación se hace en pesos colombianos, se debe presentar un comprobante del tipo de cambio a dólares estadounidenses (USD).

El objetivo de la conciliación bancaria mensual es conciliar el saldo que aparece en el extracto bancario con el saldo final del libro mayor. Cada transacción (cheque, transferencia, anticipo, etc.) debe registrarse por separado. No se admitirá una suma global. Todas las conciliaciones bancarias deben realizarse en la plantilla de gastos y conciliación del informe de campo, que se encuentra en el [Anexo C](#).

La pestaña de conciliación no debe utilizarse para actualizar la actividad bancaria mensual, sino para mostrar las transacciones pendientes que se han producido durante el mes pero que aún no se han reflejado en el extracto bancario. Debe verificarse la conciliación bancaria del mes anterior para ver si existen partidas pendientes. Las transacciones que no se han compensado en meses anteriores deben investigarse rápidamente con el banco o el beneficiario. La pestaña del informe de campo financiero de las actividades del libro mayor debe mostrar todas las transacciones financieras que se produzcan en el mes.

Una vez completada la conciliación bancaria completa, el Director Financiero de la FO será responsable de presentar a la sede central de *Partners* lo siguiente: conciliación bancaria, copia del extracto bancario, informe financiero completo de campo (informe del libro mayor) y copias de todos los recibos antes del día 7 de cada mes para los gastos del mes anterior, como se indica en [3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y efectivo](#).

6.4 Anticipos de flujo de caja

Partners Colombia puede solicitar hasta 30 días de necesidades de efectivo con base en la proyección del flujo de caja mensual. El dinero en efectivo puede retirarse una vez al mes, el primer día del mes. Se debe utilizar una solicitud de flujo de caja para todas las solicitudes de

efectivo a la sede central de *Partners*; la plantilla se proporciona en el [Anexo D](#). Las solicitudes de financiación deben enviarse a la sede central de *Partners* antes del día 7 de cada mes para que se procesen en el ciclo de liberación de transferencias y cheques de mediados de mes, a menos que se indique lo contrario. *Partners* Colombia debe planear con suficiente tiempo de anticipación cuando solicite dinero en efectivo para considerar el tiempo de procesamiento de las transferencias por parte del banco y de la sede central de *Partners*. Los anticipos de flujo de caja se deben liquidar mensualmente mediante la presentación de un informe financiero que se remite a la sede central de *Partners* de acuerdo con el apartado [3.1 Conciliación de las cuentas de activo, pasivo y efectivo](#). A menudo, los anticipos de flujo de caja no se liquidan por completo cada mes y, por lo tanto, los fondos sobrantes deben tenerse en cuenta como efectivo disponible al determinar la solicitud de flujo de caja del mes siguiente. Si los informes financieros no se presentan a tiempo, pueden retenerse anticipos adicionales a *Partners* Colombia a discreción del Director Financiero.

6.4.1 Exceso de efectivo en caja

El exceso de fondos se define como el efectivo que supera los 60 días de necesidades de efectivo para las operaciones de Colombia. Puesto que tener un exceso de fondos en Colombia puede suponer un riesgo, *Partners* Colombia debe consultar con la sede central de *Partners* para determinar el mejor curso de acción para rectificar la situación.

6.5 Políticas generales para el manejo de efectivo

A continuación se presentan los lineamientos generales que *Partners* Colombia debe cumplir para asegurar el cumplimiento y la salvaguarda del efectivo.

6.5.1 Uso de cajas fuertes

Partners Colombia está obligada a utilizar una caja fuerte para guardar el dinero en efectivo de la oficina. El acceso a la caja fuerte debe estar estrictamente controlado. Únicamente el PD y el Director Financiero de FO deberán conservar un juego de llaves.

6.5.2 Minimizar las transacciones en efectivo

Dados los riesgos inherentes al manejo de dinero en efectivo, *Partners* Colombia debe utilizar siempre que sea posible otros medios de pago, como una tarjeta de débito bancaria, cheques o transferencias bancarias, y evitar el uso de caja chica y anticipos. El pago máximo en efectivo

que se permite es de 25,00 dólares. Las transacciones que superen este umbral deberán realizarse con otro método de pago, como un cheque o una transferencia bancaria.

6.5.3 Prueba de recepción por parte del beneficiario

Para evitar la duplicación de pagos o las reclamaciones por discrepancias, todos los pagos en efectivo deben estar documentados con una prueba de recepción del beneficiario. Esto significa que el destinatario del pago debe firmar que el efectivo se recibió en su totalidad en el momento del pago. Debe prepararse un recibo numerado por duplicado indicando el importe y la fecha, y el destinatario deberá firmarlo. Debe entregarse una copia al beneficiario y la otra deberá conservarse e incluirse en la documentación del comprobante.

6.5.4 Recuentos periódicos de efectivo. Certificación de caja chica

Los saldos de efectivo deben contarse físicamente de forma periódica para garantizar que los saldos del libro de efectivo/recibos coinciden con el efectivo real disponible. Estos recuentos de efectivo deben realizarse de acuerdo con la [Sección 6.1 Caja chica](#). Las certificaciones de caja chica deben ajustarse a las siguientes pautas generales:

- El recuento de efectivo debe realizarse de forma discreta, fuera de la vista general y sin interrupciones.
- Al menos dos personas deberán realizar los recuentos. Uno debe servir como contador y el otro como testigo del recuento. En el [Anexo E](#) se encuentra un modelo de certificación de caja chica que deberá ser completado cada vez.
- El recuento de efectivo debe realizarse cada mes y de forma aleatoria. Tenga en cuenta que la sede central de *Partners* se reserva el derecho de solicitar una certificación de caja chica en cualquier momento.
- Cualquier excedente o déficit debe registrarse en el libro de caja a final de mes para conciliarlo con el recuento final. Las discrepancias no pueden trasladarse a períodos futuros. Habrá que investigar la causa de los excedentes o déficits y tomar las medidas oportunas para que no se produzcan en el futuro. Cualquier discrepancia debe ser notificada a la sede central de *Partners*.

7. Políticas generales de *Partners* Colombia

7.1 Política anticorrupción

Partners Colombia y sus filiales deberán tener tolerancia cero contra el soborno y la corrupción. El objetivo de la política anticorrupción es garantizar la existencia de procedimientos adecuados contra la corrupción y el soborno para evitar cualquier violación de las leyes y reglamentos pertinentes. Esta política se aplica a todos los funcionarios, directores, accionistas, empleados y representantes de terceros designados. Para obtener una copia de la política completa, consulte el Manual general de la Oficina Local de *Partners*.

7.2 Contra la discriminación

Partners Colombia define la discriminación como toda distinción, exclusión o preferencia basada en el género, la raza, la lengua materna, el color, el sexo, la religión, la edad, el embarazo o la maternidad, la opinión política, la orientación sexual, la discapacidad o la afección médica, la situación económica, la filosofía, la procedencia nacional o familiar o el origen social, que tenga como consecuencia la destrucción o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. La Constitución colombiana establece que las personas son iguales ante la ley y gozan de la misma protección y garantías (artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo).

Partners Colombia promueve la diversidad y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo de acuerdo con todas las leyes locales aplicables. Si cree que ha sido víctima de algún tipo de discriminación o tiene conocimiento de dicha conducta, debe notificarlo inmediatamente a su supervisor, al PD o a la sede central de *Partners*. Un empleado que haya hecho una denuncia de conducta cuestionable y que posteriormente crea que ha sido objeto de represalias de cualquier tipo por parte de cualquier empleado de *Partners* Colombia o de la sede central de *Partners*, deberá informar inmediatamente al PD o a la parte correspondiente de la sede central de *Partners*. Cualquier persona que sea descubierta incurriendo en cualquier tipo de discriminación ilegal será objeto de medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

Todos los empleados de *Partners* Colombia tienen la responsabilidad de mantener la honestidad, la integridad y la eficiencia, y de asegurar su conducta y compromiso con los más altos estándares éticos. Es importante destacar que todos los empleados son importantes. El

desarrollo y el éxito de *Partners* Colombia depende del interés y la creatividad de sus empleados en el trabajo. Deberán mantener buenas relaciones y tratar a los demás con amabilidad, creando un entorno de trabajo armonioso y excelentes relaciones con los empleados, incluida la igualdad de oportunidades sin discriminación ni acoso.

7.3 Contra el acoso sexual

Partners Colombia prohíbe toda forma de acoso sexual de conformidad con la Ley n.º 1010 de 2006 de Colombia. El acoso sexual se refiere a cualquier comportamiento físico, verbal o no, de naturaleza sexual, que afecte a la dignidad de las mujeres y los hombres, y que se considere inapropiado, irrazonable y ofensivo para el trabajador.

La evidencia de acoso sexual en el lugar de trabajo se establece si los trabajadores perciben que su reacción a dicho comportamiento:

1. es una condición para mantener el trabajo y/o;
2. tendrá un impacto en las decisiones relativas a su trabajo y/o;
3. tendrá un impacto en su desempeño.

El acoso sexual también puede provenir de un comportamiento que cree un entorno hostil, amenazante y humillante. *Partners* Colombia se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo libre de cualquier forma de discriminación verbal o física y de abuso basado en el género, la raza, la lengua materna, el color, el sexo, la religión, la edad, el embarazo o la maternidad, la opinión política, la orientación sexual, la discapacidad o la afección médica, la situación económica, la filosofía, el origen nacional o familiar o el origen social, o por cualquier otro motivo. La política de *Partners* Colombia es prohibir el acoso entre empleados. El objetivo de esta filosofía no es regular el comportamiento moral de los empleados, sino garantizar un comportamiento profesional en el trabajo. El acoso laboral se refiere al uso de epítetos, apodos, amenazas, comentarios despectivos, bromas ofensivas, insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales y cualquier otro tipo de contacto verbal o físico similar. Cualquier empleado que considere que es objeto de discriminación y acoso, deberá denunciar esta situación a su jefe inmediato, al PD o a la sede central de *Partners*, para que se realice la investigación correspondiente y se tomen las medidas que el caso amerite.

7.4 Violencia y acoso laboral

Para proteger el bienestar de nuestro personal de casos de violencia en el lugar de trabajo, *Partners Colombia* ha implementado una política de prevención de la violencia. *Partners Colombia* cree firmemente que todos los empleados deben ser tratados con dignidad y respeto y que cada empleado es responsable de sus acciones y consecuencias. Por tanto, no se tolerarán los actos de violencia ni las amenazas de violencia. Está estrictamente prohibido llevar armas, incluidas, entre otras, armas de fuego y cuchillos, en las instalaciones de la empresa o de los clientes. Además, *Partners Colombia* no permite el acoso laboral. *Partners Colombia* define el acoso laboral como "un comportamiento inapropiado repetido, directo o indirecto, ya sea verbal, físico o de otro tipo, realizado por una o varias personas contra otra u otras, en el lugar de trabajo y/o en el transcurso del mismo." Este comportamiento viola el Código de Ética de la empresa, que establece claramente que todos los empleados serán tratados con dignidad y respeto. El acoso puede ser intencionado o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se presenta una acusación de acoso, la intención del presunto acosador es irrelevante y no se tendrá en cuenta a la hora de aplicar la disciplina. Al igual que en el caso de acoso sexual, lo importante es el efecto de la conducta sobre el individuo. *Partners Colombia* considera los siguientes tipos de comportamiento como ejemplos de acoso:

- Acoso verbal: calumniar, ridiculizar o difamar a una persona o a su familia; poner apodosos persistentes que sean hirientes, insultantes o humillantes; utilizar a una persona como blanco de bromas; hacer comentarios abusivos y ofensivos.
- Acoso físico: empujones, empujones, patadas, tocar con el dedo, zancadillas, agresiones o amenazas de agresión física; daños a la zona de trabajo o a la propiedad de una persona.
- Acoso gestual: gestos o miradas intimidatorias no verbales que transmiten mensajes amenazantes.
- Exclusión: excluir o despreciar social o físicamente a una persona en actividades relacionadas con el trabajo.

Cualquier infracción a esta política puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Además, los empleados tienen el "deber de avisar" a sus supervisores, al PD o a la sede central de *Partners* sobre cualquier actividad, situación o incidente sospechoso en

el lugar de trabajo que parezca problemático. Esto incluye, entre otros, amenazas o actos de violencia, comportamiento agresivo y comentarios u observaciones amenazantes. Aunque *Partners* Colombia no puede garantizar la seguridad de los empleados, todos los informes serán investigados de forma rápida y exhaustiva.

7.4.1 Procedimiento de denuncia contra acoso/intimidación

Si cree que ha sido objeto de un acoso prohibido o tiene conocimiento de una conducta de este tipo, debe notificar el incidente de inmediato. Pedimos que cualquier persona que haya presenciado o haya sido objeto de acoso se ponga en contacto con nuestro asesor independiente de recursos humanos (RH), Foster Thomas. Se ha establecido una línea telefónica confidencial en el +1 (443)-951-4951 para que pueda comunicar sus inquietudes a través de un mensaje de voz. El buzón de voz es supervisado por un consultor de RR. HH. de la compañía Foster Thomas que revisará todos los mensajes y se pondrá en contacto con usted de inmediato para analizar su inquietud y poder tener una comprensión completa de la situación. A continuación, el asesor de recursos humanos presentará un resumen de la situación al Comité de Ética del Consejo. A continuación, el Comité de Ética revisará el caso y determinará si debe remitirse al Presidente (o, en circunstancias apropiadas, a otro miembro de la alta dirección o al PD) para que adopte medidas adicionales. Si el denunciante no proporciona información de identificación en el mensaje, Foster Thomas transmitirá la queja directamente al Comité de Ética para su revisión.

Como alternativa, o además de la línea directa confidencial, puede denunciar el acoso a su supervisor, al PD o a la sede central de *Partners*, según le resulte cómodo. Estas quejas deben registrarse por escrito, ya sea por el denunciante o por el supervisor/PD al que se le informa. En el [Anexo F](#) hay disponible un formulario de denuncia de acoso. Cualquier supervisor o PD que tenga conocimiento de un posible acoso o represalia debe avisar inmediatamente a un miembro de la sede central de *Partners* para que pueda investigarse de manera oportuna y confidencial.

Todas las denuncias de acoso se investigarán rápida y minuciosamente, y cada denuncia se tratará de la forma más confidencial posible según las circunstancias. Las quejas serán investigadas imparcialmente y si se comprueba que son veraces, *Partners* Colombia tomará

medidas correctivas inmediatas. Cualquier persona que se descubra que ha incurrido en acoso será objeto de las medidas disciplinarias pertinentes, que pueden incluir el despido.

7.4.2 Protección contra las represalias por denuncia de acoso/intimidación

Partners Colombia prohíbe cualquier tipo de represalias contra los empleados que ejerzan legítimamente sus derechos en virtud de esta política o que participen en una investigación. No debe haber interferencia, coacción, discriminación, represalias ni venganza contra ningún empleado por presentar una queja o informe veraz y de buena fe. Los empleados que crean que están siendo discriminados por haber presentado legítimamente una queja o por haber participado de manera veraz en una investigación deben notificarlo inmediatamente a su supervisor, al PD o a la sede central de *Partners*.

7.5 Libertad de asociación

Colombia ha ratificado el Convenio n.º 087 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio n.º 098 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. La Constitución colombiana de 1991 establece el derecho de asociación en su artículo 38; en su artículo 55 el derecho a la negociación y a la contratación colectiva y en su artículo 56 el derecho a la huelga.

Según el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos tienen derecho a afiliarse o federarse entre sí.

Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus deberes, a la legislación aplicable y a los principios democráticos. Los sindicatos están sujetos a la inspección y vigilancia del gobierno. El derecho a realizar huelgas está regulado en lo que respecta a los servicios públicos y el orden. Los trabajadores y empleados, sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las organizaciones que consideren convenientes, así como a afiliarse a estas con la única condición de observar su estatus.

Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de trabajadores. Los estatutos regularán la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que el sindicato haya

establecido con las contribuciones de sus miembros. Además, las huelgas son legales siempre que se realicen en los términos descritos en los artículos 444 y 445 del Código de Trabajo.

7.6 Libertad de trabajo

De acuerdo con el artículo 8 del Código de Trabajo colombiano, *Partners* Colombia reconoce la libertad de trabajo. Nadie puede limitar o impedir a otro que se dedique a su profesión, industria o comercio que le agrade, siendo su ejercicio lícito, sino por resolución de autoridad competente destinada a proteger los derechos de los trabajadores o de la sociedad, en los casos previstos por la ley.

7.7 Contra el trabajo forzado

Partners Colombia prohíbe todo tipo de trabajo forzado. Se entenderá por trabajo forzado todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de cualquier sanción y para el cual el individuo no se ha ofrecido voluntariamente. Ningún ciudadano puede ser obligado a realizar trabajos forzados, salvo en caso de condena legal.

7.8 Conflicto de intereses

Partners Colombia requiere que todos los posibles conflictos de interés sean reportados inmediatamente al PD y a la sede central de *Partners*. Un conflicto de intereses personal es una situación en la que un empleado, o un representante de la entidad, tiene un interés financiero, una actividad personal o una relación que podría perjudicar la capacidad del empleado para actuar imparcialmente cuando realiza actividades en nombre de *Partners* Colombia. Para evitar un conflicto de intereses, *Partners* Colombia no permite que ningún empleado, representante de la entidad o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado reciba una subadjudicación o tenga algún interés financiero o de otro tipo en la entidad seleccionada para una subadjudicación sin revelar el conflicto. Además, los empleados y representantes de *Partners* Colombia no deben solicitar ni aceptar gratificaciones, favores o cualquier cosa de valor monetario de los subdestinatarios o posibles subdestinatarios. Cualquier negocio externo de los empleados de *Partners* Colombia debe ser legal y no entrar en conflicto de ninguna manera con las operaciones de *Partners* Colombia. Los tratos comerciales externos incluyen, entre otros, cualquier inversión, préstamo, empleo o propiedad de negocios por parte de los empleados de *Partners* Colombia.

Además, los contratos o transacciones (i) entre *Partners* y uno o más de sus miembros de la Junta Directiva, funcionarios o empleados, o (ii) entre *Partners* y cualquier corporación, sociedad, asociación u otra organización en la que uno o más de sus miembros de la Junta Directiva, funcionarios o empleados sean directores o funcionarios, o tengan un interés financiero, no serán nulos o anulables únicamente por esta razón, o únicamente porque el miembro de la Junta Directiva, funcionario o empleado esté presente o participe en cualquier reunión que autorice el contrato o transacción, o únicamente porque sus votos sean contados para tal fin, si:

1. los hechos materiales relativos a la relación o el interés se revelan o son conocidos por la Junta Directiva, y la Junta Directiva, de buena fe, autorizó el contrato o la transacción por los votos afirmativos de la mayoría de los miembros del consejo o funcionarios desinteresados, aunque los miembros del consejo o funcionarios desinteresados puedan entonces llegar a ser menos del quórum; o
2. los hechos materiales relativos a la relación o el interés se revelan o son conocidos por la Junta Directiva y los funcionarios que votan al respecto y el contrato o la transacción se aprueba específicamente de buena fe por un voto de la Junta Directiva; o
3. el contrato o la transacción son justos para los socios desde el momento en que son autorizados, aprobados o ratificados por la Junta Directiva.

Los miembros comunes o interesados de la Junta Directiva o los funcionarios pueden ser contados para determinar el quórum en cualquier reunión de la Junta Directiva que autorice el contrato o transacción, siempre y cuando la persona o personas interesadas sean excluidas de la sala durante la discusión del contrato o transacción en cuestión y durante la votación al respecto.

7.9 Confidencialidad

El trabajo de *Partners* Colombia hace que sea esencial que los empleados y consultores no divulguen información propietaria de la empresa a menos que sea expresamente autorizado por un funcionario de la misma. Los empleados y contratistas independientes de *Partners* Colombia pueden tener acceso y conocer información propietaria y confidencial como listas de clientes, tarifas, registros financieros, estructura interna, políticas internas, publicaciones, inventarios, software de computación y documentación relacionada e información similar, que

es propiedad de *Partners* Colombia, y que se utiliza regularmente en la operación del negocio de la empresa. Todos los empleados y consultores se comprometen a no utilizar dicha información propietaria o confidencial obtenida durante la relación laboral o contractual con *Partners* Colombia como medio para obtener un beneficio privado.

Además, cierta información relativa a los negocios de *Partners* Colombia es un activo valioso, especial y único de la empresa. Los empleados y consultores se comprometen a no revelar la información propietaria o confidencial de *Partners* Colombia a ninguna persona o entidad por ningún motivo, excepto cuando se requiera en el curso de la relación laboral o contractual, o se exija por ley o por orden judicial; y además se comprometen a no hacer uso de dicha información en beneficio propio o en beneficio privado de otros.

Todos los archivos, registros, documentos, dibujos, especificaciones, equipos y elementos similares relacionados con el negocio de *Partners* Colombia, incluyendo el software de computadora o la documentación del software, seguirán siendo propiedad exclusiva de *Partners* Colombia y no se reproducirán, transmitirán ni retirarán de las instalaciones de la empresa bajo ninguna circunstancia sin el consentimiento previo por escrito de *Partners* Colombia. Al terminar la relación laboral con *Partners* Colombia, los empleados y consultores deberán devolver todos los bienes de la empresa al PD.

Los empleados y consultores también aceptan que si cualquier secreto comercial, fórmula, dispositivo, tecnología, información técnica, proceso, etc. ("invención") se realiza durante el curso de la relación laboral o contractual, individualmente o en conjunto con otros, con los equipos, suministros, instalaciones, secretos comerciales o tiempo de *Partners* Colombia, o que se relacione con el negocio de *Partners* Colombia, o que resulte de cualquier trabajo realizado por ellos para *Partners* Colombia, dicha invención pertenecerá a *Partners* Colombia y a la sede central de *Partners*, que tendrá plena autoridad para usarla, transferirla o licenciarla. *Partners* Colombia y la sede central de *Partners* tendrán el derecho de mantener dicha invención como un secreto comercial si así lo deciden. Se acuerda además que *Partners* Colombia no está obligada a designar al empleado o consultor como inventor o autor de cualquier invención si se distribuye públicamente o de otra manera. Cualquier infracción a esta política puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

7.10 Lugar de trabajo libre de drogas

Es política de *Partners* Colombia proporcionar a los miembros del personal un ambiente de trabajo libre de problemas asociados con el uso de drogas ilegales. El uso de drogas ilegales es inconsistente con el comportamiento que se espera de los miembros del personal y somete a *Partners* Colombia a riesgos inaceptables de accidentes en el lugar de trabajo u otras fallas que socavarían la capacidad de *Partners* Colombia para operar efectiva y eficientemente.

Además, el uso de drogas ilegales es contrario a la misión de *Partners* Colombia, que incluye la provisión de educación para la prevención de drogas a las comunidades de América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Para llevar a cabo esta misión, los empleados de *Partners* deben dar ejemplo con su comportamiento dentro y fuera del lugar de trabajo. Por lo tanto, los empleados que se encuentren involucrados en el uso de drogas ilegales o en la fabricación, distribución o dispensación ilegal de una sustancia controlada, ya sea dentro o fuera del lugar de trabajo de *Partners* Colombia, estarán violando las políticas de *Partners* Colombia y estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Cada miembro del personal debe estar de acuerdo en notificar a *Partners* Colombia de cualquier condena del estatuto penal de drogas por una violación ocurrida en el lugar de trabajo a más tardar cinco (5) días después de dicha condena. El incumplimiento de esta política dará lugar a medidas disciplinarias.

7.11 Lugar de trabajo libre de humo

Es política de *Partners* Colombia prohibir el consumo de tabaco en todas las instalaciones de *Partners* Colombia con el fin de proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados. Fumar se define como el "acto de encender, fumar o llevar un cigarro, un cigarrillo o una pipa de cualquier tipo encendidos o humeantes".

La política de lugares de trabajo libres de humo se aplica a:

- todas las áreas del edificio *Partners* Colombia;
- todos los visitantes de *Partners* Colombia;
- todo el personal y los consultores que trabajen en las instalaciones de *Partners* Colombia.

Se permite fumar en el exterior del edificio, donde está designado. Los empleados que infrinjan la política sobre el consumo de tabaco serán objeto de medidas disciplinarias.

7.12 Política sobre el alcohol

Un empleado cuyo consumo de alcohol afecte negativamente el rendimiento laboral está sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. *Partners* Colombia también puede requerir que un empleado busque asistencia y/o servicios de asesoramiento como condición de empleo en circunstancias apropiadas.

7.13 Código de ética

Partners Colombia ha establecido el siguiente Código de Conducta. En consecuencia, ha incorporado estas normas, no solo en relación con sus empleados, sino también con sus consultores, y cuando el incumplimiento de todas o de una de ellas sea una causa que justifique el cese de un contrato de trabajo o el fin de un empleo específico. Se espera que cada empleado, voluntario, consultor y representante y miembro de la red de *Partners* se adhiera a un alto nivel de conducta ética. El buen nombre de *Partners* Colombia depende de la forma en que su red y sus representantes realicen sus negocios y de la forma en que el público perciba esa conducta. Las acciones poco éticas, o la apariencia de acciones poco éticas, no son aceptables.

A continuación se presentan los principios del Código de conducta estándar de *Partners* Colombia:

1. La explotación y el abuso sexual por parte de los empleados es una falta grave que puede dar lugar a la rescisión del contrato del empleado.
2. La actividad sexual con niños (menores de 18 años) está prohibida, independientemente de la edad legal establecida en el país. No se acepta como defensa que haya una valoración errónea de la edad del niño.
3. Se prohíbe el intercambio de dinero, empleo de bienes o servicios por sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento utilizadas para humillar, degradar o explotar. Esto incluye el intercambio de ayuda que deba dirigirse a los beneficiarios.
4. Las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios están fuertemente censuradas porque se basan en desigualdades inherentes. Este tipo de relación transgrede y vulnera la credibilidad e integridad de la labor de asistencia humanitaria.

5. En caso de que un empleado de la Sección humanitaria tenga conocimiento o haga referencia a un comportamiento sospechoso relacionado con el abuso sexual por parte de un compañero de trabajo, ya sea que trabaje en la misma oficina o no, deberá informarlo a su supervisor o a la sede central de *Partners*.
6. El personal humanitario debe crear y mantener un entorno que evite la explotación y el abuso sexual y puede promover la aplicación de un código de conducta. Los directivos de todos los niveles tienen responsabilidades especiales para apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno.
7. Todas las personas que interactúen con la red de *Partners* o la representen deberán mantener la confidencialidad de la información que les ha sido confiada por *Partners* Colombia y cualquier otra información confidencial sobre la organización, sus actividades, socios, financiadores, partes interesadas o proveedores, que les llegue de cualquier fuente, excepto cuando su divulgación esté autorizada o sea un mandato legal.
8. Las personas que interactúen o representen a *Partners* Colombia en un país extranjero serán responsables de conocer y cumplir estas leyes. Además, cualquier persona que interactúe con la red de *Partners* o la represente también debe procurar entender y respetar las culturas y costumbres de los países en los que opera *Partners*. Cualquier persona que trabaje en el ámbito internacional debe conocer la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. La ley prohíbe dar cualquier cosa de valor a los funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener o mantener negocios. Está prohibido que cualquier representante de *Partners* Colombia o de su red participe en sobornos, comisiones, pagos u otras prácticas comerciales corruptas. También es política de *Partners* Colombia cumplir plenamente con todos los controles y regulaciones aplicables de exportación, aduanas y comercio de los Estados Unidos, los requisitos de licencia, marca registrada o derechos de autor y otras leyes pertinentes de los Estados Unidos e internacionales.
9. *Partners* Colombia pretende proporcionar un ambiente agradable, saludable, cómodo y profesional, libre de intimidación, hostilidad u otras ofensas que puedan interferir con el cumplimiento de nuestra misión. Además, *Partners* Colombia no tolera la discriminación por razones de género, raza, lengua materna, color, sexo, religión, edad, embarazo o maternidad, opinión política, orientación sexual, discapacidad o afección

de salud, situación económica, filosofía, origen nacional o familiar u origen social, o cualquier otra característica legalmente prohibida. El acoso o la discriminación basada en el sexo, o cualquier otra base legalmente prohibida es ilegal y es contraria a la política de *Partners* Colombia.

Si tiene conocimiento o sospecha de una infracción de las leyes, normas o reglamentos aplicables o de este Código, deberá comunicar inmediatamente esa información al PD y a la sede central de *Partners*. Las personas también pueden ponerse en contacto con la línea directa confidencial de *Partners* en el número +1 (443)-951-4951. La sede central de *Partners* determinará, o designará a las personas adecuadas para que determinen las acciones apropiadas en respuesta a las violaciones de este Código.

Partners Colombia prohíbe cualquier tipo de represalia contra cualquier persona que denuncie de buena fe una presunta violación o que participe en una investigación. No habrá interferencias, coacciones, discriminación, represalias ni venganzas contra ninguna persona por presentar una queja válida y veraz o un informe de buena fe sobre una infracción. Nada en esta política pretende, ni debe ser interpretado, como una limitación de sus derechos en virtud de cualquier ley federal, estatal o local aplicable.

7.14 Política de quejas

Partners Colombia proporcionará a los empleados la oportunidad de hacer del conocimiento de la dirección los problemas e inquietudes relacionados con el trabajo y resolver dichos problemas de forma justa y rápida. Cualquier empleado que considere que ha sido tratado de forma injusta o no equitativa en relación con una condición o acción que afecte al empleo, debe informar al DP, a la sede central de *Partners* o a la línea telefónica confidencial +1 (443)-951-4951.

7.15 Política de denunciantes

Los empleados tienen el deber de cumplir con todas las leyes aplicables y de ayudar a *Partners* Colombia a garantizar el cumplimiento legal. *Partners* Colombia alienta a sus empleados a denunciar actividades indebidas en el lugar de trabajo y protegerá a los empleados de las represalias por hacer cualquier denuncia de buena fe. Los empleados tienen derecho a

denunciar, sin sufrir represalias, cualquier actividad de la organización o de sus empleados que el empleado crea razonablemente:

- que viole cualquier ley local, estatal o federal;
- que viole o suponga el incumplimiento de cualquier norma o reglamento local, estatal o federal;
- que viole las responsabilidades fiduciarias de una empresa con sus accionistas o empleados.

Además, los empleados pueden negarse a participar en una actividad que suponga una violación o incumplimiento de cualquier estatuto, norma o reglamento local, estatal o federal. Los empleados también están protegidos contra las represalias por haber ejercido cualquiera de estos derechos en cualquier empleo anterior. Las leyes de protección de los denunciantes no autorizan a los empleados a violar un privilegio confidencial de la organización (como el privilegio abogado-cliente) o a revelar indebidamente información de secreto comercial.

7.15.1 Procedimiento de presentación de quejas por los denunciantes

Cualquier empleado que sospeche de una violación de la ética o del cumplimiento legal debe informar de la situación a su supervisor, al PD, a la sede central de *Partners* o a la línea telefónica confidencial +1 (443)-951-4951.

7.15.2 Protección contra las represalias por quejas de un denunciante

Se prohíbe a *Partners* Colombia despedir a un empleado o tomar otra acción laboral adversa contra un empleado en represalia por la queja de buena fe del empleado sobre los riesgos de seguridad y salud u otras violaciones de la ley en el lugar de trabajo y el medioambiente.

7.16 Conflictos laborales

Los conflictos laborales se regirán por el Título II, Segunda Parte, del Código Sustantivo del Trabajo. En el caso de que se produzca un conflicto laboral, los empleados y *Partners* Colombia trabajarán para solucionar y rectificar inmediatamente el conflicto y mantendrán conversaciones amistosas directas para ello. En el caso de que el conflicto laboral no pueda ser resuelto entre las dos partes, los trabajadores decidirán en una reunión de asamblea, en la que se podrá solicitar la participación del "Ministerio del Trabajo", si el conflicto se resuelve por un

tribunal de arbitraje o si se organiza y despliega una huelga, se enviará al "Ministerio de Trabajo" toda la documentación pertinente y el acta de la reunión de la asamblea.

En caso de que el litigio se someta a un tribunal de arbitraje, este podrá llevar a cabo una investigación para determinar las causas del litigio. El tribunal de arbitraje decidirá sobre todos los conflictos relacionados con los salarios, las condiciones de trabajo que no estén determinadas por las disposiciones legales, reglamentarias, los convenios colectivos o los acuerdos en vigor, así como los relacionados con la negociación y la revisión de los términos de los convenios colectivos.

7.17 Higiene, salud y seguridad en el trabajo

Partners Colombia tomará todas las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los empleados. Para asegurar esto, *Partners* Colombia tomará las medidas necesarias que están dirigidas a:

- prevenir accidentes laborales;
- garantizar que toda la maquinaria, equipos y otras operaciones cuenten con medidas de seguridad y se mantengan en buen estado y sean objeto de inspecciones y mantenimientos periódicos;
- prevenir enfermedades profesionales;
- prevenir incendios;
- proporcionar un entorno de trabajo sano y limpio;
- proporcionar la ropa y el equipo necesarios para garantizar una protección adecuada;
- proporcionar guardias de seguridad para la oficina cuando sea necesario;
- advertir a los empleados de cualquier peligro en el lugar de trabajo que pueda afectar su salud;
- llevar a cabo actividades de formación sobre higiene y seguridad en el trabajo cuando sea necesario;
- garantizar una higiene adecuada en las instalaciones sanitarias;
- garantizar que se mantenga una higiene adecuada en las instalaciones donde se preparen alimentos o bebidas; y
- mantener un botiquín de primeros auxilios en la oficina.

Todos los empleados comparten la responsabilidad de la seguridad en el trabajo. El PD es responsable de desarrollar la conciencia de seguridad y garantizar que todas las operaciones se realicen teniendo en cuenta la seguridad y la salud de todos los empleados implicados. Los empleados son responsables de practicar continuamente la seguridad mientras realicen sus tareas laborales. Se anima a los empleados a estar atentos a las condiciones inseguras y comunicarlas rápidamente al PD. Todas las denuncias pueden hacerse sin temor a represalias. *Partners Colombia* se asegurará de que todos los trabajadores estén asegurados contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo con la legislación colombiana.

7.17.1 Limpieza

La seguridad está directamente relacionada con el orden y la limpieza. Los objetos fuera de lugar pueden provocar accidentes y lesiones, y la falta de limpieza puede convertirse rápidamente en un riesgo para la salud. Además, nuestra oficina es el reflejo de nuestro personal y de la organización ante los invitados externos, por lo que es responsabilidad compartida de todos proyectar la mejor impresión posible.

Se espera que los empleados mantengan sus áreas de trabajo limpias, organizadas y libres de desorden u objetos que puedan interferir con el proceso de trabajo o causar accidentes. Los empleados deben ayudar a mantener las áreas públicas presentables:

- al devolver las herramientas y los suministros a su lugar y condición adecuados después de su uso;
- al eliminar correctamente la basura y limpiar los derrames u otros desórdenes;
- al almacenar los alimentos limitados en el refrigerador y consumirlos o retirarlos rápidamente;
- al asegurarse de que los vestíbulos, los pasillos y otras zonas visibles al público estén libres y despejadas de obstáculos peligrosos u objetos antiestéticos;
- al informar inmediatamente sobre los problemas de seguridad y mantenimiento.

7.17.2 Notificación de lesiones relacionadas con el trabajo

Los empleados deben informar inmediatamente de todas las enfermedades relacionadas con el trabajo, lesiones o exposición a enfermedades profesionales al PD o a la sede central de *Partners*. El empleado deberá rellenar el Formulario de informe de incidentes del trabajador,

que se encuentra en el [Anexo G](#). Una vez que se haya informado, el PD, junto con la sede central de *Partners*, determinará los pasos a seguir.

Partners no discrimina ni toma represalias contra los empleados que hayan presentado un informe legítimo de lesiones relacionadas con el trabajo. Los supervisores no tomarán ni amenazarán con ninguna acción para obligar o persuadir a los empleados a no hacer un informe de lesiones relacionadas con el trabajo.

8. Reclutamiento y contratos laborales

8.1 Proceso de solicitud de personal

Después de que se publique y esté disponible un puesto, el solicitante deberá rellenar el Formulario de solicitud de personal, cuya plantilla se proporciona en el [Anexo H](#). A continuación, el solicitante enviará la solicitud completa al PD. Solo la lista final de candidatos que cumplan los requisitos se enviará al supervisor del puesto y a la sede central de *Partners*, que procederán al proceso de reclutamiento, con el apoyo del PD. Tenga en cuenta que todo el reclutamiento de personal será interno y/o externo.

8.1.1 Reclutamiento interno

Con el fin de promover al máximo la promoción dentro de *Partners* Colombia, el puesto vacante podrá ser ocupado por cualquier empleado que esté interesado y que, tras la evaluación, cumpla con los requisitos para cubrir la vacante. Si la promoción se realiza internamente, el empleado puede tener derecho a un aumento de sueldo y a otros cambios según lo determine el nuevo puesto.

8.1.2 Reclutamiento externo

Cuando sea necesario el reclutamiento externo para una vacante, la oferta de trabajo debe anunciarse y promocionarse activamente a nivel local e internacional. El anuncio debe ser claro, preciso y breve, pero también debe proporcionar las condiciones, la formación y la experiencia necesarias, y cómo presentar una solicitud. Como mínimo, los avisos de publicidad proporcionarán:

1. los términos de referencia;
2. la información sobre la formación y experiencia necesarias del candidato;

3. el lugar y plazo de presentación de solicitudes.

El PD revisará todos los currículums recibidos; los que cumplan los criterios de selección se remitirán al supervisor del puesto y a la sede central de *Partners*.

8.1.3 Transferencia dentro de *Partners* Colombia

La transferencia de un empleado significa pasar de un departamento a otro, a un puesto similar. El salario se mantiene sin cambios. No se trata de una medida disciplinaria. La transferencia de un empleado se realiza:

1. por decisión del PD, cuando sea en interés de *Partners* Colombia y de la sede central de *Partners*;
2. a petición del empleado, el caso será considerado según las posibilidades dentro de *Partners* Colombia;
3. a petición de su supervisor inmediato.

Cualquier transferencia de puesto requiere la decisión de los responsables de los dos (2) departamentos afectados, el PD y la sede central de *Partners*.

8.1.4 Promoción dentro de *Partners* Colombia

La promoción no es automática. Sin embargo, tras la evaluación anual de desempeño, un empleado excepcional puede beneficiarse de una promoción si hay disponibilidad dentro de la estructura organizacional de *Partners* Colombia, en función de las necesidades de cada proyecto, y de la disponibilidad de recursos.

8.2 Proceso de selección de personal

Los candidatos, tanto internos como externos, deberán ser examinados y entrevistados. Se organizará un comité de selección que deberá incluir, como mínimo, al supervisor del puesto, al PD y a la sede central de *Partners*. Tendrá dos posibles fases:

1. Una entrevista de los candidatos seleccionados por un comité de selección para evaluar:
 - las cualificaciones del candidato en relación con el perfil del puesto a cubrir;
 - su experiencia anterior;
 - su sentido de la responsabilidad;

- su capacidad para desempeñar las funciones del puesto;
 - su capacidad de comunicación.
2. Una prueba escrita o práctica (si se requiere) para juzgar las calificaciones técnicas del candidato. Esto incluirá una matriz para evaluar a los candidatos mediante un sistema de puntuación. Esto apoyará el proceso de contratación para seleccionar al candidato final para cubrir el puesto.

Nota: algunos proyectos requerirán cualificaciones o requisitos específicos antes de contratar al personal clave. A la hora de contratar a cualquier personal, deben seguirse los requisitos específicos de los donantes.

La información final del candidato se enviará al PD y a la sede central de *Partners* para su aprobación final. Una vez aprobado, el candidato firmará su contrato y se le facilitará su orientación. Todas las cartas o acuerdos de oferta deberán, como mínimo, firmarse por el empleado y el PD.

8.3 Definición de empleado vs. la de contratista

8.3.1 Definición de empleado

El contrato de trabajo es aquel por el que una persona física se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración de acuerdo con el capítulo 1, artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo.

8.3.2 Definición de contratista

Un contratista independiente no presta servicios bajo la dirección y dependencia de otro y no está sujeto a un horario de trabajo específico. Son, por lo tanto, contratistas independientes y no representantes o intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlas con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y de gestión. Pero el beneficiario de la obra o dueño de la misma, salvo que se trate de trabajos ajenos a las actividades normales de su empresa o negocio, responderá solidariamente frente al contratista por el valor de los salarios y prestaciones e indemnizaciones a los que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no

impide al beneficiario estipular con el contratista las garantías del caso o repetir contra él lo pagado a dichos trabajadores (artículo 34, Código Sustantivo de Trabajo). Asimismo, *Partners* en desarrollo de su fin podrá celebrar contratos de prestación de servicios o de consultoría independiente, en los que se hará constar expresamente que el Contratista no tendrá ningún tipo de subordinación y prestará los servicios de forma técnica y por sus propios medios.

8.4 Definición de contrato de trabajo

La legislación laboral colombiana es de carácter territorial. La legislación laboral colombiana es aplicable a todas las relaciones laborales desarrolladas en Colombia, independientemente de la nacionalidad de las partes (empleador

o empleado) o el lugar de ejecución del contrato (artículo 2, Código Sustantivo de Trabajo).

8.4.1 Acuerdos laborales de los empleados

Toda relación en la que una persona se obliga a prestar cualquier tipo de servicio a otra a cambio de una remuneración y bajo la dirección o supervisión de esta, se considera un contrato de trabajo y, como tal, está sujeta a las disposiciones del Código de Trabajo (Capítulo 1, artículo 22 Código Sustantivo de Trabajo).

Según *Partners* Colombia, los contratos individuales de trabajo deben ser escritos, y todos los salarios deben ser cotizados en pesos colombianos al valor bruto. Los contratos de trabajo se redactarán en el idioma español en dos originales, uno de los cuales se entregará a cada una de las partes contratantes. Esto incluye todos los contratos nuevos, modificaciones y/o novaciones.

Todas las prestaciones laborales legalmente establecidas se consideran incluidas automáticamente en cualquier contrato de trabajo. Los términos y condiciones mínimos legales se aplican por defecto, a menos que un convenio colectivo aplicable incluya alguna otra cláusula que mejore las condiciones de empleo para el trabajador.

8.5 Tipos de contratos

A continuación se presentan las opciones de contratos en *Partners* Colombia:

- *Contrato a término fijo*: el contrato a término fijo es aquel cuya duración está fijada de antemano por la voluntad de las partes (Art. 46. Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la Ley 789 de 2002). Su duración no puede ser superior a tres (3) años. Los contratos de trabajo a término fijo con un plazo inferior a un (1) año pueden renovarse por tres (3) plazos iguales o inferiores, tras los cuales cualquier nueva renovación será de un (1) año. Los contratos a término fijo de un año (1) a tres (3) años pueden renovarse indefinidamente. Los contratos de trabajo a término fijo no se convierten nunca en contratos a término indefinido a menos que las partes acuerden el cambio. Si no se desea una renovación, se debe dar un aviso previo de al menos treinta (30) días naturales a la otra parte, antes de la fecha de vencimiento del contrato. Sin embargo, los contratos de trabajo a término fijo con un plazo igual o inferior a treinta (30) días no requieren un aviso previo.
- *Contrato temporal o Contrato ocasional de trabajo*: tiene una duración no superior a un (1) mes y se refiere a actividades distintas de las habituales del empleador (Art. 6 del Código Sustantivo de Trabajo).
- *Contrato civil por prestación de servicios*: la retribución de los servicios no será la de un empleador y un trabajador, sino la de un contratista independiente. Como tal, estos acuerdos no proporcionan beneficios sociales, y la duración del acuerdo se acuerda entre las partes en función del trabajo a realizar. El pago se hará según lo acordado menos la "retención" obligatoria.
- *Contrato de aprendizaje*: este contrato se centra en la formación de los profesionales (artículo 81 del Código Sustantivo de Trabajo). Este contrato no debe exceder de [incluir el número de días y hasta dos años] días y tiene por objeto que una persona adquiera formación en un oficio específico trabajando en las actividades administrativas, comerciales, financieras o de fabricación comunes de la organización. La persona recibirá una manutención y apoyo monetario que no constituirá un salario. (Artículo 30 de la Ley 789 de 2002).
- *Contrato de obra o labor (por la duración de trabajo o servicio contratado)*: la duración del contrato depende de la duración de la obra para la que se ha contratado a la persona. Este trabajo no debe formar parte de las actividades ordinarias de la organización. Es

necesario describir detalladamente las funciones o el trabajo objeto de este contrato y, por ello, debe estar por escrito. Los contratos por la duración del trabajo no se pueden renovar (Artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo).

- *Contrato a término indefinido (o indeterminado)*: el contrato a término indefinido es aquel cuya duración no está prevista de antemano (Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo) y que puede cesar en cualquier momento por voluntad del trabajador o del empleador, sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan la extinción del contrato de trabajo. El contrato de carácter ocasional o temporal que se renueve tácitamente se considerará transformado en un contrato a término indefinido, otorgando al trabajador todos los beneficios y ventajas legales que conlleva.

8.5.1 Estructura de pagos para los contratos de trabajo

Tras la creación de una oportunidad de empleo, el PD debe determinar qué tipo de estructura de pagos para el contrato laboral será necesaria, en función del trabajo a realizar. Existen los siguientes tipos de opciones de pago:

- **Precio fijo**: los acuerdos de consultoría de precio fijo se utilizan principalmente para encargos en los que el contenido y la duración de los servicios y el rendimiento requerido del trabajador son precisamente específicos y, por estas razones, el trabajador puede controlar generalmente el alcance del trabajo y la duración de los servicios. En el marco de un acuerdo de precio fijo, *Partners Colombia* se compromete a pagar al trabajador una cantidad de dinero predeterminada por determinados productos de naturaleza técnica concreta, como informes, diseños de proyectos, etc., que deben entregarse en un plazo determinado y cuya calidad suele ser fácilmente evaluable. Los acuerdos de precio fijo establecen un precio que no está sujeto a ningún ajuste en función de la experiencia del trabajador en la ejecución del contrato. Proporciona el máximo incentivo para que el trabajador controle los costos y tenga un rendimiento eficaz.
- **Basado en el tiempo (por hora, semanal, mensual, etc.)**: en un acuerdo basado en el tiempo, el trabajador presta servicios a una tarifa unitaria predeterminada basada en el tiempo y registra todas las horas trabajadas en el alcance del trabajo. Los acuerdos laborales basados en el tiempo se recomiendan cuando la naturaleza y el alcance de los

servicios prestados son tales que un alcance de trabajo proporcione directrices generales para las actividades que se deban realizar y cuando resulte difícil determinar el tiempo exacto con suficiente precisión, lo que es común en alcances complejos de trabajos.

8.5.2 Estructura salarial

A todos los miembros del personal permanente de la organización, a excepción de los consultores, se les pagará de acuerdo con el esquema de sueldos de *Partners* Colombia.

Cada posición en una categoría concreta se basa en una combinación de:

- a) nivel de responsabilidad;
- b) cualificaciones requeridas para este puesto.

8.6 Contenido de los contratos de trabajo

Según el capítulo 1, artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, los elementos esenciales del contrato de trabajo son:

1. la actividad específica y personal del trabajador, es decir, realizada por ella/él mismo;
2. la continua subordinación o dependencia del trabajador con respecto al empleador permite a este exigir el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, sobre el enfoque, el tiempo o la cantidad de trabajo, e imponer regulaciones que deben mantenerse durante el periodo del contrato. Todo ello sin afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador de acuerdo con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos relacionados con la materia que obligan al país; y
3. un salario como compensación por el servicio.

Además de los componentes anteriores, el contrato de trabajo de *Partners* Colombia deberá contener la siguiente información de acuerdo con el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo:

- Nombre y apellidos del empleado
- Número de identificación (cédula)
- Domicilio de las partes

- Nacionalidad
- Duración y horario de trabajo
- Naturaleza del trabajo a realizar, incluyendo una lista de responsabilidades y tareas
- Lugar o lugares donde se ejecutará el contrato
- Salario, condiciones y plazos de pago
- Firmas de las partes contratantes
- Lugares y fecha de la vinculación del contrato

Asimismo, *Partners* en desarrollo de su fin podrá celebrar contratos de prestación de servicios o de consultoría independiente, en los que se hará constar expresamente que el Contratista no tendrá ningún tipo de subordinación y prestará los servicios de forma técnica y por sus propios medios. "Son contratistas independientes y, por tanto, {empleadores} reales y no representantes o intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la realización de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para ser realizados con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y de gestión. Pero el beneficiario de la obra o dueño de la misma, salvo que se trate de trabajos ajenos a la actividad normal de su empresa o negocio, responderá solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no impide que el beneficiario estipule las garantías del caso con el contratista o repita contra él lo pagado a dichos trabajadores".

8.7 Obligaciones del contrato laboral vinculante

Por un contrato laboral legal, a continuación se detallan las obligaciones y prohibiciones de cada parte contratante de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo.

Las obligaciones de los trabajadores son las siguientes de acuerdo con el artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo:

- Realizar el trabajo personalmente, en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones dadas de forma particular por el empresario o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.

- No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre cosas que tengan carácter reservado o cuya divulgación pueda causar perjuicios al empleador, lo que no impide denunciar ante las autoridades competentes los delitos comunes o las infracciones al contrato o a las normas legales de trabajo.
- Conservar y restaurar en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y los suministros que se han proporcionado y las materias primas sobrantes.
- Mantener rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y colegas.
- Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que considere conducentes a evitar daños.
- Prestar la posible colaboración en casos de accidente o riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o establecimiento.
- Observar con atención y cuidado las instrucciones y órdenes de prevención de accidentes o enfermedades profesionales.
- La trabajadora embarazada debe comenzar a disfrutar de la licencia remunerada al menos una (1) semana antes de la fecha probable de parto.
- Cumplir todas las demás obligaciones que se estipulen específicamente en el contrato.

Las obligaciones de *Partners* Colombia son las siguientes de acuerdo con el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo:

- Poner a disposición de los trabajadores, salvo que se estipule lo contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización del trabajo.
- Conseguir trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales de manera que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
- Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad.
- Pagar la remuneración acordada en las condiciones, periodos y lugares convenidos, previa deducción de cualquier carga legal y contractual para el reembolso de

préstamos, anticipos, pérdidas probadas y daños que afecten a los ingresos, bienes o instalaciones del empleador acordados por el trabajador.

- Mantener un respeto absoluto por la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
- Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales temporales de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que lo notifique al empleador o a su representante con la debida oportunidad y que, en los dos (2) últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa.
- Entregar al trabajador que lo solicite, a la finalización del contrato, una certificación en la que conste el tiempo de servicio, la naturaleza del trabajo y el salario percibido.
- Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y vuelta, si para prestar sus servicios cambió de residencia, salvo que la extinción del contrato se origine por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere establecerse en otro lugar, el (empleador) debe pagarle por su transferencia hasta los gastos que le exigiría volver al lugar donde vivía anteriormente. En los gastos de transferencia del trabajador, se entienden incluidos los de los familiares que conviven con él.
- Cumplir la normativa y mantener el orden, la moral y el respeto a las leyes.
- Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañera/o permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia pagada por duelo de cinco (5) días hábiles.
- Conceder a la trabajadora embarazada una licencia remunerada de forma que tome la licencia una (1) semana antes o dos (2) semanas antes de la fecha probable de parto, según la decisión de la futura madre o según el certificado médico referido.
- Cumplir todas las demás obligaciones estrictamente estipuladas en el contrato.

Las prohibiciones de *Partners* Colombia son las siguientes de acuerdo con el artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo:

- Deducir, retener o compensar cualquier cantidad del número de salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin previa autorización escrita de los mismos para cada caso, o sin orden judicial, con excepción de lo siguiente:
 - Con respecto a los salarios, se pueden hacer deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400.
 - Las cooperativas pueden ordenar retenciones de hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y casos autorizados por la ley.
- Obligar a los trabajadores, de cualquier manera, a comprar mercancías o suministros del empleador.
- Exigir o aceptar dinero del trabajador como prima para ser admitido en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a sus condiciones.
- Limitar o presionar a los trabajadores de cualquier manera en el ejercicio de su derecho de asociación.
- Imponer obligaciones de carácter religioso o político a los trabajadores, o dificultar o impedir el ejercicio del derecho de voto.
- Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en el lugar de trabajo.
- Realizar o permitir todo tipo de rifas, colectas o suscripciones en los centros de trabajo.
- Utilizar las certificaciones [referidas](#) anteriormente para perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que los trabajadores que se retiren o sean retirados del servicio no sean seleccionados en otras empresas.
- Ejecutar o autorizar cualquier acto que viole o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

Las prohibiciones de los empleados son las siguientes de acuerdo con el artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo:

- Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, las herramientas de trabajo y las materias primas o productos elaborados. Sin permiso del (empleador).

- Presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes o drogas enervantes.
- Mantener armas de cualquier tipo en el lugar de trabajo, excepto las legalmente autorizadas por la seguridad.
- Faltar al trabajo sin causa justificada de impedimento o sin permiso del (empleador), excepto en los casos de huelga, en los que deben abandonar el lugar de trabajo.
- Reducir intencionadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspenderlo, promover suspensiones intempestivas del mismo o excitar su declaración o mantenimiento, participando o no en ellas.
- Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier tipo de propaganda en el lugar de trabajo.
- Restringir la libertad de trabajar o no trabajar, de afiliarse o no a un sindicato o de permanecer en él o retirarse.
- Utilizar las herramientas o útiles proporcionados por el (empleador) en objetos distintos del trabajo contratado.

8.8 Rescisión y suspensión del contrato de trabajo

Los contratos de trabajo pueden rescindirse por completo o suspenderse durante un periodo en determinadas circunstancias. La rescisión y suspensión de los contratos de trabajo en Colombia se regirá por las leyes y la jurisprudencia laboral, por lo que se aplicarán las normas establecidas por el Código Sustantivo de Trabajo.

8.8.1 Suspensión temporal del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes

El contrato de trabajo puede suspenderse en los términos del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, de la siguiente manera:

1. Debido a un accidente inevitable o a un hecho fortuito que impida temporalmente su ejecución.
2. Por fallecimiento o inhabilitación del empleador.
3. Por suspensión de actividades o cierre temporal de la empresa, establecimiento o negocio, total o parcialmente, hasta ciento veinte (120) días por razones técnicas o económicas o cualquier otra, independiente de la voluntad del empleador, previa

autorización del Ministerio. El empleador debe informar por escrito a sus empleados de la solicitud que se plantee al respecto.

4. Por permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria.
5. Porque el trabajador sea llamado a prestar el servicio militar. En este caso, el empleador está obligado a mantener el puesto del trabajador hasta treinta (30) días después de la finalización del servicio. Dentro de este plazo el trabajador puede reincorporarse a sus tareas, cuando lo considere conveniente, y el empleador está obligado a admitirlo en cuanto gestione su reincorporación.
6. Por detención preventiva o por arresto correctivo del trabajador que no exceda de ocho (8) días y cuya causa no justifique la rescisión del contrato.
7. Por huelga declarada legalmente.

Desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el (empleador) deberá notificar a los trabajadores, en los casos en que se trate de los tres (3) primeros ordinales del artículo anterior, la fecha de reanudación del trabajo, mediante notificación personal o avisos publicados no menos de dos veces en un periódico de la localidad, debiendo admitir en sus ocupaciones anteriores a todos los trabajadores que se presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación o aviso.

Durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51, se interrumpe la obligación de prestar el servicio prometido para el trabajador, y para el empleador, de abonar los salarios de esos periodos, pero durante la suspensión son abonados por el empleador, además de las obligaciones ya creadas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o enfermedad de los trabajadores. El (empleador) puede descontar estos periodos de suspensión a la hora de liquidar vacaciones, despidos y jubilaciones.

8.8.2 Rescisión del contrato de trabajo

De acuerdo con el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo, existen 2 (dos) formas de rescindir un contrato de trabajo. Tenga en cuenta que hay casos especiales en los que no es posible rescindir un contrato de trabajo sin la autorización del Ministerio de Trabajo o de un Juez de Trabajo, incluso con una causa justa:

- Las trabajadoras por cuenta ajena embarazadas o en periodo de lactancia durante un periodo de hasta seis meses (esta protección se extiende al padre o pareja de hecho que sea trabajador por cuenta ajena cuando la madre esté desempleada e incluida como beneficiaria en la Seguridad Social).
- Empleados con discapacidades mentales o físicas o económicamente vulnerables y en situación de debilidad manifiesta, incluidos los empleados cuyo estado de salud los limite sustancialmente para cumplir con sus obligaciones laborales.
- Empleados a los que les faltan menos de 3 años para cumplir los requisitos para obtener una pensión de jubilación.
- No se puede rescindir a los líderes sindicales a menos que un juez laboral lo autorice y solo por las justas causas establecidas en el Código de Trabajo colombiano y las políticas y/o procedimientos de la empresa.

1) Como cuestión de derecho; el contrato de trabajo se rescinde (artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo):

- a) por fallecimiento del trabajador;
- b) de mutuo acuerdo;
- c) al expirar el término fijo acordado;
- d) por finalización de la obra o trabajo contratado;
- e) por liquidación o cierre definitivo de la empresa o establecimiento;
- f) por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días;
- g) por sentencia ejecutiva;
- h) por decisión unilateral en los casos del artículo 7, del Decreto-Ley 2351 de 1965, y del artículo 6 de esta ley;
- i) por no reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo cuando desaparezcan las causas de la suspensión del contrato.

En los casos contemplados en los incisos e) y f) de este artículo, el empleador deberá solicitar el permiso correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá todo lo relacionado con el permiso en un plazo de dos (2) meses. El cumplimiento injustificado de este plazo hará incurrir al funcionario responsable de la causa en falta sancionable según el régimen disciplinario vigente.

2) *Por voluntad de una de las partes*; existen justas causas para rescindir el contrato de trabajo unilateralmente (Art. 62 del Código Sustantivo de Trabajo):

A.) *Por el empleador con causa justificada*:

1. Si el trabajador ha mentido presentando certificados falsos para su admisión o al propender obtener una ventaja indebida.
2. Cualquier acto de violencia, lesión, maltrato o indisciplina grave en que incurra el trabajador en su trabajo, contra el (empleador), miembros de su familia, personal directivo o compañeros de trabajo.
3. Cualquier acto grave de violencia, insulto o maltrato en que incurra el trabajador fuera del servicio, contra el (empleador), los miembros de su familia o sus representantes y socios, los jefes de taller, los vigilantes o los celadores.
4. Cualquier daño material causado intencionadamente a edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y otros objetos relacionados con el trabajo, así como cualquier negligencia grave que ponga en peligro la seguridad de las personas o las cosas.
5. Cualquier acto inmoral o delictivo que el empleado cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de su labor.
6. Cualquier infracción grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que afecten al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave tipificada como tal en los acuerdos o convenios colectivos, laudos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.
7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, salvo que sea absuelto posteriormente; o el arresto correccional que exceda de ocho (8)

días, o incluso por un tiempo inferior, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.

8. Si el trabajador revela secretos técnicos o comerciales o divulga asuntos de carácter reservado, en perjuicio de la empresa.
9. El bajo rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y el rendimiento medio en tareas similares, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del (empleador).
10. El incumplimiento sistemático, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.
11. Todos los vicios del trabajador que perturben el orden del establecimiento.
12. La reticencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del (empleador) o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
13. La ineptitud del trabajador para realizar el trabajo encomendado.
14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.
15. Enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días, siempre que se conceda previamente el permiso del Ministerio del Trabajo. El despido por esta causa no podrá efectuarse hasta el vencimiento de dicho plazo y no exime al (empleador) de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.

En todos los casos anteriores, la causa concreta deberá ser señalada por el empresario y el trabajador tendrá derecho a defenderse. En los casos de los numerales 9 a 15 de esta sección, para la rescisión del contrato, el empleador deberá dar un aviso previo al trabajador de no menos de quince (15) días.

B.) Por el trabajador con causa justificada:

1. Haber sufrido un engaño por parte del (empleador) en cuanto a las condiciones de trabajo.

2. Cualquier acto de violencia, malos tratos o amenazas graves inferidas por el (empleador) contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los familiares, representantes o dependientes del (empleador) con el consentimiento o la tolerancia de este.
3. Cualquier acto del (empleador) o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el (empleador) no acepte modificar.
5. Cualquier daño causado maliciosamente por el (empleador) al trabajador en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático, sin razones válidas, por parte del (empleador), de sus obligaciones convencionales o legales.
7. La exigencia por parte del (empleador), sin razones válidas, de la prestación de un servicio diferente, o en lugares distintos de aquellos para los que fue contratado, y
8. cualquier infracción grave de las obligaciones o prohibiciones que atañen al empresario, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo de Trabajo, o cualquier falta grave tipificada como tal en los acuerdos o convenios colectivos, laudos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

La parte que rescinda el contrato de trabajo de forma unilateral deberá informar a la otra, en el momento de la rescisión, de la causa o motivo de dicha decisión. Posteriormente, no se pueden invocar válidamente motivos o razones diferentes.

C.) Rescisión sin causa justificada:

En todo contrato de trabajo se contempla la condición de la resolución por incumplimiento del acuerdo, con indemnización por daños y perjuicios a cargo del responsable. Esta indemnización incluye el lucro cesante y los daños indirectos. En caso de rescisión unilateral del contrato de trabajo sin causa justificada por parte del empleador, este deberá indemnizar al trabajador de acuerdo con el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo.

En caso de rescisión sin causa justificada, el empleador debe entregar al trabajador un extracto de cuenta con la información relativa a los pagos a la seguridad social de los últimos tres meses anteriores a la rescisión del contrato. El incumplimiento de este punto hará que la rescisión del contrato no sea válida. (Párrafo 1, artículo 64, Código Sustantivo del Trabajo).

8.8.3 Certificado de trabajo en caso de rescisión

Si algún trabajador lo solicita, a la expiración de cualquier contrato laboral, por cualquier motivo, el empleador deberá entregarle un documento en el que conste:

- fecha de inicio y fin;
- tipo de trabajo realizado;
- salario remunerado.

8.9 Periodo de prueba 2 meses

Todos los nuevos empleados están sujetos a un período de prueba de dos (2) meses para los contratos a término indefinido y de una quinta parte de la duración del contrato para los contratos a término fijo, de acuerdo con el artículo 76 del Código Sustantivo de Trabajo. El periodo de prueba debe estipularse por escrito según el artículo 77 del Código Sustantivo de Trabajo. Durante este periodo de prueba, el trabajador podrá rescindir sus servicios sin previo aviso. Una semana antes de que finalice el periodo de prueba, se evaluará al candidato y si no cumple con los requisitos del puesto podrá ser cesado al final de su periodo de prueba, sin previo aviso, pero tendrá derecho a la Prima y a las vacaciones proporcionales al número de meses de servicio y será compensado por todo el tiempo trabajado. Tenga en cuenta que, cuando se celebren sucesivos contratos de trabajo entre el mismo empleador y el trabajador, la estipulación del período de prueba no es válida, salvo para el primer contrato (artículo 78 del Código Sustantivo de Trabajo).

8.10 Avisos obligatorios para la rescisión de contrato laboral

Ante el incumplimiento de un contrato laboral por cualquiera de las partes, la parte afectada puede rescindir unilateralmente el acuerdo y reclamar daños directos compensatorios, incidentales y consecuentes.

En caso de rescisión unilateral del contrato de trabajo por parte del empresario, o si el incumplimiento del contrato por parte del empleador da lugar a la rescisión unilateral por

parte del trabajador, este tendrá derecho a la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Se requiere un aviso previo por escrito de al menos 15 días en los casos de bajo desempeño. En los casos de mala conducta o de rescisión sin causa, no se requiere aviso, y tales rescisiones pueden ser efectivas inmediatamente (Artículo 70 del Decreto 2351 de 1965 y Artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo).

En el caso de los trabajadores con contrato a término fijo, se exige un aviso previo por escrito con una antelación mínima de 30 días al vencimiento del contrato (artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo).

El contrato de trabajo permanecerá en vigor durante todo el periodo del aviso previo. Si el empleador rescinde inmediatamente el contrato de trabajo, deberá abonar al trabajador el importe de los salarios que hubiera percibido si hubiera trabajado durante el periodo del aviso previo. (Indemnización por notificación).

8.11 Prestaciones legales. Indemnización por despido

La cuantía de la indemnización por despido difiere en varios factores como la antigüedad, el tipo de contrato y la cuantía del salario. *Partners Colombia* seguirá los requisitos establecidos por la legislación colombiana.

En el caso de los empleados que han firmado acuerdos por la duración de un proyecto, la indemnización sería el salario estimado que se le debe al empleado hasta que el proyecto concluya, pero en ningún caso la indemnización puede ser inferior a 15 días de salario (artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo).

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que falte para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del período determinado por la duración de la obra o el trabajo contratado, en cuyo caso la indemnización no será inferior a quince (15) días (artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo).

En los contratos a término indefinido, la indemnización se abonará de la siguiente manera (artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo):

a) Para los trabajadores que perciban un salario inferior a diez (10) salarios mínimos

Período de servicio	Indemnización por despido
Para un servicio de hasta 1 año	30 días de salario
Más de 1 año de servicio continuo	20 días adicionales a los 30 días de salario anteriores por cada uno de los años de servicio posteriores al primero y de carácter proporcional.

legales mensuales:

b) Para los trabajadores que perciban un salario igual o superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales:

Período de servicio	Indemnización por despido
Para un servicio de hasta 1 año	20 días de salario
Más de 1 año de servicio continuo	15 días adicionales a los 20 días de salario anteriores por cada uno de los años de servicio posteriores al primero y de carácter proporcional.

8.12 Mantenimiento de registros del personal

Partners Colombia requiere que toda la documentación relacionada con la convocatoria, contratación, revisión y rescisión de los trabajadores se conserve en expedientes de personal seguros. Estos expedientes deben incluir todas las amonestaciones, advertencias y suspensiones de cada uno de los trabajadores con sus fechas y motivos. Los documentos/disposiciones requeridos por el donante también deben incluirse en el registro de personal. Se deben mantener expedientes/archivos individuales de personal para todos los trabajadores. Toda la información proporcionada por el trabajador es, y sigue siendo, confidencial, y los documentos de su expediente no pueden en ningún caso ser consultados por personal no autorizado.

Para cada miembro del personal de *Partners* Colombia habrá un expediente individual que incluirá:

1. el currículum vitae;
2. el contrato de trabajo;
3. la descripción del trabajo;
4. cualquier documentación que indique un aumento de sueldo;
5. los formularios de evaluación del trabajador;
6. cualquier documento relativo a un cambio de puesto, transferencia o promoción;
7. cualquier carta de oferta o de advertencia;
8. registro de las licencias pagadas o cualquier otra licencia especial solicitada y obtenida;
9. planillas de horarios;
10. todos los documentos relacionados con:
 - a) dimisión;
 - b) revocación;
 - c) baja;
 - d) otras causas de desvinculación.

Partners Colombia se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquier documento presentado por el trabajador. Adicionalmente, de acuerdo con la legislación colombiana, los datos personales de los trabajadores no pueden divulgarse ni utilizarse de ninguna manera (excepto para el reclutamiento de trabajadores y fines internos), a menos que el trabajador lo autorice por escrito (Ley 1583 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).

8.12.1 Acceso a los registros de personal

Las únicas personas en *Partners* Colombia, que tienen acceso a los expedientes de personal son el PD y el Gerente Administrativo. De acuerdo con el derecho de *habeas data*, protegido en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, todo trabajador debe tener acceso a los expedientes que contengan información relacionada con su empleo. Esta revisión debe hacerse en presencia del PD.

9. Horas de trabajo, días de trabajo y días festivos

9.1 Horario normal de trabajo diurno

Las horas de trabajo son el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador. Los periodos de descanso son el tiempo en el que el trabajador no está disponible para trabajar para el empleador.

El horario de trabajo normal (diurno) es de 8 horas diarias y 40 horas semanales.

Partners Colombia considera los siguientes días y horarios de trabajo, en cumplimiento de la legislación colombiana:

Opción A: de lunes a viernes de 8 a 17 horas, es decir, 40 horas de trabajo a la semana.

Opción B: de lunes a viernes de 9 a 18 horas, es decir, 40 horas de trabajo a la semana.

Se analizarán otras opciones según sea necesario y apropiado con el PD y la aprobación previa de la sede central de *Partners*.

El PD, o su delegado, informará a la sede central de *Partners* sobre el horario del personal de *Partners* Colombia de forma semestral, a menos que se produzca algún cambio entre los periodos de información.

Todo el personal está obligado a contabilizar todos los días de trabajo de lunes a viernes (a menos que haya un día festivo federal) al trabajar un día normal o al tomar el tipo de licencia remunerada correspondiente. No existe ninguna excepción a esta regla; independientemente del número de días del mes, deben contabilizarse todos los días laborables de lunes a viernes.

9.2 Horas extras. Trabajo diurno

Las horas extra se refieren a cualquier hora trabajada más allá de las horas normales de trabajo mencionadas anteriormente. Todo el trabajo efectivamente realizado fuera de la jornada laboral normal constituye horas extra y debe ser remunerado como tal, excepto en el caso de quienes ocupen puestos de dirección, confianza o gestión, ya que estos empleados no tienen derecho a realizar horas extra. Las horas extra durante el trabajo diurno se remuneran con un recargo del 25 %. Por lo tanto, todas las horas extra de trabajo diurno se remuneran con 1,25 veces el salario horario diurno. En ningún caso las horas extra, diurnas o nocturnas, podrán superar las dos (2) horas diarias y las doce (12) horas semanales. Sin embargo, *Partners*

Colombia considera que el trabajo diario asignado a sus empleados puede ser realizado como parte de su horario regular. Por lo tanto, salvo en caso de emergencia o fuerza mayor, todas las horas extra deben ser aprobadas por el supervisor. El trabajador que solicite horas extra deberá obtener la aprobación de su supervisor antes de realizarlas. Se pagará cualquier hora extra trabajada sin la aprobación del supervisor. Sin embargo, se tomarán medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Las horas extra no se consideran necesarias por la lentitud de un trabajador en el desempeño de sus funciones, ya sea por el mal desempeño de las mismas y/o por la obligación de buscar o corregir errores.

9.3 Trabajo nocturno

Se considera trabajo nocturno cualquier trabajo realizado entre las 21:00 y las 6:00 horas.

Estas horas se remuneran con un recargo adicional del 35 %. Por lo tanto, todas las horas de trabajo nocturno se remuneran con 1,35 veces el salario por hora, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la remuneración del trabajo en domingos y días festivos.

9.3.1 Trabajo nocturno y horas extras

Las horas extra trabajadas en horario nocturno se abonarán con un incremento del 75 % respecto a las horas nocturnas normales, sin perjuicio de las disposiciones y de las retribuciones adicionales relativas al pago del trabajo en domingos y días festivos no laborables. Por lo tanto, el importe es la tarifa horaria regular multiplicada por 1,75 para la tarifa horaria de día normal.

9.4 Tiempo de descanso y pausa

A continuación se presenta la lista de los tiempos de descanso y pausa asignados a todos los empleados de *Partners* Colombia, de acuerdo con la legislación colombiana:

- Descanso de media hora. El trabajador dispondrá de un descanso de media hora como máximo entre las 12:00 y las 14:00 horas. Este descanso no se computará dentro de las horas normales de trabajo.
- Descanso para mujeres embarazadas. Durante el periodo de embarazo, la mujer tendrá derecho a dos periodos de descanso al día de al menos media hora cada uno, además del descanso a tiempo parcial para la comida.

- Pausa de lactancia. Toda madre que amamante a su hijo podrá, a tal efecto, disponer en su lugar de trabajo de dos pausas de 30 minutos cada una dentro de cada jornada para amamantar a su hijo durante los seis primeros meses. La trabajadora puede optar por juntar las dos pausas para una llegada tardía o una salida anticipada de 60 minutos. *Partners Colombia* concederá descansos adicionales si la trabajadora presenta un certificado médico en el que consten las razones que justifiquen el mayor número de descansos. Estos momentos de descanso son remunerados, de acuerdo con el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

9.5 Día de descanso semanal

Tras un periodo de cinco días de trabajo consecutivos (independientemente del número de horas trabajadas durante este periodo) o de 40 horas semanales (más las horas extra), todos los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado el domingo. Este día de descanso incluye al menos veinticuatro (24) horas consecutivas en domingo. El pago se realiza sobre la base del salario diario para los trabajadores con un salario fijo. En el caso de los que trabajen a destajo, el pago se realiza en función del salario medio diario.

9.5.1 Trabajo en día de descanso semanal

Si por cualquier motivo el trabajador debe desarrollar su tarea en domingo, estas horas se compensan con un recargo del 75 %. Por lo tanto, todas las horas dominicales se compensan con 1,75 veces el salario por hora, sin perjuicio de las disposiciones y de las posibles retribuciones adicionales relativas al pago de las horas extra (diurnas y nocturnas), del trabajo nocturno y de los días festivos.

9.6 Días festivos

Todos los trabajadores de *Partners Colombia* tendrán los siguientes días festivos no laborables de acuerdo con la legislación local colombiana. Si un trabajador debe realizar sus tareas en un día festivo, se le abonará un recargo del 75 %, que no se acumulará con el incremento por trabajo nocturno, horas extras (diurnas o nocturnas) o pago del descanso semanal. Se pueden conceder días festivos adicionales pagados a discreción de la sede central de *Partners*.

Días festivos nacionales que se celebran en Colombia; algunas fechas pueden variar según el año*:

1 de enero	Año nuevo
6 de enero (a menos que caiga en fin de semana, se trasladará al lunes siguiente)	Epifanía
Varía (lunes después del 19 de marzo)	Día de San José
Varía	Jueves Santo
Varía	Viernes Santo
1 de mayo	Día del Trabajo
Varía	Día de la Ascensión
Varía	Corpus Christi
Varía	Fiesta del Sagrado Corazón
Varía	Fiesta de los Santos Pedro y Pablo
20 de julio	Día de la Independencia de Colombia
7 de agosto	Día de la Batalla de Boyacá
Lunes a partir del 15 de agosto	Fiesta de la Asunción
Varía	Día de la Raza
Primer lunes de noviembre	Día de Todos los Santos
11 de noviembre	Día de la Independencia de Cartagena

8 de diciembre	Fiesta de la Inmaculada Concepción
25 de diciembre	Navidad

*La lista actualizada de los días festivos nacionales se publicará a principios de cada año.

9.7 Tiempo compensatorio

Partners Colombia es una organización flexible y humana. Nuestros recursos humanos son nuestro activo más valioso, y queremos construirlos, no agotarlos. En este sentido, se dispone de tiempo para los trabajadores exentos después de períodos de trabajo inusualmente excesivo con la intención de que utilicen este tiempo para ponerse al día en asuntos personales y para descansar. El tiempo compensatorio no está relacionado con las horas o los días trabajados, y no se acumula. Los trabajadores tienen derecho a un día (8 horas) de tiempo compensatorio dentro de los treinta (30) días siguientes a las siguientes circunstancias:

- Trabajadores que viajen durante seis o más días consecutivos
- Personal administrativo tras la realización de una auditoría
- Empleados incluidos en la preparación de una propuesta, tras su presentación

Este tiempo debe coordinarse anticipadamente con su supervisor para poder cumplir con las exigencias del trabajo.

Los trabajadores que realicen sus tareas en domingo tendrán derecho a un día compensatorio o a una remuneración a elección del empleado, según lo dispuesto en los artículos 180, 182 y 183 del Código Sustantivo del Trabajo.

A todas las solicitudes de tiempo compensatorio se les debe dar seguimiento y ser registradas correctamente en las planillas de horarios del trabajador en Replicon. Los trabajadores deben ingresar el tiempo compensatorio como horas regulares, con un comentario que indique la razón aprobada para el tiempo compensatorio.

10. Salarios y prestaciones sociales

Los salarios y las prestaciones sociales están de acuerdo con el contrato laboral de cada trabajador con *Partners Colombia*, teniendo en cuenta la diferencia entre el salario ordinario y el salario integral, según corresponda. *Partners Colombia* pagará salarios similares por trabajos y habilidades similares, en principio, de acuerdo con el mercado según las habilidades y antecedentes específicos de un trabajador en particular.

Los salarios en Colombia pueden pactarse bajo el esquema de salario ordinario o integrado, de acuerdo con la normativa laboral colombiana. Los empleados del régimen salarial ordinario tienen derecho a las siguientes prestaciones y pagos complementarios obligatorios, además de la remuneración mensual:

- Cesantías. Equivalente a 30 días de salario por cada año de servicio (proporcionalmente por fracciones de año).
- Intereses de cesantías. Equivalente al 12 % de la indemnización por cesantía al año (proporcionalmente para las fracciones de año).
- Prima de servicio de junio y diciembre. Equivalente a 15 días de salario, que se abona al trabajador cada año natural. El primer pago debe realizarse el último día de junio y el segundo dentro de los primeros 20 días de diciembre, en proporción al tiempo trabajado durante el respectivo semestre natural.
- Vacaciones. 15 días laborables de vacaciones por cada año de servicio.

El régimen salarial ordinario es obligatorio para los salarios inferiores a 13 veces el salario mínimo mensual. Si el salario propuesto es igual o superior a esa cantidad, se podría acordar un régimen salarial integrado.

El salario mensual integrado incluye las prestaciones legales, sociales o complementarias de los empleados, excepto las vacaciones (los empleados tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones por año de servicio según el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo). Este tipo de salario integral debe ser acordado por ambas partes y estar escrito en la carta de oferta. En particular, esto incluye:

- auxilio de cesantías;

- intereses de cesantías;
- primas de servicio legal y primas extralegales;
- cualquier tipo de tasa adicional;
- recargo por domingos y festivos y días libres;
- recargo por trabajo nocturno;
- subsidios y suministros en especie;
- viáticos, dentro del territorio colombiano o en el extranjero;
- bonificaciones de todo tipo y naturaleza.

En general, todas y cada una de las prestaciones que un empleado reciba en dinero o en especie, ya sea de forma regular o esporádica, excepto las vacaciones. El salario mínimo mensual integrado debe equivaler al menos a 13 veces el salario mínimo.

10.1 Salario

Todos los trabajadores serán remunerados por el trabajo prestado a *Partners Colombia*. Este sueldo o salario puede pagarse por unidad de tiempo, por pieza de trabajo o puede ser fijo.

Para recibir la remuneración por el tiempo trabajado, todos los trabajadores tendrán que rellenar las planillas de horarios. Los registros de tiempo son documentos legales y la fuente básica de información a efectos de nóminas; por lo tanto, el tiempo trabajado debe reflejarse con exactitud y de acuerdo con la [Sección 10.3 Registro de horas trabajadas](#). Todo el personal es responsable de aprobar su planilla de horario para certificar la exactitud de todo el tiempo registrado. Cada supervisor revisará la exactitud y aprobará las planillas de horarios después de que el trabajador las presente. La remuneración de todos los empleados se basará únicamente en las planillas de horario aprobadas. Se retendrán de cada nómina todos los impuestos y otras deducciones exigidas por la legislación local.

Los salarios se pagarán el día 25 de cada mes mediante transferencia bancaria. El pago corresponde a los salarios del mes real, del día 1 y hasta el final de cada mes, según el caso. Si el día de pago coincide con un festivo, el pago se hará en la cuenta del empleado el día anterior.

10.2 Anticipos de sueldo y licencias

No se permiten anticipos de sueldos o salarios. Además, no se puede adelantar ninguna licencia por vacaciones, enfermedad u otros.

10.3 Registro de horas trabajadas

Con el fin de garantizar la exactitud del registro de horas trabajadas en campo, la sede central de *Partners* exigirá el uso de la plataforma electrónica de registro de horas trabajadas y acumulación denominada Replicon. Cada empleado será responsable de utilizar su cuenta para registrar con precisión las horas trabajadas y solicitar todo tipo de licencias. Al final de cada semana, el trabajador será responsable de revisar y certificar sus horas trabajadas haciendo clic en "enviar" la planilla de horario en Replicon. Posteriormente, el supervisor del trabajador respectivo tendrá que iniciar sesión y revisar y aprobar las horas trabajadas y hacer clic en "enviar". Las planillas de horarios no se considerarán completadas hasta que tanto el empleado como el supervisor hayan certificado dichas planillas. Mensualmente, todas las planillas de horarios deben imprimirse y archivarse de acuerdo con [4.2 Archivo y registros](#).

Se rechazará y no se aprobará cualquier licencia que no se solicite y registre correctamente en Replicon. El hecho de no informar con exactitud sobre las solicitudes de tiempo y/o licencias puede dar lugar a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

10.4 Nóminas (recibos de pago)

Todos los trabajadores deben recibir un recibo de pago con el pago de su salario (independientemente del método de pago) que documente los detalles del pago. Los recibos de pago deben incluir la siguiente información:

1. Nombre del empleado
2. Período al que se aplica el pago
3. Unidades, tasa e importe ampliado de los pagos de sueldos o salarios brutos
4. Unidades, tasa, importe ampliado y descripción de cada categoría de retribución adicional
5. Unidades, tasa, importe ampliado y descripción de cada deducción
6. Impuestos retenidos en nombre del gobierno u otra autoridad fiscal
7. Subtotal de importe del pago neto

Las facturas se rellenan con la información de las planillas de horarios de las nóminas mensuales revisadas y aprobadas.

10.5 Bonificaciones y beneficios

Los contratos a término fijo/temporal y los contratos a término indefinido/permanentes exigen las siguientes bonificaciones y prestaciones legales.

10.5.1 Prima anual (Prima)

Partners Colombia debe pagar a sus trabajadores una prima anual o "prima". La prima es obligatoria por ley y equivale a 30 días de salario al año, que se reconocerá en dos pagos. Un pago de no más de 15 días de salario a pagar antes del 30 de junio, y un segundo pago de la otra mitad del salario, o proporcional en el caso de tener menos de un año de trabajo a pagar antes del 20 de diciembre (artículo 306 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley de 1788 de 2016). Si el empleado no ha trabajado durante todo el periodo, la prima debe abonarse de forma proporcional al tiempo trabajado. Esta prestación vence en el momento de la rescisión de la relación laboral en proporción al tiempo trabajado durante el semestre natural en el que se produzca la rescisión.

10.5.2 Cesantías

Además de la prima anual, en Colombia, según la Ley 50 de 1990, los trabajadores que perciban un salario ordinario también tienen derecho a recibir un subsidio de desempleo (ayuda para cesantías) o "Cesantías". Estos fondos los deposita anualmente (a más tardar el 14 de febrero de cada año) el empleador en un fondo de desempleo elegido por el trabajador o pagados a la rescisión de un acuerdo laboral. Esencialmente, las cesantías son un derecho de los trabajadores en Colombia a una cantidad de dinero que pueden utilizar cuando no estén empleados o dejen de estarlo por *Partners Colombia*. El trabajador no puede retirar estas cesantías mientras esté vigente el contrato de trabajo, salvo que los fondos retirados se destinen a la compra o mejora de la vivienda o a la educación universitaria, siempre que sea por un valor no mayor al requerido para tales efectos (artículo 256 del Código Sustantivo de Trabajo). Tenga en cuenta que esto es independiente de cualquier indemnización que pueda ser exigida por la ley al cese del contrato.

Las cesantías son una prestación social pagada por el empleador y a favor del trabajador que corresponde a un mes de salario por cada año de servicio prestado, o proporcionalmente al tiempo de servicio (Artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el artículo 21 de la Ley 1429 de 2010). Para determinar las cesantías se toma como base el último salario mensual ganado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los últimos (3) tres meses. En caso contrario, el salario medio devengado se promediará a lo largo de todo el periodo de servicio. Cuando el trabajador haya estado menos de un año de servicio, el salario devengado se promediará sobre todo el periodo de servicio. Tenga en cuenta que solo la parte de sus ingresos que se defina como salario determinará las cesantías de los trabajadores.

Esta prestación vence en el momento de la rescisión de la relación laboral en proporción al tiempo trabajado durante el semestre natural en el que se produzca la rescisión, salvo que se produzca una pérdida de derecho a la ayuda para cesantías.

10.5.2.1 Pérdida del derecho a la ayuda para cesantías

El trabajador perderá el derecho a la prestación por desempleo cuando el contrato de trabajo finalice por alguna de las siguientes causas:

1. Cualquier acto delictivo cometido contra *Partners* Colombia o familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, o al personal directivo de la empresa.
2. Cualquier daño material grave causado intencionadamente a edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y otros objetos relacionados con el trabajo.
3. Si el trabajador revela secretos técnicos o comerciales o divulga asuntos confidenciales, con grave perjuicio para la empresa.

10.5.3 Intereses de cesantías

Además del ayuda para cesantías o "cesantías", en Colombia, de conformidad con la Ley 50 de 1990, los empleados que perciban un salario ordinario también tienen derecho a "Intereses de cesantías".

Junto con el pago de las cesantías, el trabajador tiene derecho a recibir un interés anual del doce (12 %) por ciento sobre las mismas. Este importe se deposita en la cuenta bancaria

personal del trabajador. Debe pagarse antes del 31 de enero de cada año utilizando la tasa de la cesantías devengada durante el año inmediatamente anterior (artículo 1, Ley 52 de 1975). Para calcular el tiempo proporcional, el empleador toma las cesantías ganadas en el año anterior, multiplicadas por los días trabajados (suponiendo una media de 30 días al mes, si se trabaja el mes completo) por el 12 % y luego se divide entre 360 días.

Esta prestación vence en el momento de la rescisión de la relación laboral en proporción al tiempo trabajado durante el año natural en el que se produzca la rescisión, salvo que se produzca una pérdida de derecho a las ayudas para cesantías.

10.6 Deducciones salariales

Una deducción es cualquier retención del pago del salario de un trabajador realizada por *Partners Colombia*.

10.6.1 Deducciones legales

Cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social

Los trabajadores en Colombia deben estar inscritos en el sistema de seguridad social (para la pensión, la salud y los riesgos laborales) y los empleadores tienen la obligación de realizar los aportes mensuales correspondientes a tiempo. La ley colombiana exige que se retengan las siguientes deducciones de todos los pagos de remuneración:

	<i>Partners Colombia</i> (Empleador)	Empleado	Total
Pensiones	12 %	4 %	16 %
Planes de salud*	8,5 %	4 %	12,5 %
Seguridad Social (Nivel 2)	1,044 %		1,044 %
Cajas de compensación	4 %		4 %
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)*	3 %		3 %
Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA)*	2 %		2 %
Total:	30,54 %	8 %	38,54 %

*Solo se aplica a los empleados que reciben más de 10 salarios mínimos en Colombia.

10.6.2 Otras deducciones

La siguiente deducción solo podrá realizarse cuando exista un acuerdo previo por escrito entre el trabajador y *Partners* Colombia:

- Los autorizados por la ley
- Deducción para devolver un anticipo salarial concedido por el empleador
- Reembolso por daños en la oficina, productos, etc.
- Pagos de sueldos y otras remuneraciones en exceso.

10.7 Licencias remuneradas

Todos los trabajadores tendrán derecho a las siguientes licencias remuneradas, además de todos los días festivos mencionados anteriormente.

10.7.1 Vacaciones anuales

Todos los trabajadores tienen derecho, tras un año de servicio, a una licencia remunerada de 15 días laborables por año trabajado. Cada mes se acumulará $1\frac{1}{4}$ de día (1,25 días) de licencia remunerada. Para un trabajador con menos de un año de servicio, el número de días de vacaciones anuales será igual al número de meses de servicio x 1,25. Como norma general, las vacaciones deben tomarse dentro del año siguiente a la finalización de un año de trabajo (apartado 1, artículo 187, Código Sustantivo del Trabajo). Sin embargo, *Partners* permitirá a los empleados tomar vacaciones anuales en el primer año de servicio con la aprobación por escrito del PD. Los empleados solo pueden solicitar los días de vacaciones anuales que hayan acumulado. Una vez que se ha tomado la licencia por vacaciones, se le debe pagar al trabajador la tasa que gane en el momento en que se utilizó la licencia.

Los trabajadores deben disfrutar de al menos 6 días de vacaciones al año, que no son acumulables (artículo 190, Código Sustantivo del Trabajo). Las vacaciones deben proporcionarse, y el empleador no puede compensar esta prestación de otra manera, salvo en caso de rescisión. Las vacaciones anuales no aumentan por ley en función de los años de servicio. El saldo de los 15 días anuales puede ser acumulado hasta por 2 años, y hasta por 4 años para los empleados que sean parte de la gerencia, estén especializados en labores técnicas, o sean empleados extranjeros cuyas familias residan fuera de Colombia. Estos límites no pueden aumentarse, ni siquiera con la autorización del Ministerio del Trabajo. (Artículo 190

del Código Sustantivo del Trabajo). Una vez transcurrido el periodo de acumulación de vacaciones exigido, si el trabajador aún no ha utilizado las horas, se considerarán perdidas. En cualquier caso, las vacaciones que no disfrute el trabajador en un plazo de 4 años caducarán según el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo). Cada trabajador deberá enviar su plan de vacaciones anuales al PD. *Partners* Colombia planificará las vacaciones anuales que tendrán lugar durante el año al principio de dicho año.

Partners Colombia cuenta con 12 meses, después de cumplir un año de trabajo, para determinar la fecha en la que se producirá la licencia por vacaciones del trabajador. Transcurridos los 12 meses, el trabajador podrá determinar dichas fechas unilateralmente (artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo). *Partners* Colombia podrá anticipar libremente el período durante el cual se producirán las vacaciones, incluso antes de que el trabajador haya cumplido un año completo de trabajo, a solicitud del trabajador o según lo determinen las necesidades de las operaciones de *Partners* Colombia o la evolución de las mismas.

Partners Colombia puede, razonablemente basada en la necesidad del servicio, interrumpir las vacaciones del trabajador, pero una vez que las causas de la interrupción dejen de existir, el trabajador debe continuar con su licencia por vacaciones (Artículo 188, Código Sustantivo del Trabajo). Los trabajadores pueden interrumpir sus vacaciones si se enferman y, en caso de las mujeres, si quedan embarazadas. Sin embargo, en ese caso, el trabajador deberá aportar la evidencia de la afección de salud que expida la Entidad Promotora de Salud (EPS).

Los trabajadores no pueden acumular periodos de vacaciones año a año con el propósito de recibir un periodo de vacaciones más largo después. La legislación laboral establece que todos los trabajadores deben recibir el periodo de vacaciones completo e ininterrumpido, lo que significa que el empleador no puede pedir a un trabajador que suspenda su periodo, salvo que se trate de trabajadores muy cualificados e imprescindibles, en cuyo caso los periodos de vacaciones podrán dividirse en dos. Además, será nulo cualquier acuerdo de cesión del derecho de vacaciones anuales remuneradas o de renuncia a las mismas.

Las vacaciones no laborables y las interrupciones del trabajo por enfermedad o maternidad de las que se beneficie el trabajador no se descontarán de los 15 días laborables de vacaciones anuales. Las vacaciones anuales deben coordinarse con los asociados que trabajan para garantizar una cobertura adecuada en la oficina. Todas las vacaciones deberán solicitarse en [Replicon](#) y ser aprobadas por el supervisor del trabajador e informar tanto al PD como a la sede central de *Partners*. Todas las solicitudes de vacaciones anuales deben controlarse y registrarse adecuadamente en las planillas de horario del trabajador.

Se anima y se espera que los trabajadores tomen sus vacaciones anuales. *Partners* Colombia tratará de adaptar los planes de vacaciones de los trabajadores, y podrá hacerlo al máximo si el trabajador y el supervisor acuerdan los planes de vacaciones con suficiente antelación.

Un trabajador que no se presente a su puesto de trabajo al final de sus vacaciones anuales sin la autorización del PD podría considerarse que ha rescindido el contrato.

10.7.1.1 Pago de las vacaciones anuales en caso de rescisión

En caso de suspensión, despido o dimisión del trabajador por cualquier motivo antes de que expire su año de servicio, y sea cual sea la duración de la relación laboral, el trabajador tiene derecho al pago de su parte de las vacaciones anuales en función de las acumulaciones indicadas en Replicon. Los trabajadores tienen derecho al número de días de vacaciones anuales regulares acumulados hasta la fecha de su rescisión. El pago se basa en el salario percibido en el momento de la rescisión, excluyendo las horas extra y el pago de los días de descanso obligatorio. Si el trabajo del empleado es variable o a destajo, *Partners* Colombia tendría que tomar el promedio de la tarifa diaria ganada en el último año para calcular la tarifa diaria a pagar.

El pago de las vacaciones debe coincidir con los días acumulados en Replicon. La política de *Partners* Colombia es proporcionar la totalidad de la acumulación mensual el día 1 de cada mes; por lo tanto, si el trabajador cesa su empleo en cualquier fecha después de día 1 del mes, tendría derecho a la acumulación completa del mes. Asimismo, al ser contratado, el trabajador recibirá el mes completo devengado independientemente de la fecha de ingreso en el mes en curso. Las vacaciones se prorratan mensualmente a efectos de la indemnización por rescisión.

10.7.2 Licencia por enfermedad

Si un empleado no puede trabajar debido a una enfermedad o un accidente, se debe obtener una autorización médica de una entidad de seguridad social colombiana para que el trabajador pueda cobrar los días de enfermedad. La licencia por enfermedad se paga durante la ausencia del trabajador por tiempo indefinido. Los dos primeros días de licencia por enfermedad los asume el empleador y se pagan al 100 % del salario del trabajador. A partir del tercer día, el pago lo asume la Entidad Promotora de Salud (EPS) del trabajador. El trabajador percibirá dos tercios de su salario a partir del tercer día de licencia (si es por maternidad o paternidad, se paga el 100 %). Si un trabajador se lesiona en el trabajo, tiene derecho a percibir el 100 % del salario mientras dure su licencia.

10.7.3 Licencia por maternidad

Toda mujer embarazada tendrá derecho, previa presentación de un certificado médico, a una licencia por maternidad durante la cual se le pagará como si continuara trabajando. De acuerdo con el artículo 235 del Código Sustantivo de Trabajo el certificado deberá indicar:

- a) el estado de embarazo de la trabajadora;
- b) la indicación del día probable de parto; y
- c) la indicación del día a partir del cual deberá comenzar la licencia, teniendo en cuenta que debe comenzar al menos una semana antes de la fecha prevista del parto.

Más allá de la madre biológica, la licencia por maternidad remunerada se extiende en los mismos términos a las madres adoptivas, o al padre que se queda a cargo del recién nacido sin el apoyo de la madre (ya sea por enfermedad o por fallecimiento), asimilando la fecha del parto a la del parto oficial del niño que ha sido adoptado, o de la persona que asume la custodia justo después del nacimiento. En este sentido, la licencia por maternidad se extiende al padre en caso de fallecimiento o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falte para que expire el periodo de licencia posparto concedido a la madre (artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo).

La duración de la licencia por maternidad se fija en 18 semanas. La licencia por maternidad es una licencia remunerada que la ley confiere a la mujer que tiene un hijo, y que es reconocida y pagada por la EPS a la que está afiliada la madre, o en su defecto por el empleador. La licencia

por maternidad para las madres de hijos prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha de gestación y el nacimiento a término, que se sumará a las dieciocho (18) semanas establecidas en esta ley. En el caso de madres con partos múltiples, la licencia se extenderá en (2) dos semanas más (Artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo).

La trabajadora que en el transcurso del embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de (2) dos o (4) cuatro semanas, remunerada con el salario devengado en el momento de iniciarse el descanso (artículo 237 del Código Sustantivo de Trabajo). Si el parto es viable, se aplica la licencia por maternidad ordinaria anterior. Para tener derecho a esta licencia, la trabajadora debe presentar a *Partners Colombia* un certificado médico que indique:

- a) la afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o un parto prematuro no viable, indicando el día en que se produjo, y
- b) la indicación del tiempo de descanso que necesite la trabajadora.

El pago de la licencia por maternidad se calcula en función del salario percibido en el momento en que se toma la licencia. En el caso de una trabajadora asalariada, los ingresos obtenidos durante la licencia por maternidad no pueden superar la tarifa mensual normal indicada en la carta de oferta de la trabajadora. Si el trabajo de la trabajadora es variable o a destajo, *Partners Colombia* deberá tomar el promedio de la tarifa diaria devengada en el último año para calcular la tarifa diaria a pagar a la trabajadora durante la licencia por maternidad (Artículo 236 numerales 1 y 2 del Código Sustantivo de Trabajo).

10.7.4 Licencia por paternidad.

De acuerdo con el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo, el esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia por paternidad remunerada. El pago de la licencia por paternidad se calcula en función del salario percibido en el momento en que se toma la licencia. En el caso de un trabajador asalariado, los ingresos obtenidos durante el mes en el que se tome la licencia por paternidad no pueden superar la tarifa mensual normal indicada en la carta de oferta del trabajador.

10.7.5 Licencia por duelo

Los trabajadores tienen derecho a una licencia legal remunerada por duelo. Se conceden cinco (5) días de licencia remunerada a los trabajadores por el fallecimiento del cónyuge o compañero/a permanente, de un padre, madre, hijo/a, hermano, abuelo, abuela, nieto/a, suegra, suegro, yerno, nuera, hijastro/a o padrastro o madrastra. Los trabajadores deben avisar con 2 días de antelación para que se les conceda esta licencia. *Partners Colombia* podrá limitar la autorización de estas licencias si la fuerza de trabajo que queda en el servicio no es suficiente. (Subsección 6, artículo 57, Código Sustantivo del Trabajo).

10.7.6 Licencia para votar

El artículo 3 de la Ley 403 de 1997 establece que los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto tendrán derecho a medio día de descanso remunerado, que se concederá dentro del mes siguiente a la jornada electoral, de común acuerdo con el empleador. Por lo tanto, los trabajadores tienen derecho a una licencia remunerada para votar de medio (1/2) día.

Adicionalmente, el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), establece que los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día de descanso compensatorio remunerado dentro de los 45 días siguientes a las elecciones. En este sentido, quienes acrediten haber actuado como jurados podrán solicitar el reconocimiento de este beneficio y se les otorgará (1) día adicional remunerado por haber actuado como jurado de votación.

10.7.7 Licencia familiar/personal

De acuerdo con la Ley 1857 de 2017, los trabajadores tienen derecho a una licencia remunerada cada seis meses para que los empleados compartan con su familia. Cada año se conceden hasta dos (2) días de licencia remunerada para esta licencia familiar/personal. *Partners Colombia* podrá ajustar los horarios de trabajo para que el trabajador pueda pasar tiempo con sus familiares, para atender sus deberes de protección y acompañamiento a su cónyuge o compañero/a permanente, a sus hijos menores de edad, a los ancianos de su grupo familiar o a sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad que lo requieran. También a miembros de su familia que se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. *Partners Colombia* y el trabajador podrán acordar un horario flexible en cuanto a la jornada y condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares

mencionados dentro de este párrafo. Cualquier cambio en el horario de trabajo regularmente aprobado para programar a estos trabajadores debe acordarse por escrito tanto por el trabajador como por su respectivo supervisor, incluyendo la información a la sede central de *Partners*. *Partners* Colombia puede procurar instalaciones para que el trabajador y su familia compartan tiempo y/o realicen actividades recreativas juntos cada semestre (Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017).

10.8 Acumulación de prestaciones

Algunos tipos de prestaciones pueden pagarse directamente cuando se devengan, como las prestaciones sanitarias, por lo que este tipo de prestaciones deben registrarse como gasto directamente en el periodo en el que se devenguen y se paguen.

Otras prestaciones, como las vacaciones anuales, las primas, los pagos por cesantías, etc., se obtienen a lo largo del tiempo y solo se abonarán en una fecha posterior, tal como se define en la política anterior. Con el fin de reflejar el compromiso de pago futuro, así como la correcta asignación del gasto a los proyectos, este tipo de prestaciones deben devengarse mensualmente en los libros. La cantidad que se devengue cada mes debe calcularse y registrarse como un gasto y, dado que no se desembolsarán realmente los fondos hasta que se pague la prestación en el futuro, debe establecerse un pasivo de compensación en el balance. Cuando se pague finalmente la prestación, el pago liquidará la cuenta de pasivo.

Es responsabilidad del Director Financiero de la FO analizar el paquete de prestaciones del personal de *Partners* Colombia para determinar si se debe acumular una prestación. El Director Financiero de la FO debe asegurarse de que las acumulaciones de prestaciones están bien documentadas, ya que estas acumulaciones pueden prolongarse durante un largo periodo. Las cuentas de provisiones deben conciliarse mensualmente.

Las prestaciones de este apartado no formarán parte del salario, tal y como establece el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

10.9 Prestaciones sociales

Partners Colombia proporcionará las siguientes prestaciones sociales a todos sus trabajadores.

10.9.1 Seguro médico

Colombia cuenta con un régimen de seguro médico universal en el que todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad de pago, tienen derecho a un paquete completo de prestaciones sanitarias.

10.9.2 Régimen de pensiones

Las pensiones en Colombia cubren la vejez, la invalidez por riesgo ordinario (es decir, no relacionada con un accidente o enfermedad laboral) y la muerte. La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes (Artículo 2, Ley 797 de 2003). Según la ley colombiana, el empleador es responsable de un pago mensual como contribución al sistema general de pensiones del 12 % del valor del salario base, y el empleado contribuirá con el valor equivalente al 4 % deducido de su salario mensual.

11. Trabajadores

11.1 Descripción de los puestos de trabajo

Todos los puestos permanentes del personal de campo deben tener descripciones de trabajo establecidas, precisas y actualizadas. Las descripciones de los puestos de trabajo deben reflejar el trabajo real que se realiza y deben exponer claramente las expectativas del trabajador empleado en ese puesto. Se debe entregar una copia de la descripción del puesto a cada miembro del personal cuando empiece a trabajar.

En ocasiones, el supervisor del trabajador debe dar su opinión al miembro del personal basándose en una comparación de su rendimiento laboral y las expectativas de la descripción del puesto. *Partners* recomienda que esto esté en correlación con las revisiones de desempeño intermedias o anuales. Las descripciones de los puestos de trabajo deben utilizarse en el proceso de evaluación del desempeño para valorar los logros y el rendimiento del trabajador de acuerdo con el proceso establecido por el PD.

En caso de que *Partners* Colombia decida modificar las funciones y responsabilidades de un determinado puesto, la descripción del puesto deberá modificarse de manera subsecuente. La decisión de modificar la descripción de un puesto de trabajo la debe tomar el PD y el supervisor

del trabajador. Si la decisión resultante tiene implicaciones presupuestarias, también se requiere la aprobación de la sede central de *Partners*.

11.2 Evaluaciones de desempeño

El supervisor del trabajador llevará a cabo una evaluación escrita del desempeño con carácter anual. Las evaluaciones iniciales del desempeño se realizarán, por lo general, después de dos meses de empleo, al finalizar el período de prueba. Esta evaluación no se utilizará como base para los aumentos salariales. La evaluación se hará por escrito y se basará en las descripciones de los puestos de trabajo disponibles, en los estándares de desempeño y en otros factores que *Partners* Colombia determine como apropiados. Los empleados tendrán la oportunidad de revisar, evaluar y discutir su desempeño, así como obtener retroalimentación de *Partners* Colombia. Las normas para las plantillas de evaluación las proporcionará la sede central de *Partners* y también se encuentran en el [Anexo I](#).

11.3 Ajustes salariales

Los salarios de todos los trabajadores se revisan como mínimo 12 meses después de la última revisión salarial o anualmente al principio de cada año. Los ajustes salariales son cambios basados en el mérito que se derivan del desempeño de un individuo y de la disponibilidad de recursos. En todos los casos, los aumentos dependen de la salud financiera general de la organización, **todas las recomendaciones de ajuste salarial basadas en el mérito las deberá aprobar la sede central de *Partners*.** Si la sede central de *Partners* aprueba los aumentos salariales, se debe rellenar un formulario de aumento salarial. En el [Anexo I](#) se encuentra una copia del formulario de aumento de sueldo.

11.4 Anticipos de sueldo

Los anticipos de sueldo no se conceden en ningún caso.

11.5 Código de vestimenta sugerido para el personal

Partners Colombia sugiere que el código de vestimenta sea profesional de lunes a jueves. El viernes se puede llevar ropa informal. En caso de que los empleados tengan una visita de campo, se recomienda que tengan en cuenta el lugar y que se vistan en consecuencia. Se sugiere que a todas las visitas a la embajada de los EE.UU. u otros organismos gubernamentales vayan vestidos de manera formal.

11.6 Comunicación de ausencias o retrasos

Si un trabajador se retrasa al llegar al trabajo o se ausenta, deberá notificarlo a su supervisor con la mayor antelación posible. En caso de retraso o ausencia imprevista, el trabajador deberá llamar y avisar a su superior. Si los retrasos o las ausencias se vuelven demasiado frecuentes o se producen sin previo aviso, el supervisor debe dirigir una nota al PD documentando tales incidentes. Si las ausencias acumuladas o los retrasos en el trabajo son consecutivos o injustificados, *Partners Colombia* se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias, hasta el despido. Si un trabajador se ausenta por enfermedad más de dos (2) días consecutivos, deberá presentar una nota del médico o un certificado médico; de lo contrario, se puede considerar que el trabajador dimite después del tercer día consecutivo.

El PD de *Partners Colombia* podrá rescindir el contrato de trabajo de cualquier trabajador que se ausente de su puesto de trabajo tres (3) días consecutivos sin autorización y sin causa justificada. De acuerdo con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, todo empleado que se ausente del trabajo durante tres (3) días consecutivos sin aviso ni justificación se considera automáticamente que renuncia a su puesto.

El empleado que desee retrasarse o ausentarse por una razón personal o profesional válida durante el horario de trabajo, deberá solicitar y obtener primero la autorización de su supervisor inmediato.

11.7 Resolución de litigios

Lamentablemente, los conflictos pueden producirse en cualquier entorno de trabajo. En un esfuerzo por resolver el conflicto de manera expedita, pero justa, *Partners Colombia* recomienda el siguiente proceso para la resolución de conflictos o disputas.

1. Hable directamente con la persona con la que mantiene la disputa. Muchas veces, las disputas surgen por malentendidos y falta de comunicación.
2. Si hablar con la persona no funciona, hable con su supervisor, PD, o cualquier otro miembro de la alta gerencia. A continuación, el supervisor, el DP o un miembro de la alta gerencia organizará una reunión entre los implicados en el conflicto, para determinar una solución.

3. Si las opciones anteriores no consiguen resolver un conflicto laboral, las partes pueden ser remitidas a la mediación de un tercero externo. La resolución del tercero mediador es vinculante para ambas partes del conflicto.

11.8 Medidas disciplinarias

Las infracciones de esta política pueden dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Nota: nada en esta política pretende, ni debe interpretarse, como una limitación de sus derechos en virtud de las leyes colombianas.

Partners Colombia podrá decidir, a su entera discreción, advertir, disciplinar, suspender o despedir a los empleados con o sin medidas disciplinarias progresivas. La acción adecuada dependerá de la gravedad del problema, del desempeño anterior del trabajador o de las necesidades de la empresa.

Los comportamientos inaceptables, que no conduzcan al despido inmediato, se pueden tratar con una advertencia verbal o escrita. Las advertencias escritas incluirán las razones de la insatisfacción del supervisor y cualquier prueba que las respalde. Usted tendrá la oportunidad de defender sus acciones y rebatir la opinión de su supervisor en el momento en que se emita la advertencia. Las medidas disciplinarias también pueden incluir suspensiones u otras medidas que se consideren adecuadas a las circunstancias.

La medida disciplinaria puede incluir sanciones para el trabajador. Las sanciones y el proceso por el que se imponen se ajustarán plena y estrictamente a la legislación colombiana. Las sanciones pueden ser en forma de multas que solo se impongan por no presentarse al trabajo o por llegar tarde y no pueden ser superiores al 20 % del salario de un día. La ley no establece un límite al número de ocasiones en que se impone una multa. Las multas pueden descontarse del salario del trabajador (artículo 113, Código Sustantivo del Trabajo). El trabajador puede ser sancionado con la suspensión de su contrato durante 8 días consecutivos en caso de una primera infracción, y hasta 60 días en caso de reincidencia. Durante este tiempo, el salario y las prestaciones (vacaciones, cesantías, etc.) no se acumularán para el trabajador. No hay límites al número de ocasiones en que el empleador pueda imponer la suspensión del contrato (artículo 112, Código Sustantivo del Trabajo).

Se revisarán cuidadosamente todos los hechos pertinentes y se dará al trabajador una oportunidad completa de explicar su conducta antes de tomar cualquier decisión. El PD dará una segunda opinión sobre el comportamiento inaceptable antes de que se produzca el despido.

11.9 Razones para tomar medidas disciplinarias

Al establecer normas de conducta, *Partners Colombia* no pretende restringir los derechos personales de ningún individuo. Más bien, queremos definir las directrices que protejan los derechos de todos los empleados y garantizar la máxima comprensión y cooperación. La siguiente lista de reglas de trabajo es un ejemplo del tipo de comportamiento que *Partners Colombia* no tolerará. Esta lista no es exhaustiva. Cualquier trabajador que infrinja alguna de las normas de trabajo que se enumeran a continuación puede ser objeto de medidas disciplinarias, que pueden llegar a incluir el despido. El nivel de las medidas disciplinarias adoptadas se determinará a discreción de la dirección y se juzgará en función de la gravedad de la infracción:

- Incumplimiento de los procedimientos, políticas o prácticas de *Partners Colombia*.
- Presentación de información falsa, engañosa o incompleta para obtener un empleo.
- Incumplimiento de la Política de confidencialidad e información de propiedad en Colombia de *Partners*.
- Robo o sustracción indebida de los bienes de *Partners Colombia*.
- Falsificación en el registro de horas trabajadas.
- Negligencia o conducta indebida que provoque daños en los bienes que son propiedad del empleador o del cliente.
- El uso, la influencia, la compra o la venta de drogas ilícitas, sustancias peligrosas controladas (excluyendo el uso legal de medicamentos recetados) o alcohol en la propiedad de *Partners* o en un sitio de trabajo durante el horario laboral.
- Posesión de armas, explosivos o armas de fuego en la propiedad de la empresa.
- Cometer actos violentos o amenazas de violencia.
- Cometer actos de discriminación o acoso ilegales.
- Insubordinación, incluida la negativa a realizar las tareas asignadas o la realización de las mismas de forma inapropiada.

- Violación de las normas de seguridad o salud.
- Absentismo y/o impuntualidad excesivos sin una justificación adecuada.
- Incumplimiento de las normas de desempeño.
- Incapacidad para comunicarse y trabajar bien con los demás.

12. Evaluaciones de riesgo y supervisión de contratistas y subdestinatarios

12.1 Directrices y proceso de la evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos de *Partners* Colombia valida que los posibles contratistas/subdestinatarios son empresas viables y legítimas y confirma que tienen la capacidad financiera y los recursos organizativos necesarios para prestar los servicios requeridos. Al mismo tiempo, se asegura de que los contratistas y subdestinatarios no realicen actividades éticas o legales cuestionables.

Cada vez que se firme un nuevo contrato o acuerdo por valor de 5000 dólares o más, *Partners* Colombia deberá enviar a la sede central de *Partners* una Evaluación de riesgos completada. El modelo de Evaluación de riesgos se encuentra en el [Anexo I](#).

12.2 Frecuencia de la evaluación de riesgos

En el caso de la supervisión de actividades en curso del contratista o subdestinatario, se debe realizar una evaluación de riesgos de seguimiento anualmente en enero. Las evaluaciones de riesgo anuales completadas y actualizadas para todos los contratos y acuerdos de más de 5000 dólares deben enviarse a la sede central de *Partners* antes del 31 de enero.

13. Adquisiciones

13.1 Panorama de las adquisiciones

El objetivo de esta política es garantizar que se observe sistemáticamente el más alto nivel de integridad en las adquisiciones de bienes, suministros y servicios en toda la oficina local. La política de adquisiciones tiene por objeto evitar los conflictos de intereses, facilitar la competencia abierta y libre, garantizar que se realice un análisis de costos y que todos los

contratos incluyan cláusulas que protejan a la organización contractualmente, y prever recursos legales cuando corresponda.

Todas las adquisiciones deben cumplir con las Normas de Adquisición de la Sección 200.318 de la Guía Uniforme del Título 2, Parte 200 del Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés), que pueden resumirse de forma general como sigue: (1) la compra se ajusta a los procedimientos documentados de *Partners*, (2) las compras son necesarias, (3) la competencia es abierta (en la medida en que lo requiera cada método), (4) se aplica la política de conflictos de intereses y (5) las compras se documentan adecuadamente. Debe considerarse la posibilidad de consolidar o separar las adquisiciones para obtener una compra más económica. En su caso, se deben analizar las alternativas de arrendamiento frente a las de compra, así como cualquier otro análisis adecuado para determinar el enfoque más económico. Cuando sea posible, *Partners* Colombia debe utilizar los excedentes de propiedad federales en lugar de comprar nuevos equipos y propiedades para reducir los costos del proyecto. Además, en la medida de lo posible, *Partners* Colombia realizará esfuerzos afirmativos para utilizar pequeñas empresas, empresas propiedad de minorías y empresas de mujeres.

Todas las adquisiciones realizadas por *Partners* Colombia deben:

1. ser necesarias, tener un costo razonable, estar documentadas, no estar prohibidas por la ley o la fuente de financiación aplicable, y realizarse de acuerdo con esta Política;
2. evitar adquirir elementos innecesarios o duplicados;
3. contratar a proveedores responsables que posean la capacidad de desempeñarse con éxito en los términos y condiciones de una contratación propuesta. *Partners* Colombia tendrá en cuenta la integridad del proveedor, el cumplimiento de la política, el historial de rendimiento y los recursos financieros y técnicos.

13.2 Conducta ética en las adquisiciones

Habrá que tener cuidado para evitar la intención y la apariencia de prácticas poco éticas en las relaciones, acciones y comunicaciones. Todas las actividades de adquisición realizadas en nombre de *Partners* Colombia deberán cumplir con las normas señaladas en las leyes

federales, estatales y locales, y las políticas de *Partners*. Al llevar a cabo una adquisición, incluidas, entre otros, la compra de bienes y servicios, la adjudicación de contratos y subvenciones, o la administración y supervisión de contratos, *Partners* Colombia debe adherirse a lo siguiente:

1. Controles y saldos

La separación de funciones a lo largo del proceso de adquisición debe aplicarse estrictamente. Como mínimo, para cualquier acción de adquisición, la persona que inicie la solicitud de adquisición y gestione la invitación a cotizar, las ofertas o los licitaciones, deberá ser distinta de la persona que apruebe la adquisición y firme el contrato. Es aconsejable que haya personas ajenas al equipo en el Comité de evaluación.

2. Confidencialidad

El personal de *Partners* Colombia que participe en un proceso de adquisición no debe revelar información relacionada con las cotizaciones de los proveedores, ofertas/propuestas u otra información sensible a ningún compañero de trabajo sin una necesidad específica y articulada de conocerla. Está estrictamente prohibido revelar a terceros cualquier información no pública relacionada con la adquisición.

3. Conflictos de intereses

Partners Colombia define un conflicto de intereses en la adquisición como cualquier situación en la que se pueda percibir un favoritismo injusto de un proveedor debido a una relación u otra conexión con un trabajador, representante o afiliado. *Partners* Colombia adoptará un enfoque riguroso, transparente y contundente para identificar y prevenir estos conflictos. Es responsabilidad individual e indelegable de cada trabajador, representante y afiliado revelar los posibles conflictos de intereses a su supervisor o a otro miembro apropiado de la dirección. En la medida de lo posible, los conflictos de intereses potenciales y reales se mitigarán con un mecanismo adecuado y eficaz sin descalificar a ningún licitador, pero cuando la integridad del proceso exija lo contrario, *Partners* Colombia no dudará en descalificar a los licitadores problemáticos o en volver a participar en las adquisiciones.

Algunos ejemplos de conflictos de intereses pueden ser, entre otros, los siguientes:

- a. *Conflictos financieros*: un conflicto en el que un trabajador, representante o afiliado de *Partners Colombia* que participe en una adquisición tenga un interés financiero con un posible proveedor/licitador.
- b. *Conflictos personales*: un conflicto en el que un trabajador, representante o afiliado de *Partners Colombia* que participe en una contratación tenga un amigo o familiar que trabaje para un posible proveedor o tenga intereses en él. Los miembros de la familia incluyen al cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos, los nietos, los hermanos y los familiares directos de los hermanos, incluidos sus cónyuges e hijos.
- c. *Ofertas de empleo*: un conflicto en el que un trabajador, representante o afiliado de *Partners Colombia* que participe en una adquisición tenga una oferta de trabajo o haya sido trabajador de un posible proveedor.
- d. Cualquier otro hecho o situación en la que exista una división de lealtades por parte del trabajador, representante o afiliado entre *Partners Colombia* y un posible proveedor.

Los trabajadores, representantes y afiliados son responsables de revelar los conflictos de intereses conocidos o sospechosos. Si se identifica un conflicto de intereses real o percibido, el proveedor no queda excluido necesaria o automáticamente de competir por la adquisición. Sin embargo, para que el posible licitador pueda considerarse cualificado, es necesario que se adopten las medidas de mitigación adecuadas. El conflicto debe documentarse claramente por escrito y los trabajadores, representantes y afiliados con el conflicto real o percibido deben recusarse de cualquier proceso relacionado con la adquisición, incluidas la selección de fuentes, la ejecución del contrato o la aprobación o proceso de pago. Los conflictos percibidos o reales deberán comunicarse al PD o a la persona que este designe, quien tomará la decisión final sobre las medidas paliativas apropiadas, que podrían incluir la exclusión del posible licitador.

4. Gratificaciones de los proveedores

Se prohíbe a los empleados, representantes y afiliados de *Partners Colombia* solicitar o aceptar dinero, préstamos, créditos, entretenimiento, favores, servicios o regalos de

proveedores actuales o futuros. Estas gratificaciones, aunque sean aparentemente de poco valor, pueden dar lugar a un conflicto de intereses o a la apariencia de un conflicto de intereses. En particular, los empleados, representantes y afiliados nunca deben aceptar gratificaciones de un proveedor actual o futuro que haya presentado o pueda presentar una oferta para un contrato de *Partners* Colombia para el que se esté contemplando, desarrollando o aceptando activamente una licitación.

5. Competencia libre y abierta

En todos los procesos de contratación, *Partners* Colombia fomenta la competencia libre y abierta en la mayor medida posible. Para garantizar que las adquisiciones sean libres y abiertas, *Partners* exige lo siguiente:

- Reducir la ventaja competitiva desleal, lo que significa que los proveedores que ayuden a desarrollar las declaraciones de trabajo estén excluidos de la licitación de ese trabajo.
- Crear criterios de evaluación claros, lo que significa que las convocatorias deben aclarar los criterios que *Partners* Colombia utilizará para evaluar las licitaciones.

Según lo permita la ley, la política o la normativa, *Partners* Colombia podrá emprender las acciones legales, administrativas o disciplinarias pertinentes contra un empleado, funcionario, director, voluntario, proveedor o agente del proveedor que presuntamente haya cometido, haya sido condenado o se haya declarado inocente de un delito relacionado con una adquisición. Si dicha persona ha sido condenada, disciplinada o se ha declarado inocente de una infracción en materia de adquisiciones, será apartada de toda responsabilidad o participación en la gestión de subvenciones, acciones de adquisición o licitaciones.

13.3 Proceso de adquisición

En Colombia, se debe utilizar la siguiente matriz para determinar el método de adquisición requerido.

- 1. Umbral de microcompra: Menos de 2500,00 dólares estadounidenses o su equivalente en COP**

De acuerdo con la Sección 200.67 del título 2 del CFR, se entiende por microcompra la compra de suministros o servicios mediante procedimientos de adquisición simplificados, por un importe total que no supere el umbral de microcompra. El procedimiento de microcompra se utiliza para agilizar la realización de las transacciones de pequeñas compras de menor cuantía y minimizar la carga administrativa y los costos asociados. En el caso de los artículos de *Partners* Colombia adquiridos por un valor igual o inferior a 2500 dólares o su equivalente en COP (o 2000 dólares en el caso de adquisiciones para la construcción sujetas a la Ley Davis-Bacon), la organización permitirá un proceso de adquisición simplificado. Las microcompras pueden adjudicarse sin convocar a cotizaciones competitivas si *Partners* Colombia considera que el precio es "justo y razonable" y está documentado. No se permite dividir las adquisiciones para mantenerse dentro del umbral de microcompra para evitar los requisitos de competencia. Las microcompras deben distribuirse equitativamente entre los proveedores cualificados en la medida de lo posible. Las microcompras deben seguir el proceso normal de revisión en el departamento de finanzas de la FO (es decir, el contador de la FO o el funcionario designado por la FO las preparan y el director financiero de la FO las revisa y aprueba). Para todas las microcompras debe haber una prueba clara de debida diligencia sobre el contratista para garantizar que no esté suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o en una lista de personas bloqueadas. (Referencia 3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de *Visual Compliance*). Las microcompras no requieren un contrato o acuerdo formal.

2. Umbral de compras pequeñas: entre 2500,01 y 9999,99 dólares estadounidenses o el equivalente en COP

Las compras pequeñas son las que se valoran por encima del umbral de las microcompras pero por debajo del umbral de propuestas de concurso de *Partners*. Los procedimientos de adquisición mediante pequeñas compras son aquellos métodos de adquisición relativamente sencillos e informales para obtener servicios, suministros u otros bienes. En el caso de una adquisición de compra pequeña, debe obtenerse una orden de compra y un mínimo de tres (3) presupuestos de precio/tarifa de fuentes cualificadas y ser la base para la selección del proveedor antes de realizar la compra. La documentación tiene que ser por

escrito de los proveedores y puede incluir presupuestos por escrito, presupuestos por correo electrónico, capturas de pantalla de sitios web, copias de listas de precios publicadas, precios anunciados en revistas o periódicos establecidos, etc. *Partners* Colombia debe seleccionar al proveedor que ofrezca el producto o servicio por el precio más bajo y que cumpla con las especificaciones requeridas (a diferencia de las especificaciones deseadas). No se permite dividir las adquisiciones para mantenerse dentro del umbral de las compras pequeñas para evitar más requisitos de competencia. Las compras pequeñas deben seguir el proceso normal de revisión en el Departamento de Finanzas de la FO (es decir, el contador de la FO o el funcionario designado de la FO las preparan y el director de financiero de la FO las revisa y aprueba). Para todas las compras pequeñas debe haber una prueba clara de debida diligencia sobre el contratista para garantizar que no esté suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o en una lista de personas bloqueadas. (Referencia 3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de *Visual Compliance*). Las compras pequeñas requieren un contrato o acuerdo formal con el proveedor.

3. Umbral para las propuestas de concurso: 10 000,00 dólares estadounidenses, o más, o su equivalente en COP

Todas las adquisiciones por valor de 10 000,00 dólares o más, o su equivalente en COP, deben llevarse a cabo de forma que se garantice un concurso pleno y abierto, de acuerdo con las normas de la Sección 200.319 del título 2 del CFR. Para las transacciones que alcancen o superen este umbral, *Partners* realizará la adquisición mediante propuestas competitivas completas y abiertas. Este método se lleva a cabo con más de una fuente que presenta una oferta, y se adjudica un contrato de precio fijo o de reembolso de costos. Cuando se realicen propuestas competitivas completas y abiertas, se aplicarán los siguientes requisitos:

- a. Las solicitudes de propuestas deben publicarse e identificar todos los factores de evaluación y su importancia relativa. Incluye lo siguiente (según corresponda): descripción de los requisitos técnicos, criterios que se utilizarán para evaluar las licitaciones, normas mínimas de rendimiento aceptables y características específicas de los elementos requeridos. Cualquier respuesta a

las solicitudes de propuestas publicadas debe ser considerada en la mayor medida posible. El plazo requerido para la publicación es el siguiente:

Valor estimado del contrato	Período de publicación requerido
USD 10 000.00 - USD 50 000.00	Un mínimo de tres (3) días hábiles
USD 50 000.01 - USD 99 999.99	Un mínimo cinco (5) días hábiles
USD 100 000,00 o más	Un mínimo quince (15) días hábiles

- b. Deben solicitarse propuestas a un mínimo de tres (3) proveedores cualificados.
- c. Debe haber una matriz o método escrito para realizar las evaluaciones técnicas de las propuestas recibidas y para seleccionar a los destinatarios.
- d. Los contratos deben adjudicarse a la empresa responsable cuya propuesta sea más ventajosa para el programa, teniendo en cuenta el precio y otros factores.

El personal de *Partners* Colombia no debe poner restricciones indebidas en el proceso competitivo, incluidas, entre otras acciones:

- a. imponer a las empresas requisitos de cualificación poco razonables;
- b. exigir una experiencia innecesaria y una vinculación excesiva;
- c. prácticas de precios no competitivos entre empresas o compañías filiales;
- d. contratos no competitivos a consultores con contratos de retención;
- e. conflictos de intereses en la organización;
- f. especificar solo un producto de "marca" en lugar de permitir que se ofrezca un producto "igual" y describir el rendimiento u otros requisitos relevantes de la adquisición; y
- g. cualquier acción arbitraria en el proceso de adquisición.

Partners Colombia debe llevar a cabo las contrataciones de manera que se prohíba el uso de preferencias geográficas estatales o locales impuestas por la ley o la administración en la evaluación de las ofertas o propuestas, excepto en aquellos casos en los que la agencia federal adjudicadora ordene o fomente expresamente la restricción o preferencia geográfica.

Se requiere que se utilice un proceso competitivo apropiado y que esté completamente documentado. Como mínimo, un proceso de adquisición adecuado requiere lo siguiente:

Selección previa:

- Para todas las adquisiciones, incluidas las modificaciones de contrato que superen el umbral de adquisición simplificado (actualmente en 250 000 dólares estadounidenses), *Partners* Colombia debe realizar un análisis de costos o de precios. Para determinar un valor justo y razonable, *Partners* Colombia hará varias estimaciones independientes antes de recibir ofertas o propuestas. Para establecer un beneficio justo y razonable, hay que tener en cuenta la complejidad del trabajo a realizar, el riesgo asumido por el contratista, la inversión del contratista, el importe de la subcontratación, la calidad de su historial de rendimiento y los índices de beneficio de la industria en la zona geográfica circundante para trabajos similares. Los costos o precios basados en los costos estimados para los contratos que utiliza el Gobierno de los Estados Unidos son admisibles solo en la medida en que los costos incurridos, o las estimaciones de costos incluidas en los precios negociados, serían admisibles de acuerdo con la Sección 200 del Título 2 del CFR (2 CFR200) y la adjudicación principal.

Convocatoria

- Prueba de la publicación de la oportunidad, incluida la identificación de todos los factores de evaluación y su importancia relativa.
- Las especificaciones, el alcance de los trabajos o los requisitos técnicos de los bienes o servicios que se van a adquirir deben ser claros y precisos y no deben contener factores que restrinjan indebidamente el concurso.
- Identificar todos los requisitos que deben cumplir los oferentes y todos los demás factores que se utilizarán para evaluar las ofertas o propuestas. Un criterio definido para seleccionar un proveedor de bienes o servicios (por ejemplo, el precio, la capacidad de entrega a tiempo, la calidad de los resultados, el rendimiento anterior, si procede, etc.). Solicitud de tres (3) presupuestos o petición de propuestas a un grupo de proveedores o candidatos cualificados.

- Si no se presentan tres presupuestos o propuestas, deberá prepararse y presentarse como parte de la documentación de la contratación una nota de justificación claramente documentada que demuestre que se han realizado los esfuerzos para obtener tres presupuestos o propuestas.

Revisión y selección de propuestas

- Apoyo en la revisión del comité técnico/de evaluación (es decir, notas de revisión, análisis de la matriz, etc.).
- Una nota que documente claramente la oferta/propuesta aprobada y un análisis que documente la "historia de la adquisición" detrás de cómo se seleccionó el proveedor preferido y cómo se utilizaron los criterios de evaluación.
- Aprobación del donante para realizar la compra cuando sea necesario.
- Confirmación de que la adquisición sigue las limitaciones impuestas por la entidad adjudicadora federal para los códigos geográficos y la compra de productos básicos restringidos (según proceda).
- Una clara y debida diligencia sobre el contratista para asegurarse de que no esté suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o en una lista de personas bloqueadas. (Referencia: [3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones \(SAM\) a través de Visual Compliance](#)).
- Se requiere un contrato o acuerdo formal.

Todas las propuestas competitivas las debe preparar/documentar el contador de la FO o el funcionario designado de la FO, las revisará el director financiero de la FO y las aprobará la sede central de *Partners*.

4. Propuestas sin concurso. Adquisiciones de fuente única

En raras circunstancias puede permitirse una transacción de fuente única. Una transacción de fuente única es aquella que normalmente requeriría una adquisición completa. Sin embargo, dadas ciertas circunstancias, la compra será aprobada sin un concurso completo y a bierto. Esta aprobación solo puede obtenerse por escrito del Director financiero o del PD de la FO. Cuando un empleado, representante o afiliado proponga la adquisición de fuente única, deberá proporcionar una justificación clara por escrito que documente el proceso y los esfuerzos

utilizados para determinar que no hay otros proveedores cualificados. La falta de previsión de las necesidades derivada de una mala planificación no es una excepción a las exigencias de la competencia. Para que una excepción sea válida, deberá presentarse por escrito una justificación clara de la renuncia al proceso de licitación. A continuación se exponen posibles situaciones en las que puede justificarse la adquisición a un único proveedor:

1. Cuando solo el proveedor propuesto pueda suministrar los servicios debido a su experiencia previa con *Partners* Colombia y contar con una fuente alternativa que duplique estas capacidades resultaría en un costo excesivo.
2. Cuando solo un proveedor pueda satisfacer los requisitos técnicos debido a una competencia o experiencia técnica única, o el trabajo sea de naturaleza "tan especializada" que solo hay una entidad que podría completarlo.
3. Cuando el elemento no satisfaga los requisitos de fuente única, pero el uso de cualquier otro fabricante daría lugar a costos excesivos.
4. Cuando exista un problema de seguridad u otro riesgo de seguridad que permita la existencia de un solo proveedor.
5. Cuando solo una fuente posea las patentes o derechos exclusivos para fabricar o suministrar el elemento o servicio.
6. Cuando el elemento solo esté disponible en una única fuente, por ejemplo:
 - a. Obra de arte.
 - b. Equipos inusuales y generalmente no disponibles.
 - c. Equipos e instrumentos científicos especializados.
 - d. Un servicio especializado (por ejemplo, un consultor) en el que el proveedor tenga una capacidad única para prestar el servicio requerido debido a circunstancias únicas demostrables (conocimientos, contactos, experiencia).
 - e. Continuación de un servicio actual en el que el cambio de proveedor podría suponer un costo excesivo.
7. Cuando la agencia federal adjudicadora o la entidad de paso autorice expresamente las propuestas sin concurso en respuesta a una solicitud escrita de *Partners* Colombia.
8. Cuando, tras la convocatoria de varias fuentes, se determine que el concurso es inadecuado.

9. La urgencia o emergencia públicas de la necesidad no permitirá una demora resultante de una licitación pública, por ejemplo si:
 - a. la vida humana, la salud o los bienes de *Partners* están en peligro;
 - b. las reparaciones de los equipos sean necesarias de manera inmediata y su retraso supondría un mayor gasto.
10. Subcontratos o subadjudicaciones en los que el acuerdo para trabajar con otra persona o institución se haya incluido en la concesión de la subvención y haya sido aprobado posteriormente por la entidad adjudicadora federal.

Todas las propuestas sin concurso las debe preparar/documentar el contador de la FO o el funcionario designado de la FO, las revisará el director financiero de la FO y las aprobará la sede central de *Partners*. Para todas las propuestas sin concurso debe haber una prueba clara de debida diligencia realizada sobre el contratista para garantizar que no esté suspendido o inhabilitado para hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o en una lista de personas bloqueadas. (Referencia 3.2 Comprobación del Sistema de Gestión de Adjudicaciones (SAM) a través de *Visual Compliance*). Se requiere un contrato o acuerdo formal.

14. Políticas y procedimientos de viaje en la Oficina Local de Colombia

14.1 Descripción de la política y aplicabilidad

El objetivo de esta política es gestionar un proceso de viajes que cumpla plenamente con el 2 CFR 200 y las normas de *Partners* Colombia con la orientación de los procedimientos del Gobierno de los Estados Unidos y la ley colombiana.

El objetivo financiero de esta política es aumentar la responsabilidad y la eficiencia de los gastos de viaje y garantizar el cumplimiento de todo el proceso de los reglamentos del Gobierno de los Estados Unidos, el 2 CFR 200 y otras leyes aplicables, incluida la autorización oportuna de todos los informes de viaje (informes de gastos y pagos de viáticos).

Esta política se aplica a todos los viajeros de *Partners* Colombia, a menos que se indique lo contrario. Las orientaciones específicas a nivel de país y de proyecto pueden prepararse caso

por caso y ser aprobadas por el director financiero o el director general. En ningún caso, estas políticas específicas del país o del proyecto no se ajustarán a los procedimientos y valores de costo/tiempo identificados en este documento.

14.2 Solicitud de autorización de viaje

El personal y los consultores que consideren la posibilidad de realizar un viaje deben analizar con su supervisor la necesidad de este, las actividades que se llevarán a cabo, la financiación de los costos relacionados, las expectativas, etc. Para todos los viajeros, incluidos el personal, los consultores, los voluntarios y otras personas que viajen con la financiación de *Partners* Colombia, se debe preparar y aprobar una autorización de viaje (TA) antes de viajar y reservar los vuelos, hoteles, etc.

Todo el personal de campo y los consultores locales deben rellenar una autorización de viaje para todos los desplazamientos con una duración de cuatro (4) horas o más, independientemente del destino o del modo de transporte.

Para el equipo de CPU hasta el 31 de diciembre de 2021, las autorizaciones de viaje se completarán utilizando la plataforma de [Salesforce](#). El personal de CPU deberá completar la autorización de viaje en Salesforce y enviarla electrónicamente al supervisor correspondiente. A continuación, el supervisor respectivo revisará el itinerario de viaje propuesto y lo aprobará o rechazará para su modificación por vía electrónica. Una vez que un itinerario de viaje totalmente aprobado está en Salesforce, el trabajador puede proceder con los planes de viaje y reservas restantes.

A partir del 1 de enero de 2022, todo el personal completará las autorizaciones de viaje utilizando la plantilla estándar de Replicon. Antes de viajar, todo el personal rellenará el "[Formulario de autorización de viaje](#)" que se encuentra en SharePoint. Este formulario recogerá la siguiente información:

- Nombre completo del viajero en la identificación oficial del gobierno (por ejemplo, cédula, pasaporte)
- Fecha solicitada
- Objetivo del viaje/alcance del trabajo a realizar

- Fechas del viaje
- Propuesta de itinerario
- Una vez completado el formulario, se cargará en la plataforma Replicon en: <https://login.replicon.com/>. Los trabajadores crearán un nuevo informe de gastos en Replicon para solicitar la aprobación de la autorización de viaje. El formulario se cargará en la base de datos Replicon como documentación justificativa del viaje. El trabajador presentará electrónicamente la solicitud para su aprobación. A continuación, el supervisor respectivo revisará el itinerario de viaje propuesto y lo aprobará o rechazará para su modificación por vía electrónica. Una vez que el itinerario de viaje está completamente aprobado en Replicon, el trabajador puede proceder con los planes de viaje y reservas restantes.

14.2.1 Cambios de itinerario

El supervisor correspondiente debe aprobar los cambios de itinerario del viajero. Tras recibir la aprobación del supervisor, los viajeros pueden ponerse en contacto con la agencia correspondiente para realizar los cambios necesarios. Lo más importante es que el supervisor notifique al Departamento de Finanzas de la FO, para garantizar que el importe de los viáticos u otros cambios puedan realizarse, según sea necesario. En circunstancias de emergencia, cuando un supervisor no esté disponible o los cambios fuera de horario deban hacerse inmediatamente, se dejará a la discreción de los viajeros. Sin embargo, están obligados a notificar a su supervisor una vez que se hayan realizado los cambios. Tenga en cuenta que el supervisor se reserva el derecho de no aprobar el cambio. En tal caso, el viajero será responsable de cualquier diferencia de costo relacionado al cambio. Los desacuerdos serán resueltos por el Director Financiero en la sede central de *Partners*.

14.3 Definiciones de viajeros

La política de viajes de *Partners* se desglosa en función de tres tipos de viajeros. Se espera que todos los viajeros cumplan y sigan las disposiciones de sus respectivas categorías como se indica a continuación:

- Ubicado en EE. UU.
 - con sede central en EE. UU. Las personas con ubicación en EE. UU. y en sede central en los EE. UU. son las que trabajan principalmente en la sede central.

- Esto incluye, entre otros:
 - personal de la sede central;
 - consultores;
 - becarios;
 - empleados que trabajan a distancia, etc.;
- Personal de la oficina local
 - El personal de la oficina local es el que está en nómina en las oficinas locales de *Partners*, incluido el director nacional
 - Los consultores locales con base en el extranjero son consultores pagados directamente por la oficina local
 - Los demás viajeros locales
- Ubicado en EE. UU./Otros
 - Incluidos, entre otros, los voluntarios, los miembros de la Junta Directiva, etc.

14.4 Anticipos de viaje

La política de *Partners* Colombia es realizar los pagos solo después de que se hayan suministrado los bienes y servicios y se hayan cumplido las condiciones para el pago; por lo tanto NO se harán anticipos para el personal que vaya a realizar un viaje relacionado con el trabajo, a menos que el empleado lo solicite y sea aprobado por el Supervisor y la sede central de *Partners*.

14.5 Gastos admisibles y no admisibles (aplicables a todos)

Los siguientes gastos admisibles y no admisibles se aplican a todos los viajeros de *Partners* Colombia, independientemente de su relación o de la ubicación de su base.

Partners Colombia tiene una política de viajes que proporciona un monto por día (*per diem*) para todas las comidas y gastos incidentales (M&IE, por sus siglas en inglés), mientras que todos los demás gastos de viaje diversos, alojamiento, autos de alquiler, vehículos personales, tiquetes aéreos y gastos de tren se reembolsan sobre la base de los gastos reales incurridos. Los gastos admisibles también se limitan a las condiciones establecidas en las subvenciones y convenios con los organismos de financiación que patrocinen el viaje.

Además, solo son reembolsables los gastos admisibles en la categoría de otros gastos de viaje diversos, alojamiento, autos de alquiler, vehículos personales, tiquetes de avión y trenes. Se debe preparar un informe de reembolso de gastos y presentarlo al departamento de finanzas de la FO del viajero, a más tardar 30 días después del último día de un viaje. *Partners Colombia* no aceptará solicitudes de reembolso realizadas después de 60 días a menos que sean aprobadas por la alta gerencia de la sede central. Todos los viajeros que soliciten una excepción deben hacer sus peticiones por escrito con una razón válida para el retraso.

14.5.1 Alojamiento. Reembolsable

El alojamiento se define como los gastos de habitación y los impuestos. Para efectos de reembolso, debe presentarse un recibo. Estos cargos no pueden incluir tasas de servicio de habitación, tasas de mejora, cuentas de minibar, tasas de entretenimiento, etc. Todos estos otros gastos los deberá pagar el viajero con sus fondos personales o de viáticos y excluirse de su factura de alojamiento.

Partners Colombia reconocerá y reembolsará los gastos de alojamiento sobre la base de los gastos reales, pero las tarifas máximas del USG serán una guía para los gastos apropiados por país, y no deben superarse. Las excepciones por encima de la tasa máxima podrán ser aprobadas por el director financiero o el director general. A continuación se ofrece una lista de orientaciones de USG:

- La [Administración de Servicios Generales \(GSA\)](#) establece las tarifas de los viáticos para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (o CONUS).
- El [Departamento de Defensa \(DOD\)](#) establece las tarifas no extranjeras, que incluyen Alaska, Hawái y todos los territorios de los Estados Unidos (o No-CONUS).
- El [Departamento de Estado](#) establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las ciudades principales.

14.5.2 Vehículos de alquiler. Reembolsable

El costo de los autos de alquiler, incluido el seguro del auto de alquiler, solo se permite si la naturaleza del viaje o el lugar de los negocios que se va a visitar es tal, que el uso del transporte de campo o del transporte local no está disponible, no es práctico o no es seguro, según determine el supervisor del viajero. Si se considera necesario y se aprueba como parte del proceso de TA, *Partners Colombia* reconocerá y reembolsará los gastos de alquiler de

vehículos sobre la base de los gastos reales. Antes del reembolso, el Departamento de Finanzas de la FO tendrá que comprobar que la TA incluye una explicación (usos específicos) de por qué fue necesario el alquiler de un automóvil.

Tenga en cuenta que Partners Colombia no cuenta con una póliza de exención de daños por colisión ni el viajero está cubierto con un seguro de responsabilidad civil si se produce una colisión con el vehículo de alquiler. Partners Colombia recomienda la contratación de un seguro de colisión y responsabilidad civil cada vez que se alquile un automóvil.

14.5.3 Utilización de vehículo personal. Reembolsable

Se permite el uso de un vehículo personal mientras se viaja dentro de Colombia en lugar del transporte aéreo, si lo aprueba el supervisor. Al viajero se le reembolsará el kilometraje de la gasolina de acuerdo con la tasa de kilometraje estándar del IRS. El reembolso actual del kilometraje es de USD 0,56 por milla recorrida con fines profesionales <https://www.irs.gov/newsroom/irs-issues-standard-mileage-rates-for-2021>¹. Se debe incluir un mapa desde el origen hasta el destino como documentación para recibir el reembolso del kilometraje.

14.5.4 Peajes, estacionamiento, etc. Reembolsable

Para los viajes de negocios, si se alquila un automóvil, un vehículo personal o un vehículo del programa de Partners Colombia, Partners Colombia reembolsará sobre la base de los costos reales de todos los peajes, estacionamiento y demás costos asociados al uso del vehículo. Este tipo de gastos se reembolsan en función de los gastos reales en los que se haya incurrido y se debe presentar un recibo por los gastos superiores a USD 25.

14.5.5 Tiquetes de avión y tren. Reembolsables

Partners Colombia reembolsará o comprará en nombre de todos los viajeros aprobados todos los tiquetes aéreos y de tren necesarios. A efectos de reembolso, se debe presentar un recibo y una tarjeta de embarque para todos los tiquetes de avión y de tren. Tenga en cuenta las restricciones adicionales relacionadas con la compra de tiquetes de avión.

14.5.5.1 Mejora de los asientos

Partners Colombia solo pagará las tarifas de clase turista o promocionales. Las clases ejecutiva y de primera se consideran ascensos de asiento y deben seguir el siguiente protocolo; de lo contrario, Partners Colombia no las cubrirá. Aunque no es de esperar que se produzcan

ascensos de asiento, hay algunas circunstancias en las que se podría autorizar al viajero a viajar en clase ejecutiva:

- Cuando no haya espacio disponible en los asientos de clase turista y se deba tomar el vuelo.
- Cuando el uso de la clase ejecutiva sea necesario para adaptarse a la discapacidad del viajero o a una necesidad especial.
- Cuando el costo sea el mismo o el viajero pague la diferencia de costo entre el viaje en clase turista y la mejora.

A excepción de las mejoras sin costo, o de que el viajero pague la diferencia de costo sin financiación de Partners Colombia, todas las mejoras de asiento las deberá aprobar previamente con el PD y deberán incluir una justificación por escrito de por qué es necesaria la mejora.

14.5.5.2 Ley Fly America

Todos los viajes financiados por el gobierno de los Estados Unidos cumplirán con la ley [*Fly America*](#), que exige que todos los viajes y envíos se realicen en compañías aéreas de bandera estadounidense en la medida en que se disponga de servicios de dichas compañías. Se requiere el uso de un transportista que cumpla con *Fly America*, independientemente de que un transportista extranjero pueda prestar el servicio a un costo comparable o menor, o se prefiera un transportista extranjero debido a la conveniencia. En general, las normas prevén un número limitado de excepciones. Sin embargo, para cualquier viaje debe utilizarse una compañía aérea estadounidense: 1) dentro de los Estados Unidos, o 2) entre los Estados Unidos y el último punto de destino al que presta servicio un transportista estadounidense para esa ruta concreta. Las excepciones a la ley *Fly America* solo las podrá aprobar el director financiero de *Partners* en la sede central. Las excepciones son las que se indican a continuación:

1. Si una compañía aérea de bandera estadounidense ofrece un servicio directo o sin escalas (sin cambio de avión) desde su origen hasta su destino, debe utilizar el servicio de la compañía aérea de bandera estadounidense, a menos que dicho uso prolongue su tiempo de viaje, incluido el retraso en el origen, en 24 horas o más.
2. Si una compañía aérea de bandera estadounidense no ofrece un servicio directo o sin escalas (sin cambio de avión) entre su origen y su destino, deberá utilizar una compañía

aérea de bandera estadounidense en cada tramo de la ruta en el que preste servicio, a menos que, en comparación con el uso de una compañía aérea extranjera, dicho uso sea:

- aumentar en 2 o más el número de cambios de avión que deba realizar fuera de los Estados Unidos; o
- prolongar el tiempo de viaje por lo menos 6 horas o más; o
- requerir un tiempo de conexión de 4 horas o más en un punto de intercambio en el extranjero.

Para que un vuelo cumpla la ley *Fly America*, el código de una compañía aérea de bandera estadounidense debe figurar como parte del número de vuelo en el ticket de avión, el cupón de vuelo (tarjeta de embarque) o el recibo del pasajero. Cada compañía aérea tiene un código alfabético de dos letras. A partir de esta lista, podrá comparar los códigos de las aerolíneas que figuran en el ticket con los de la lista y, de este modo, podrá saber si el vuelo es o no de una aerolínea con bandera estadounidense. Para garantizar que el vuelo cumpla con la ley *Fly America*, todos los viajes deben reservarse a través de la agencia o agente de viajes designada/o.

A continuación se enumeran varias compañías aéreas de bandera estadounidense:	
• AirTran Airways (FL) • Alaska Airlines (AS) • American Airlines (AA) • Continental Airlines (CO) • Delta Airlines (DL) • Frontier Airlines (F9) • Hawaiian Airlines (HA)	• JetBlue Airways (B6) • Midwest Express (YX) • Southwest Airlines (WN) • Spirit Airlines (NK) • United Airlines (UA) • US Airways (US)

14.5.6 Comidas y gastos incidentales (M&IE). Basado en viáticos (*per diem*)

Se entiende por *per diem* la cantidad de dinero que *Partners Colombia* entrega al empleado por un viaje oficial fuera de su oficina para cubrir los gastos de alimentación y otros, de acuerdo con las tarifas vigentes. *Partners Colombia* incluye el costo de todas las comidas y gastos incidentales en una tarifa plana por día proporcionada al viajero y NO reembolsará con base

en los gastos reales. Se concederán viáticos parciales cuando se proporcionen una o varias de las comidas a una persona distinta del viajero.

Para conocer el importe adecuado de los viáticos y las excepciones, consulte la [Sección 14.6 viáticos para M&IE](#) para determinar el gasto diario en función del tipo de viajero.

14.5.7 Otros gastos de viaje diversos (MTE). Reembolsables

Todos los demás gastos de viaje diversos (o MTE, por sus siglas en inglés) son gastos adicionales y se pagan según sea necesario y se cargan a la tarjeta de crédito del POA o se reembolsan en función de los costos reales incurridos. Todos los gastos de MTE que superen los USD 25 deben respaldarse con recibos o facturas como parte del informe de gastos para que se puedan reembolsar. Los MTE incluyen, entre otros, lo siguiente:

- Todos los gastos de transporte terrestre (autobuses, taxis, etc.) entre el lugar de alojamiento o de trabajo y los lugares fuera del recinto para obtener comidas, reuniones, visitas al recinto, etc. (la documentación debe incluir el origen y el destino y el propósito del viaje).
- Visados
- Costo de la limpieza de la habitación: Cuando se toma un apartamento en lugar de alojamiento en un hotel, el viajero puede contratar este servicio. Sin embargo, esto debe provenir de la parte de gastos incidentales de los viáticos.
- Vacunas y medicamentos en los viajes
- Reproducción de materiales
- Llamadas telefónicas y otros gastos de comunicación que sean razonables y necesarios para las comunicaciones relacionadas con el trabajo
- Comisiones bancarias por cambio de divisas
- Compra de ropa (en caso de que se pierda el equipaje y haya que comprar ropa para cumplir con los horarios de las reuniones)

14.5.8 Gastos no admisibles y límites de reembolso

Partners Colombia no reembolsará ni cubrirá los cargos por los siguientes artículos prohibidos. Tenga en cuenta que estas listas no son inclusivas y que Partners Colombia se reserva el derecho de rechazar el pago de cualquier gasto autorizado o que no se considere admisible.

14.5.8.1 Compras de alcohol

Las compras de alcohol no se pueden hacer con fondos de Partners Colombia mientras se encuentre en un viaje de Partners Colombia.

14.5.8.2 Otros gastos no admisibles

Los gastos no admisibles de Partners Colombia incluyen, entre otros, los siguientes:

- Seguro de viaje adicional, seguro de accidentes de viaje o primas de cancelación de viaje
- Mejoras o paquetes no esenciales
- Gastos adicionales relacionados con el costo del tiquete de avión en primera clase o en clase ejecutiva, a menos que entren en las categorías de excepción indicadas anteriormente
- Gastos de guardería y niñera
- Costos derivados de la no cancelación de reservas de transporte u hotel
- Gastos derivados de su cónyuge o de otras personas a su cargo que viajen con usted, a menos que el cónyuge o las personas a su cargo estén también en una misión de *Partners*
- Gastos de gasolina cuando se reclama la tasa de reembolso por kilometraje del automóvil
- Gastos de peinado y corte de pelo
- Spa, uñas u otros tratamientos
- Gastos de entretenimiento o excursiones, a menos que la actividad sea requerida por el viaje de Partners Colombia
- Gastos de albergue para animales de compañía
- Gastos por multas por exceso de velocidad, etc. al alquilar o conducir cualquier vehículo para uso de *Partners* Colombia
- Otros gastos que no estén directamente relacionados con el objetivo del viaje

Para obtener una lista completa de los gastos no admisibles para los fondos del Gobierno de los Estados Unidos, consulte el documento [2 CFR Parte 200: Costos no admisibles \(Anexo K\)](#) o la [Circular A-133 de la OMB](#), que incluye cualquier posible excepción a los gastos no admisibles mencionados.

14.6 Viáticos para M&IE

Partners Colombia tiene una política de viajes que proporciona viáticos por día (per diem) para todos los gastos relacionados con las comidas y los gastos incidentales (M&IE). Para obtener el importe adecuado de los viáticos, determine el tipo de viajero. Todos los viajeros entrarán en una de las tres categorías, tal y como se define en la [Sección 14.3 Definiciones de viajeros](#).

14.6.1 Tarifas M&IE

Todas las tarifas de viáticos de M&IE de Partners Colombia se basan en un porcentaje de los viáticos gubernamentales permitidos por ciudad y/o país, tal como se define en este documento y a continuación. Dependiendo del destino, los viajeros deben utilizar las tarifas de la Administración de Servicios Generales para los viajes dentro del territorio continental de los Estados Unidos, las tarifas del Departamento de Defensa para los viajes a Alaska, Hawái y otros territorios de los Estados Unidos, y las del Departamento de Estado para todos los viajes al extranjero. A continuación se indican los sitios web para obtener las tarifas:

- La [Administración de Servicios Generales \(GSA\)](#) establece las tarifas de los viáticos para los destinos dentro de los 48 estados continentales de los Estados Unidos (CONUS).
- El [Departamento de Defensa \(DOD\)](#) establece las tarifas no extranjeras, que incluyen Alaska, Hawái y todos los territorios de los Estados Unidos (o No-CONUS).
- El [Departamento de Estado](#) establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las ciudades principales.

los viáticos se basan en la TA aprobada e incluyen cualquier viaje fuera de la sede central o de la respectiva oficina local del país con una duración de cuatro (4) horas o más, independientemente del destino o del modo de transporte. El director general o el director financiero deberán aprobar las excepciones a este lineamiento.

14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE

Los M&IE están destinados a cubrir los costos de las comidas y los imprevistos o gastos incidentales durante cada día de viaje relacionado con el trabajo. Para el primer o y el último día de viaje, si el itinerario requiere que el viajero comience su día de viaje desde su domicilio de registro (o destino relacionado con el trabajo) antes del desayuno y regrese a su destino

relacionado con el trabajo (o domicilio de registro) después de la cena, entonces los viáticos completos pueden registrarse y documentarse en el informe de gastos. En concreto, si la salida del domicilio el primer día de viaje es antes de las 6 de la mañana, o la llegada al domicilio el último día de viaje es después de las 7 de la tarde, se podrán aplicar los viáticos completos para un día de viaje. En caso contrario, las tarifas por día de viaje se determinarán según lo definido en la [Sección 14.6.4 M&IE por día. Personal de la oficina local](#).

La tarifa por día de viaje utilizada debe ser la siguiente: El primer día de viaje, utilice la ciudad de destino; el último día de viaje, utilice la ciudad de salida. Por ejemplo, si el viajero sale de su lugar de residencia y viaja a San Diego el primer día, y vuelve a su casa desde San Diego el tercer día, durante ambos días de viaje, los viáticos deben calcularse con base en la tarifa de San Diego.

Si la tarifa diaria de M&IE excluye una o varias de las comidas, estas se reducirán según las siguientes tarifas:

- Desayuno: 16 % de la tasa diaria calculada de M&IE
- Almuerzo: 24 % de la tasa diaria calculada de M&IE
- Cena: 40 % de la tasa diaria calculada de M&IE

Nótese que los gastos incidentales se calculan al 20 % de la tarifa diaria total y se excluyen de estas tarifas de comidas; es decir, la suma de los gastos incidentales y las tres comidas equivale al 100 % de M&IE diario.

Véanse ejemplos en el [Anexo L](#).

14.6.3 Costos admisibles de M&IE

La parte de M&IE está destinada a cubrir sustancialmente los costos que se describen a continuación.

1. La parte admisible para comidas está destinada a incluir el costo del desayuno, el almuerzo y la cena durante el viaje, y se incorpora como parte de los viáticos.
2. La parte de gastos de viaje incidentales incluye, entre otros, los siguientes:
 - a. Honorarios y propinas a los camareros, porteros, manipuladores de equipaje, botones, servidores de hotel, camareros de comedor y empleados similares.
 - b. Lavado, limpieza en seco y planchado de ropa.

- c. Propinas por la limpieza de habitaciones.
- d. Todos los demás gastos de viaje incidentales, tal como se definen en el capítulo 300, parte 300-3, del Reglamento Federal de Viajes (*Federal Travel Regulation*)(www.gsa.gov/fttr), en el apartado de viáticos.

El personal de la oficina local de Colombia no está autorizado a llevar una tarjeta corporativa para las comidas cubiertas por sus viáticos, para ellos mismos o para cualquier otra persona que reciba un viático de Partners Colombia. Puesto que todos los viajeros de Partners Colombia reciben algún tipo de viático, sus costos se deberán pagar por separado con viáticos o fondos personales. Sin embargo, si la comida para el grupo se carga en una tarjeta corporativa, esta comida debe deducirse de la tarifa diaria de viáticos, según la tarifa definida anteriormente (en la [Sección 14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE](#)) para la comida especificada.

Si el personal de la oficina local de Colombia necesita cubrir el costo de los invitados a una comida (por ejemplo, donantes, etc.), puede utilizar una tarjeta corporativa para pagar la cuenta. Sin embargo, debe deducir su comida y las comidas de cualquier otro receptor de viáticos de Partners Colombia de la cuenta y pagar el saldo restante con la tarjeta corporativa, de ser posible. Alternativamente, puede optar por deducir la comida de la tarifa diaria recibida, según la tarifa definida anteriormente para la comida especificada. Del mismo modo, cuando se pague con tarjeta de crédito personal o en efectivo (con la intención de que se reembolse), el personal de la oficina local de Colombia solo recibirá el reembolso de la parte de la factura que no incluya las comidas para los destinatarios de viáticos de Partners Colombia. Si por alguna razón no se puede dividir la factura, y no hay otra opción que pagar con una tarjeta corporativa, el miembro del personal de la oficina local de Colombia deberá dividir la parte de la factura al codificar el extracto de su tarjeta de crédito entre los cargos personales y los gastos reales de la empresa. El miembro del personal de la oficina local en Colombia será responsable de pagar a Partners Colombia su parte de la comida y las comidas de cualquier otro receptor de viáticos de Partners Colombia cargados a su tarjeta de crédito corporativa de Partners Colombia si recibió un adelanto de viáticos; de lo contrario, esto deberá deducirse del reporte de gastos cuando solicite viáticos después del viaje.

14.6.3.1 Viajes de fin de semana con M&IE

En caso de que un viajero permanezca fuera de casa por motivos de trabajo durante un fin de semana, se le concederán los viáticos, suponiendo que el viajero tenga que estar fuera de casa durante el fin de semana por motivos de trabajo.

14.6.4 Viáticos M&IE. Personal de la oficina local de Colombia

Esta parte de las directrices de la política de viáticos se aplica a todo el personal de las oficinas locales de Colombia, a los consultores locales y a todos los demás viajeros locales con base fuera de los EE. UU. Esta política incluye al PD, al Jefe de Partido, etc.

Para todos los días completos de viaje, los viáticos variarán en función del tipo de viaje, como se indica a continuación:

- **El personal de *Partners* Colombia recibirá el 50 % para todos los viajes nacionales y el 90 % para todos los viajes internacionales** (a menos que haya una excepción en el expediente) de la tarifa de viáticos del gobierno para la ciudad en particular (o región para los viajes en los que no se enumeran todas las ciudades específicas).*

El primer y el último día de viaje, en consonancia con las directrices del Gobierno de los Estados Unidos, el monto de viáticos máximo de M&IE se basará en el tipo de viaje, como se indica a continuación:

- **El personal de *Partners* Colombia recibirá el 37,5 % para todos los viajes nacionales y el 67,5 % para todos los viajes internacionales** (a menos que haya una excepción en el expediente) de la tarifa de viáticos del gobierno para la ciudad en particular (o región para los viajes en los que no se enumeren todas las ciudades específicas). Véanse las excepciones en la [Sección 14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE](#) más arriba.*

*Si el personal de la oficina local está tomando vacaciones personales antes o después del viaje de negocios de Partners Colombia, no recibirán los viáticos de Partners Colombia esos días. El personal de la oficina local recibirá el primer y el último día de viaje de acuerdo con las directrices indicadas anteriormente, ya que este personal de oficina local habría tenido que

viajar hacia o desde la oficina o el lugar de residencia, independientemente de que estuviera en viaje personal después o antes del viaje.

14.6.5 Pago de viáticos

Independientemente del viajero, los viáticos solo se pagarán cuando la Oficina de Finanzas reciba un formulario de TA y viáticos aprobados. La TA y los viáticos aprobados serán la documentación de respaldo y la autorización para la emisión de los viáticos. No se exigirán recibos para el pago de viáticos, excepto en los casos definidos en esta política.

Todos los pagos de viáticos deben realizarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización del viaje. Partners Colombia no aceptará solicitudes de pago de viáticos hechas después de 60 días a menos que sean aprobadas por la sede central de Partners. Todos los viajeros que soliciten una excepción deben hacerlo por escrito (por ejemplo, mediante un memorando dirigido a la Oficina de Finanzas de la FO) con una razón válida para el retraso.

Es responsabilidad del viajero utilizar sus viáticos para cubrir todas sus comidas y gastos incidentales. A menos que lo apruebe el director general, no se proporcionará ningún M&IE adicional. El viajero no tiene que reembolsar a la organización si no gasta todo su M&IE diario. Dado que los viáticos se establecen en dólares estadounidenses, el convertidor de divisas será OANDA, y el tipo de cambio se basará en el promedio de las fechas oficiales del viaje.

14.6.5.1 Pago de viáticos para el personal de las oficinas locales

El personal de la oficina local, incluido el PD, y todos los demás viajeros locales fuera de los Estados Unidos, recibirán sus viáticos una vez que hayan presentado la autorización de viaje aprobada a través de Replicon. El trabajador deberá presentar la solicitud de viáticos con la autorización de viaje adjunta como documentación de respaldo en Replicon, y luego ser aprobada por el supervisor correspondiente en Replicon. Una vez completada, esta información se enviará al Departamento de Finanzas de la FO para el pago directo en la cuenta bancaria del empleado en un plazo de 30 días.

14.7 Solicitudes de reembolso (artículos no relacionados con los viáticos)

Los gastos admisibles que puedan presentarse para su reembolso según lo descrito anteriormente (alojamiento, automóviles de alquiler, vehículos personales, tiquetes de avión

y trenes) son todos los gastos razonables que sean esenciales y estén directamente relacionados con los objetivos de la subvención o el propósito principal del viaje.

14.7.1 Informes de gastos para reembolso. Personal de la oficina local en Colombia

A más tardar 30 días después del último día de un viaje, según sea necesario (en el que las compras no se hacen en nombre del viajero por adelantado), se debe preparar una solicitud de reembolso en Replicon y presentarla al Departamento de Finanzas de la FO. El método para solicitar el reembolso de gastos se hará a través de la aplicación Replicon. Este informe debe incluir lo siguiente:

- Una autorización de viaje completamente elaborada
- Informe de gastos que incluya toda la documentación adecuada y copias de los recibos adjuntos para todos los elementos que superen los USD 25 o el equivalente local en COP.
 - Tenga en cuenta que un extracto bancario o de la tarjeta de crédito no es documentación suficiente para un recibo. Cuando no se haya obtenido la documentación suficiente, será necesario rellenar una declaración jurada que confirme que los gastos fueron por motivos de trabajo y que los gastos no incluían alcohol. En el [Anexo M](#) se encuentra una copia de una declaración jurada apropiada.
- Aportar pruebas del tipo de cambio durante el periodo de viaje (un recibo del hotel o del banco que muestre la conversión de la moneda puede ser una forma conveniente de satisfacer este requisito).
 - También se recomienda utilizar el siguiente sitio para obtener el tipo de cambio:
 - Oanda: <https://www.oanda.com/fx-for-business/historical-rates>

14.8 Viajes personales durante los viajes de negocios

Si, por razones personales, el viajero desea ir a lugares distintos a los del itinerario autorizado de Partners Colombia, podrá reservar y deberá pagar esas reservas y los costos adicionales. El viajero también debe notificar por escrito a la sede central de Partners que está reservando un viaje personal o parcialmente personal del viaje. Si el viaje personal se reserva en el mismo ticket que el viaje autorizado por Partners Colombia, el viajero será responsable de cubrir su

viaje personal dentro de los 30 días siguientes a la reservación. Si el precio del tiquete es más barato, incluidos los días personales al principio o al final del viaje, el viajero no tiene que reembolsar ningún dinero. El viajero debe demostrar la diferencia de tarifa desde el mismo sitio en el que se han comprado los itinerarios oficiales y la comparación debe realizarse el mismo día en el que se ha comprado el itinerario (no se aceptarán fechas diferentes). Los viajeros solo son responsables de pagar la diferencia del precio del tiquete. Por ejemplo, si las fechas de viaje para el costo del tiquete de negocios es igual a USD 500, las fechas de viaje, incluida la porción personal del viaje, es igual a USD 600, el personal debe reembolsar a Partners Colombia la diferencia de USD 100 entre el costo del tiquete de negocios y la porción personal del viaje. Para efectos de auditoría, la documentación adecuada que demuestre los costos adicionales deberán conservarse en el archivo.

14.9 Uso de los vehículos de *Partners Colombia*

Se debe tener en cuenta que solo los empleados autorizados de *Partners Colombia* y de la sede central de *Partners* son elegibles para conducir vehículos de la compañía. Los "vehículos" se definen como automóviles, camiones, motocicletas o cualquier otro vehículo motorizado propiedad de *Partners Colombia*. *Partners Colombia* proporciona vehículos de uso empresarial para que los trabajadores conduzcan en misiones de negocios designadas. Todos los trabajadores que utilicen vehículos de la empresa deberán seguir los siguientes requisitos:

- Todo conductor de vehículos de *Partners Colombia* deberá velar por que el equipo no sufra ningún deterioro, ya sea por su negligencia directa o por culpa de un tercero. Por ello, el trabajador velará personalmente por el correcto mantenimiento físico del vehículo del que es responsable, comprobando la limpieza diaria y los parámetros rutinarios, que el trabajador anotará antes de cada uso.
- Solo los trabajadores autorizados de *Partners Colombia* pueden conducir vehículos de la empresa.
- Todos los conductores autorizados deberán tener 25 años de edad o más.
- Las llaves deben estar en manos de los trabajadores autorizados de *Partners Colombia* que tengan derecho a conducir los vehículos de la empresa. Cuando el vehículo no esté en uso o en misión de trabajo, las llaves deben ser devueltas al PD.

- Todas las personas que conduzcan vehículos de *Partners* Colombia deberán tener siempre una licencia de conducir válida mientras utilicen el vehículo de la empresa.
- Los vehículos de la empresa **solamente** deberán utilizarse para viajes de negocios.
- En ocasiones, los supervisores deberán comprobar el historial de conducción del trabajador para asegurarse de que esté limpio y sin infracciones de vehículos motorizados.
- Los trabajadores autorizados a conducir por cuenta de la empresa deberán informar a su supervisor de cualquier cambio que pueda afectar a su capacidad legal o física para conducir.
- Los trabajadores que ocupen puestos de trabajo que requieran la conducción regular para los negocios como una función de trabajo esencial deberán, como condición de empleo, ser capaces de cumplir con las normas de aprobación del conductor de esta política en todo momento.
- Los trabajadores deberán mantener la seguridad del vehículo y su contenido, incluyendo no dejar objetos personales (incluidos los de cualquier pasajero) en el vehículo en ningún momento mientras esté desatendido.
- Los conductores deberán conducir siempre de forma segura y responsable y respetar todas las normas de tráfico, incluido el límite de velocidad, y prestar especial atención a los peatones y ciclistas.
- Los conductores deberán estar atentos a las condiciones meteorológicas y evitar conducir durante condiciones meteorológicas severas, siempre que sea posible.
- Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares (incluidos los mensajes de texto) mientras se está al volante de un vehículo en movimiento que se utilice para asuntos de la empresa.
- Los trabajadores serán responsables de las infracciones o multas que cometan al conducir.
- Se prohíbe a las personas o pasajeros que no sean trabajadores o no tengan relación de negocios (es decir, a los familiares y amigos) viajar en los vehículos de la empresa.
- El vehículo debe tener la matrícula y el seguro en vigor.
- Las puertas del vehículo deben estar cerradas con llave cuando esté en movimiento.

- Los vehículos de la empresa deberán estar siempre asegurados cuando no estén en tránsito, cerrando con llave, retirando las llaves y activando las alarmas si están equipados con ellas.
- Los trabajadores deberán denunciar cualquier accidente, robo o daño malintencionado en el que esté implicado un vehículo de la empresa a la sede central y al PD de *Partners*, independientemente del alcance de los daños o de la ausencia de lesiones. Dichos informes deben realizarse lo antes posible, pero a más tardar 6 horas después del incidente, a menos que el empleado esté médicamente incapacitado para hacerlo.
- Se espera que los trabajadores cooperen plenamente con las autoridades en caso de accidente. Sin embargo, los trabajadores no deberán hacer ninguna declaración voluntaria que no sea en respuesta a las preguntas de los agentes de investigación.
- Está prohibido fumar en todos los vehículos de la empresa.
- Todos los pasajeros del vehículo deberán llevar siempre puesto el cinturón de seguridad.
- Los trabajadores no están autorizados, bajo ninguna circunstancia, a conducir un vehículo de la empresa con cualquier impedimento físico o mental que haga que el trabajador no pueda conducir con seguridad. Además, los trabajadores no podrán conducir ningún vehículo de la empresa mientras consuman alcohol, drogas ilegales o medicamentos recetados que puedan afectar a su capacidad para conducir.
- El conductor de la empresa es responsable de que se tomen siempre todas las precauciones necesarias para evitar daños y robos del vehículo de la empresa y/o de su contenido. Cada vez que un trabajador deje un vehículo de la empresa, deberá hacer lo siguiente:
 - Subir todas las ventanas
 - Cerrar todas las puertas
 - No dejar mercancía ni equipo a la vista en el interior de un automóvil, ya que puede ser una tentación al robo. Retirar todos los objetos de valor o guardarlos dentro del maletero y fuera de la vista cuando el vehículo quede desatendido.
- Los trabajadores deberán tomar precauciones para salvaguardar el vehículo y su contenido. En la medida de lo posible, los trabajadores deben elegir un estacionamiento

fuera de la calle, garajes seguros o una zona iluminada cerca de la entrada de un negocio u hotel donde exista una vigilancia policial normal o protección de seguridad. Si un trabajador mantiene un vehículo durante la noche en Bogotá y no es posible una ubicación segura, entonces el trabajador deberá devolver el vehículo a la ubicación de la oficina de *Partners* Colombia.

Cualquier violación a los requisitos anteriores dará lugar a una acción disciplinaria, que puede incluir el despido.

14.9.1 Restricciones a la conducción de vehículos

Cualquier trabajador que tenga una "infracción grave" en los últimos cinco años no podrá conducir vehículos de la empresa a menos que reciba una autorización especial de la sede central de *Partners*. Las principales infracciones son, entre otras, las siguientes:

- Conducir bajo la influencia de drogas/alcohol
- No informar de un accidente
- Conducción temeraria
- Hacer un informe de accidente falso
- Conducir con la licencia suspendida o revocada
- Intentar evadir a un agente de policía

14.9.2 Restricciones a la circulación de vehículos

Los vehículos dentro de las ciudades deberán tener en cuenta la situación actual de inseguridad en el país. Se recomienda comprobar con el Director Financiero de la FO las restricciones vigentes y adheridas a las restricciones para viajar de la Embajada de los Estados Unidos. Para los viajes, la hora máxima de salida es: 5:00 a. m. y la hora máxima de regreso es a las 7:00 p. m. Pueden solicitarse excepciones por escrito a la sede central de *Partners*, en consulta con la Seguridad de la Embajada y en función de la zona geográfica para viajar.

El cinturón de seguridad es obligatorio en todo momento, y la velocidad no debe superar los 100 km/h o 60 millas en las carreteras nacionales y los 40-50 km/h en los caminos de tierra, según el estado, o menos, si lo indican las señales y leyes de tráfico colombianas.

14.9.3 Registros de vehículos

Antes de cada uso, los trabajadores deberán completar una revisión básica del vehículo y actualizar el registro. Los conductores deberán confirmar que las siguientes piezas y componentes estén en buen estado de funcionamiento: frenos, mecanismo de dirección, bocina, limpiaparabrisas/lavaparabrisas, espejos retrovisores, luces y neumáticos. No se podrán utilizar vehículos que se encuentren en un estado inseguro, sino hasta que sean reparados adecuadamente.

Una vez completada la comprobación básica, los trabajadores deberán informar de cualquier daño y/o problema con el vehículo en la hoja de seguimiento aprobada. Se debe mantener un registro de kilometraje para cada vehículo, identificando la fecha y el propósito de cada viaje y las lecturas del odómetro al principio y al final. Al terminar de usar el vehículo al final de cada día, el empleado deberá actualizar el registro e informar de cualquier daño y/o problema con el mismo. Si un trabajador no actualiza el registro de kilometraje ni realiza la verificación del vehículo, puede enfrentarse a medidas disciplinarias.

14.9.4 Informe de accidentes vehiculares

En caso de accidente, el trabajador debe tomar las siguientes medidas:

- Si alguien resulta herido, solicitar asistencia médica.
- Ponerse inmediatamente en contacto con el PD y la sede central de *Partners*.
- Denunciar el incidente inmediatamente a la policía local y obtener una copia del informe policial.
- Si es posible, obtener la siguiente información:
 - Naturaleza y alcance de los daños a los vehículos y a otros bienes
 - Nombre y dirección del propietario legal del otro o de los otros vehículos, si los hay
 - Nombre, dirección, número de licencia por conducir y fecha de nacimiento del conductor del otro o de los otros vehículos, si los hay
 - Número de matrícula, marca y modelo del otro o de los otros vehículos, si los hay
 - Nombre de la compañía de seguros de cualquier otro conductor o conductores, número de póliza y fecha de vencimiento, y nombre y dirección del titular de la póliza
 - Hora, lugar y fecha del accidente

- Nombres y direcciones de los heridos y descripción de las lesiones
- Nombres y direcciones de los pasajeros y otros testigos
- Intercambiar la identificación del vehículo, el nombre de la compañía de seguros y los números de póliza con el otro conductor (si procede).
- No admitir negligencia ni responsabilidad. No dar ninguna información, salvo la requerida por los agentes de la ley.
- No intentar hacer un acuerdo, por pequeño que sea.
- Tomar una fotografía del lugar del accidente.
- Completar el informe de accidente del trabajador que se encuentra en el [Anexo G](#).

Tras el accidente, el trabajador debe seguir las directrices legales para intercambiar información con otros conductores y comunicar el accidente a la policía local. Los trabajadores no pueden garantizar el pago a las demás partes sin la autorización de *Partners* Colombia.

El trabajador se encargará de rellenar el Formulario de informe de incidentes del trabajador que se encuentra en el [Anexo G](#). Dichos informes deben realizarse lo antes posible, pero a más tardar 6 horas después del incidente, a menos que el empleado esté médicamente incapacitado para hacerlo. Todas las fotos, informes policiales, informes de accidentes de los trabajadores y cualquier otra información relacionada con el incidente deben conservarse, y debe enviarse una copia a la sede central de *Partners*. El PD trabajará con la sede central de *Partners* para contactar al proveedor de seguros y presentar la reclamación, si es necesario.

14.9.5 Reparación de vehículos

Para todas las reparaciones de vehículos, los trabajadores deberán revisar la garantía del vehículo cuando sea aplicable. Se deberá revisar la garantía para asegurar que las reparaciones no estén cubiertas por la garantía existente y/o que las reparaciones se realicen en el taller necesario y que sea un punto de servicio autorizado. Además, el conductor debe verificar que las piezas originales del vehículo no sean sustituidas por piezas usadas, una práctica deshonesta bastante común para radiadores, baterías, lámparas, etc. en algunos lugares.

14.9.5.1 Mantenimiento normal del vehículo

El conductor respetará el programa de mantenimiento normal del vehículo, que generalmente se basa en el kilometraje del auto o en el número de meses de uso si se produce antes. El objetivo es mantener los vehículos de la empresa en condiciones de seguridad y funcionamiento utilizando los procedimientos y tecnologías más económicos, fiables y actualizados disponibles, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante original. Los trabajadores que lleven a cabo el mantenimiento normal de sus vehículos deberán seguir todas las normas de adquisición y los plazos de mantenimiento recomendados.

14.9.5.2 Reparaciones importantes de vehículos

Las reparaciones importantes del vehículo son las que tienen un valor de USD 500 o más. Para todas las reparaciones importantes, el trabajador deberá obtener tres (3) presupuestos de un grupo de proveedores de servicios cualificados. El PD, en coordinación con la sede central de *Partners*, revisará los presupuestos y seleccionará al mejor proveedor. El proceso global y la selección del proveedor se documentarán de acuerdo con las normas habituales de adquisiciones de la [Sección 13](#). Si la reparación mayor pertenece a un informe de accidente y se presenta una reclamación al seguro, entonces la sede central de *Partners* en coordinación con el PD trabajará con el agente de seguros para cubrir el costo menos cualquier deducible.

14.9.6 Seguro y matriculación de vehículos

La póliza de seguro de vehículos de la sede central de *Partners* ofrece protección a los conductores autorizados de los vehículos de la empresa mientras se encuentren en misión oficial. La póliza de seguro cubre colisión, incendio, robo y responsabilidad civil e incluye un deducible. Si el accidente se debe a la negligencia del conductor, la reclamación del seguro puede ser denegada, y *Partners* Colombia será responsable de todos los costos asociados al incidente.

Todos los vehículos de *Partners* Colombia deben estar registrados en Colombia ante las autoridades correspondientes. Cualquier vehículo que no esté debidamente registrado no puede ser utilizado para los negocios hasta que se actualice el registro. Las copias de la información de la matrícula actual del vehículo deben conservarse siempre en la guantera del vehículo, y debe archivar una segunda copia con el Director Financiero de la FO.

Anexo A

Lista principal de equipos y suministros

Master Equipment & Supplies Report														
#	Photo	Description of Inventory & Equipment	Condition	Brand	Model	Serial #	Acquisition/ Purchase Date	Purchase Price	Current Price	Grant	City	Physical Location	Responsible Person	Notes
Equipment (over \$5,000 USD)														
1										USAID800				
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
Inventory & Supplies (under \$5,000 USD)														
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Submitted by:

Date:

Signature:

Anexo B

Arqueo de caja chica

Cash Count of Petty Cash as of End of Month		
Bank Notes	100,000 Pesos	COP 0.00
	50,000 Pesos	COP 0.00
	20,000 Pesos	COP 0.00
	10,000 Pesos	COP 0.00
	5,000 Pesos	COP 0.00
	2,000 Pesos	COP 0.00
Coins	Coins Total	COP 0.00
	Total Cash On Hand as of XXXXXX	COP 0.00
	Beginning Amount of Petty Cash in COP	COP 0.00
	Beginning Amount of Petty Cash in USD	\$ 200.00
	Difference (Should equal the above expense report total)	COP 0.00
By signing below I certify that I have conducted a cash count on _____ (date) and verified Petty Cash Float in the presence of the petty cash float holder.		
Petty Cash Verifier:		Date:
Title		
Petty Cash Float Holder:		Date:
Title:		
Remarks:		

Anexo C

Informe de gastos de campo y certificación

Partners of the Americas - DOL418/DOL420 Colombia Payroll Account Report

					Month ending	3/31/2020							
					Country	Colombia							
, drop down list													
Ref or CK#	Payee	Funder-Grant	*Budget Description	Activity Code	Amount Colombian Pesos	Exchange Rate	Amount (USD)	Object Code	Description of Expense	Country	Office	Subcont. ID	Session Description
		DOL418_Grant	Administration Manager (50%)	PERSNL-F&A	COP 0.00	3,210.00	\$ -	7410		CO	CO	0	Colombia DOL418/DOL420
		DOL420_Grant	based Staff Travel to Ecuador, Peru, and Brazil for Non-M&E Activities - Lodging an	CE.T4.H	COP 0.00	3,210.00	\$ -	7520		CO	CO	0	
		DOL420_Grant	Fringe benefits - Colombia	FRINGE-CO		3,210.00	\$ -	7420		CO	CO	0	
		DOL418_Grant	Fringe benefits - Colombia	FRINGE-CO		3,210.00	\$ -	7420		CO	CO	0	

General Information & Certifications			
Name of the Country office	Colombia Field Office	Name of the Country office	Colombia Field Office
Project Code:	<i>DOL418</i>	Project Code:	<i>DOL420</i>
Project Name:	<i>Colombia Avanza - Building the Capacity of Civil Society to Combat Child Labor and Forced Labor and Improve Working Conditions</i>	Project Name:	<i>Project to Reduce Child Labor and Forced Labor in Palm Oil Supply Chains</i>
Project Start Date:	08-Dec-17	Project Start Date:	01-Jan-19
Project End Date:	30-Nov-20	Project End Date:	31-Dec-22
Report Date:	01-Aug-19	Report Date:	01-Aug-19
Total Months for the Project:	36 Months	Total Months for the Project:	49 Months
Remaining Months for the Project:	16 Months	Remaining Months for the Project:	42 Months
Remaining Months for the Project:	44.76%	Remaining Months for the Project:	85.48%
Certification of Expenses:			
1. The undersigned hereby certifies (1) the fiscal report & attachments have been prepared from the books & records of the field office in accordance with the terms of the grant			
2. That the work reflected by the costs above have been performed, that the quantities and amounts involved are consistent with the requirements of the award.			
3. That all required approvals have been obtained and appropriate refund to Partners of the Americas will be made upon request in the event of disallowance of costs not			
4. By signing this report, I certify that the expenses contained in the present report for month of _____ equivalent to US dollars _____ were incurred by the			
Name of Certifier:			
Signature:			
Title:			
<i>For Internal Use Only</i>			
<i>Partners of the Americas</i>			
Program Manager			
I have reviewed and confirmed that all expenses listed in the detail of disbursements report are in line with the program goals and approved work plan. I certify that all expenses are reasonable within the approved budget.			
Name of Certifier:			
Signature:			
Title:			

Conciliación bancaria

 PARTNERS of the AMERICAS Connect • Serve • Change Lives			
DOL418/DOLL420 Payroll Account - Colombia Bank Reconciliation Bank Account: XXXXX			
Month and Year:			Jul-19
Exchange Rate for the Month COP to USD			3210.00
<u>According to the Bank</u>			
Balance as end of: <i>July-19</i>			COP 0.00
<u>Plus:</u>			
Deposits in Transit			COP 0.00
<u>Less:</u>			
Check in Transit			COP 0.00
Number of Check	Details of Expense	Date	Amount
			COP -
			COP -
			COP -
			COP -
			COP -
			COP -
Balance According to the Bank: <i>July-19</i>			COP 0.00
Exchange Rate Applied COP to USD			3210.00
USD Balance According to the Books end of: <i>July-19</i>			\$ -
<u>According to the Books</u>			
Balance as Beginning of: <i>July-19</i>			COP 0.00
<u>Plus:</u>			
Deposits for the Month			COP 0.00
<u>Less:</u>			
Check Written in Current Month			COP 0.00
COP Balance According to the Books end of: <i>July-19</i>			COP 0.00
Exchange Rate Applied COP to USD			3210.00
USD Balance According to the Books end of: <i>July-19</i>			\$ -
Difference of Bank and Book Balance as end of: <i>July-19</i>			\$ -
By signing this report, I certify that the expenses contained in the present report for month of <u>XXXXXX</u> equivalent to US dollars <u>XXXXXXX</u> were incurred by the entity, and are related to activities carried out by the project. I certify to the best of my knowledge and belief that the report is true, complete, and accurate, and that the expenditures and disbursements are for the purposes and objectives set forth in the terms and conditions of the Department of Labor (DOL) Award. I am aware that any false, fictitious, or fraudulent information, or the omission of any material fact, may subject me to criminal, civil or administrative penalties for fraud, false statements, false claims or otherwise. I understand that if the expenses contained herein are questioned or not approved by Partners CFO or by DOL, I will provide full cooperation to all the involved parties to complete such review, audit or			
Prepared By:		_____ <i>Finance-Administrative Director</i>	_____ Date
Approved By:		_____ <i>Project Director</i>	_____ Date

Lista de comprobación de gastos de la oficina local (solo recursos)

Colombia Field Expense Report Check List

[illegible]

Anexo D

Solicitud de flujo de caja

 PARTNERS of the AMERICAS Connect • Serve • Change Lives				
Partners of the Americas				
CASH FLOW REQUEST for			May-19	
Office:	Colombia	Currency:	COP	Date Requested: 4/22/2019
Program/Grant #:	DOL418			
				Amount
Ending Bank Balance from Previous Month (COP)				COP 15,754,000.00
Exchange Rate of COP to USD				3150.00
Ending Bank Balance in USD				\$ 5,001.27
Last Cash Flow Request (if not in previous month bank statement, otherwise put 0)				\$ -
Total Projections for Current Month in USD		Apr-19		\$ -
Total Projections for Next Month in USD (Rounded Numbers)		May-19		
Direct Labor				\$ -
Equipment				\$ -
Supplies and Office Expenses				\$ -
Outcome 1: Improved capacity of civil society for acceptable conditios				\$ -
Outcome 2: Improved capacity civil society to raise awarenessin coffee sector				\$ -
Outcome 3: Improved Capacity of civil society to implement initiatives to address child labor				\$ -
Outcome 4: Monitoring, Evaluation, and Collection of Reliable Data				\$ -
Total				\$ -
Necessary Funding for Next Month				\$ (5,001.27)
Total Cash Flow Request				\$ (5,001.27)
Prepared by:		Date:		
Title of Preparer				
Certified By:		Date:		
Title of Certifier:				
Remarks:				

Anexo E

Certificación de caja chica

Fecha

Nombre del director nacional/jefe de partido

Director nacional/Jefe de partido

Estimado **nombre del director nacional/jefe de partido:**

Ref.: CERTIFICADO DE FONDO DE CAJA CHICA QUE SE MANTIENE PARA EL (NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NÚMERO DE LA SUBVENCIÓN)

TOTAL EN EL FONDO DE CAJA CHICA: _____

(-) MENOS EL TOTAL DE VALES DE CAJA CHICA: _____

(=) IGUAL AL TOTAL DE EFECTIVO EN CAJA: _____

Certifico que he realizado un arqueo de caja el _____ (fecha) y he verificado el fondo de la caja chica en presencia del titular del fondo de la misma.

PERSONA QUE VERIFICÓ LA CAJA CHICA: _____ Nombre

_____ Firma

TITULAR DEL FONDO DE LA CAJA CHICA: _____ Nombre

_____ Firma

Anexo F

Formulario de denuncia de acoso

La información que usted proporcione a continuación se considera sensible y solo se compartirá con aquellos que se consideren esenciales para la investigación y resolución de esta denuncia. No se sienta limitado por el espacio proporcionado en este formulario: le animamos a que adjunte páginas adicionales si cree que esto puede ayudar en la investigación.

Si se siente más cómodo transmitiendo su informe verbalmente, su supervisor o cualquier miembro de la dirección con el que haya hablado de su queja puede rellenar el formulario en su nombre. Sin embargo, usted deberá firmar la última página.

Nombre del denunciante:	
Puesto:	
Departamento:	
Supervisor:	
1. Describa el incidente o los incidentes de acoso alegados.	
2. ¿Quién fue el responsable de los presuntos incidentes de acoso?	

3. Identifique a los testigos de los presuntos incidentes de acoso.	
4. ¿Dónde tuvieron lugar los presuntos incidentes de acoso?	
5. Indique las fechas y las horas en que se produjeron los presuntos incidentes de acoso.	
6. ¿Ha denunciado estos incidentes a alguien más? Si es así, ¿a quién?	
Firma del trabajador	Fecha
Firma de la persona que completa el formulario (si no es un trabajador):	Fecha
Nombre de la persona que rellena el formulario (si no es un trabajador):	

Partners Colombia es un empleador con igualdad de oportunidades. Es política de *Partners* Colombia que todos los trabajadores tengan derecho a trabajar en un ambiente libre de discriminación y acoso por razones de género, raza, lengua materna, color, sexo, religión, edad, embarazo o maternidad, opinión política, orientación sexual, discapacidad o afección de salud, situación económica, filosofía, origen nacional o familiar u origen social o cualquier otra base protegida por la ley local. La política de *Partners* Colombia prohíbe las represalias contra cualquier trabajador que se queje de discriminación o acoso.

Anexo G

Informe de incidentes del trabajador

A. Datos de los trabajadores lesionados		
Nombre del trabajador:	Puesto:	Nombre completo del testigo (si procede):
Lugar de trabajo:		
Fecha del accidente	Momento del accidente A. M. ☐ P. M. ☐	Número de reclamación (si se conoce)
Teléfono:	Número de celular/Otro:	Correo electrónico:
Supervisor		Número telefónico del supervisor

Marque todo lo que corresponda:

Tipo de accidente/pérdida: () Lesiones () Accidente de vehículo () Enfermedad () Daños materiales

() Incendio () Otros (especifique): _____

Lugar del suceso: () En las instalaciones: oficina () Fuera de las instalaciones

Naturaleza de la lesión/enfermedad: (esguince, laceración, quemadura, fractura, etc.) _____

Parte(s) del cuerpo: (espalda, dedo, mano, pie, etc.) _____

Fecha del primer tratamiento médico: ____ Hora ____ A.M./P.M.

Empleado enviado: () De vuelta al trabajo () Al médico () A casa () Al hospital

Si corresponde: Tiempo estimado de incapacidad: _____ días

Solo para accidentes de vehículos

Propietario: () Partners Colombia () Otro (nombre y dirección) _____

Número de matrícula: _____ Año: _____

Marca/Modelo: _____

Breve descripción del daño:

Horas (estimadas) de reparación _____ Costos de material estimados: USD _____

B. Descripción del accidente

Instrucciones: Obtenga declaraciones escritas y/o grabadas del trabajador lesionado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué causó el accidente? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron? Reconstruya la secuencia de eventos que condujeron a la lesión. Adjunte hojas adicionales si es necesario. Este documento se convierte en una relación oficial de los hechos que rodean el accidente. Al documentar los hechos, incluya las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Dónde ocurrió el accidente y quiénes estuvieron involucrados? Proporcione una descripción completa de los alrededores del lugar y de las personas implicadas.

¿Qué estaba ocurriendo en el momento del accidente y por qué tuvo lugar?

¿Cuáles fueron los acontecimientos que condujeron al accidente? Describa la secuencia en orden y cuándo tuvieron lugar.

¿Qué causó exactamente la lesión y cómo se produjo? ¿Qué mecánica, equipo o herramientas se implicaron?

Describa la lesión o lesiones sufridas. ¿En qué parte del cuerpo y qué tipo de lesión se produjo? (Indique si no se produjo ninguna lesión)

Si se evitó una lesión física, ¿qué podría haber ocurrido para causar una lesión?

7. Si se produjeron daños en el vehículo del empleador, describa los daños:
8. Si se produjeron daños en el equipo del empleador, describa los daños:
C. Hallazgos de accidentes
Tras examinar todos los hechos, ¿cuál fue la condición peligrosa, la práctica laboral insegura u otros factores causales (procedimiento, equipo, personas y entorno) que contribuyeron al accidente o lesión?

Firma del empleado: _____

Fecha: _____

Firma del testigo (si procede): _____

Fecha: _____

Firma del supervisor: _____

Fecha: _____

Informe de investigación de accidentes de los trabajadores

A cargo del PD

Para todas las preguntas siguientes, elija una opción: (S para Sí; N para No; NA para No aplicable)

I. Datos del entorno

Temperatura _____
Humedad _____
Tiempo (clima) _____
Viento _____
Visibilidad _____
Iluminación _____
Superficie (carretera, escalones, suelo, etc.).

Condición (liso, mojado, resbaladizo, etc.)

Tipo de superficie (madera, asfalto, hierba, etc.)

Describa la carretera (curva, cuesta arriba, intersección, etc.) _____
Dispositivos de control de tráfico (S/N):
(1) Presente _____
(2) Visible _____
Para rampas, escaleras, escalones (S/N):
(1) Presente _____
(2) Obstrucciones _____

II. Operador/vehículo (si procede)

A. Conductor lesionado _____
B. Pasajeros lesionados _____
C. Otras personas lesionadas _____
D. Vehículo dañado _____
F. Otro vehículo dañado _____

G. Otros bienes dañados _____
H. Licencia de conducir para el vehículo _____
I. Cinturones de seguridad en uso _____
J. Alcohol/drogas implicados _____

III. Datos de equipos/capacitación

A. Equipo de seguridad requerido _____
B. Equipo de seguridad disponible _____
C. Equipo de seguridad utilizado _____
D. Experimentar un factor _____
E. Instrucciones disponibles _____

F. Instrucciones escritas _____
G. Instrucciones apropiadas _____
H. Alcohol/drogas como factor _____
I. Descanso adecuado para el uso

¿Ha ocurrido antes un accidente similar? _____

¿Cuántos accidentes ha tenido este trabajador en los últimos 12 meses? _____

De los accidentes mencionados, ¿cuántos se pudieron haber evitado? _____

Una vez que el investigador haya completado las preguntas anteriores y haya revisado el informe del incidente, responda las siguientes preguntas:

En su opinión, ¿qué causó el accidente?

A. Procedimiento inseguro _____ ¿Esto se pudo prevenir _____ o no se pudo prevenir _____

B. Equipo defectuoso _____ ¿Esto se pudo prevenir _____ o no se pudo prevenir _____

C. Bromas/Conducta inapropiada _____ ¿Esto se pudo prevenir _____ o no se pudo prevenir _____

D. Uso no autorizado _____ ¿Esto se pudo prevenir _____ o no se pudo prevenir _____

E. Mala higiene/limpieza _____ ¿Esto se pudo prevenir _____ o no se pudo prevenir _____

F. Falta de capacitación/experiencia _____ ¿Esto se pudo prevenir _____ o no se pudo prevenir _____

D. Acción correctiva

¿Qué se recomienda para evitar que se repita este tipo de accidente?

Enumere los posibles factores basándose en la narración descriptiva y en la información de los campos de datos anteriores:

Lista de causas:

Medidas correctivas adoptadas/previstas, con fechas:

Utilice formularios y papel adicionales si es necesario

Investigado por: _____

Firma del investigador : _____

Fecha: _____

Revisado por: _____

Firma del revisor : _____

Fecha: _____

Anexo H

Solicitud de empleo

Declaración de Empleador con Igualdad de Oportunidades (EEO, por sus siglas en inglés):

Partners of the Americas es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminará ninguna solicitud de empleo por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo (incluido el embarazo, el parto y otras afecciones relacionadas con el embarazo), edad (18 años o más), estado civil (incluida la paternidad), apariencia personal, orientación sexual, identidad o expresión de género, responsabilidades familiares, información genética, discapacidad, condición de veterano, matrícula, afiliación política o cualquier otro motivo prohibido por la ley.

Información general:

Fecha: _____

Nombre completo: _____

Dirección de correo electrónico actual: _____

Dirección actual: _____

Número telefónico durante el día: _____ Número telefónico durante la noche: _____

_____	[] A tiempo completo
Puesto deseado Salario deseado Fecha de inicio más temprana	[] A tiempo parcial
	[] Becario

¿Ha solicitado alguna vez el ingreso a Partners of the Americas? _____

En caso afirmativo, ¿cuándo?: _____

¿Cómo se enteró de la existencia de Partners of the Americas? _____

¿Está usted legalmente autorizado para trabajar en este país? [] Sí [] No

¿Ha sido alguna vez condenado por un delito que no sea una infracción de tráfico menor?

[] Sí [] No

En caso afirmativo, facilite los detalles en una página aparte y adjúntela a la solicitud.

Nota: una condena penal no es un impedimento absoluto para el empleo, pero se tendrá en cuenta en relación con los requisitos específicos del puesto.

Educación/Formación:

Escuela secundaria	Ciudad y estado (departamento)	Grado
--------------------	--------------------------------	-------

¿Está graduado? ☐ No ☐ Sí

Universidad	Ciudad y estado (departamento)	Grado
-------------	--------------------------------	-------

¿Está graduado? ☐ No ☐ Sí

Escuela técnica/Universidad	Ciudad y estado (departamento)	Grado
-----------------------------	--------------------------------	-------

¿Está graduado? ☐ No ☐ Sí

Experiencia previa (comience con el empleador actual o el más reciente):

Nombre de la empresa	Desde (mes/año)	Hasta (mes/año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Número telefónico
-------------------	-----------------------	-------------------

Responsabilidades: _____

Motivo de la salida: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor, explique por qué.

Nombre de la empresa	Desde (mes/año)	Hasta (mes/año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Número telefónico
-------------------	-----------------------	-------------------

Responsabilidades: _____

Motivo de la salida: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor, explique por qué.

Nombre de la empresa	Desde (mes/año)	Hasta (mes/año)	Salario
----------------------	-----------------	-----------------	---------

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)

Título del puesto	Nombre del supervisor	Número telefónico
-------------------	-----------------------	-------------------

Responsabilidades: _____

Motivo de la salida: _____

¿Podemos ponernos en contacto con el empleador mencionado? ☐ Sí ☐ No Si la respuesta es negativa, por favor, explique por qué.

Cualificaciones adicionales:

Identifique cualquier conocimiento adicional, habilidades, cualificaciones o premios que nos sean útiles para considerar su solicitud de empleo.

Referencias:

Facilite los nombres de tres referencias profesionales, no relacionadas con usted, que puedan proporcionar la mejor información pertinente en cuanto a su carácter y capacidades para el puesto que está solicitando o para el que está siendo considerado. Estas personas suelen ser sus anteriores supervisores.

Nombre/Título:

Organización:

Relación:

Correo electrónico:

Número telefónico:

Certificación del solicitante:

Certificación de veracidad del solicitante, acuerdo de verificación de antecedentes y comprensión del empleo

Certifico que todas las declaraciones realizadas en esta solicitud y en el proceso de contratación previa son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender. Entiendo y acepto que cualquier tergiversación u omisión de hechos en mi solicitud o en el proceso de contratación previa puede resultar en el rechazo de mi solicitud o la rescisión de mi empleo.

Entiendo que un empleado de Partners of the Americas puede hacer una investigación sobre mi carácter y reputación general. Autorizo a todos los empleadores actuales y pasados, escuelas, personas y organizaciones que tengan información o conocimiento relevante a proporcionarla a Partners of the Americas para que la utilicen en la decisión de ofrecerme o no un empleo. Por la presente, eximo a Partners of the Americas, a sus representantes y a todos esos empleadores, escuelas, personas y organizaciones de toda responsabilidad al hacer o responder a las preguntas relacionadas con mi solicitud.

Entiendo que si se establece una relación laboral, mi empleo se puede rescindir en cualquier momento, con o sin causa, a opción de Partners of the Americas o de mí mismo. Además, entiendo que nada de lo contenido en esta solicitud o en cualquier otra comunicación oral o representación de Partners of the Americas o de cualquier representante de Partners of the Americas hecha en cualquier momento constituye un contrato, garantía, promesa o cualquier otra obligación vinculante para Partners of the Americas.

Además, si se me otorga un puesto en Partners of the Americas, cumpliré con todas las políticas y procedimientos de la empresa, una copia de las cuales se proporcionará en o antes de mi primera semana de empleo.

Al firmar este formulario, certifico que entiendo todas las preguntas y declaraciones de esta solicitud.

Acepto:

Firma del solicitante

Fecha

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO

NOMBRE DEL EMPLEADO		NOMBRE DEL REVISOR	
TÍTULO DEL EMPLEADO		TÍTULO DEL REVISOR	
FECHAS DE REVISIÓN	1 de enero de 2019 - 31 de diciembre de 2019	0046ECHA DE HOY	
CARACTERÍSTICAS			
CALIDAD	ESCALA DE CALIFICACIÓN	COMENTARIOS	
Trabaja con todo su potencial (no se distrae y es capaz de realizar un trabajo de calidad)			
Toma la iniciativa (no espera a que le pidan que empiece a hacer su trabajo)			
Gestión del tiempo (cumple sistemáticamente los plazos con calidad y precisión)			
Comunicación (responde con rapidez y precisión a las solicitudes)			
Rendición de cuentas (sigue las políticas y procedimientos)			
Gestión financiera (manejo preciso y responsable de los fondos)			
Relaciones con los compañeros de trabajo (interactúa respetuosamente y con buen comportamiento con el personal)			
Asistencia y puntualidad (es puntual en el trabajo: en el ámbito de la oficina, y tiene ausencias justificadas)			
FUNCIÓN TÉCNICA DEL DIRECTOR NACIONAL			
Diseña estrategias de proyectos por países bien redactadas			
Identifica las organizaciones locales de acogida			
Incorpora al personal de campo; revisa el Manual de la Oficina Local y las políticas del POA			

Garantiza que los ámbitos de trabajo del proyecto se ajusten a la estrategia del proyecto del país		
Supervisa los viajes y la logística de los voluntarios y el personal en el país		
Elabora un contenido completo y bien redactado para los informes del POA		
Establece relaciones con anfitriones, socios y otras partes interesadas		
Sigue las instrucciones del POA y aplica las actualizaciones		
Supervisa con éxito al personal de campo y los hace rendir cuentas		
Supervisa y evalúa la calidad y el impacto de las asignaciones de los voluntarios		
PUNTUACIÓN GLOBAL /80		
OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO		
COMENTARIOS		
FIRMA DEL EMPLEADO		FIRMA DEL REVISOR

DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES

EXCEPCIONAL (5): Supera sistemáticamente todas las normas de desempeño pertinentes. Proporciona liderazgo, fomenta el trabajo en

equipo, es altamente productivo, innovador, receptivo y genera un trabajo de máxima calidad. Participa activamente en grupos profesionales y/o comunitarios relacionados con el sector.

SUPERA LAS EXPECTATIVAS (4): Cumple sistemáticamente y a menudo supera todas las normas de desempeño pertinentes. Muestra iniciativa y versatilidad, trabaja en colaboración, tiene fuertes habilidades técnicas e interpersonales, o ha logrado una mejora significativa en estas áreas.

CUMPLE LAS EXPECTATIVAS (3): Cumple todas las normas de desempeño pertinentes. Rara vez supera o no alcanza los resultados u objetivos deseados. Carece del nivel adecuado de conocimientos o no tiene experiencia o aún está aprendiendo el alcance del trabajo.

POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS (2): A veces cumple las normas de desempeño. Rara vez se supera y a menudo no alcanza los resultados deseados. El desempeño ha disminuido significativamente, o el empleado no ha mantenido una mejora adecuada, como se requiere desde la última revisión del desempeño o plan de mejora del desempeño.

NECESITA MEJORAR (1): No alcanza sistemáticamente los niveles de desempeño.

Formulario de aumento de sueldo



2020 Salary Increase Form

Salary increases are based on performance and available funds. The supervisor may suggest a salary increase for each employee based on the scale below. If deviating from this scale, an explanation must be included. Salary increases are ultimately at the President's discretion.

- Overall score of 4.5 and above **Exemplary** (4-5% increase)
 - Overall score of 3.5 and above **Solid Performance** (2-3% increase)
 - Overall score of 3.0 and above **Satisfactory** (1-2%)
 - Overall score of 3.0 and below* **Needs Improvement** (0-1% increase)
- *Supervisor must attach list of deficiencies and necessary corrective actions (performance improvement plan).

Employee Name:

Effective Date of Change: 1/1/2020

(Retroactive to this date, if applicable)

Current Salary

2019 Annual Salary: \$ -

Months Worked in 2019 0.00

#s needed for formula
\$ -

Salary Increase

*Percentage Increase: 0.00%

AND/OR

Flat Increase: \$ -

\$ -

*Based on 2019 Employee Goals & Performance Evaluation

Reasons for Change

Annual Increase

Change in Job Description

Change in Grant or Unit

Change in Position

Other (Please specify)

Total Increase: \$ -

2020 Salary: \$ -

Per Pay Period: \$ -

Notes (Attach additional memos and/or documentation, if necessary)

Supervisor Signature

Date: 01/01/2020

Vice President (if applicable)

Employee Signature

Date 01/01/2020

President Signature

Date 01/01/2020

Anexo J

Plantillas de evaluación de riesgos

Herramienta de seguimiento de los subdestinatarios. Primera vez

FIRST TIME RISK ASSESSMENT Subrecipient Monitoring & Evaluation Check List

Name of Project & Grant Number:				
Subrecipient Name:				
Fixed Obligation Grant/Contract:	Yes or No	Overall Score		
Cost Reimbursable Grant/Contract:	Yes or No	0		
Staff Name Completing Form:		High Risk	Medium Risk	Low Risk
Date Completed:		121-180	61-120	0-60

Grading Legend:				
Not Applicable	Low Risk	Medium Risk	High Risk	
0	1	2	3	

Explanation of risk levels:

HIGH – The risk associated with engaging the sub-recipient could compromise the project’s goals, objectives, or compliance the prime sponsor’s terms and conditions.
MEDIUM – The risk associated with engaging the sub-recipient could result in Partners operating inefficiently and/or expending unplanned resources to meet the project’s goals and objectives.
LOW – The risk associated with engaging the sub-recipient has no anticipated measurable effect on the achievement of the project’s goals and objectives.

No.	Description	Review Areas/ Action Required	Answers to Questions	Rating Risk
1	Organization, Administration and Human Resources			
	1.1 Entity Details and Registration Compliance			
	Is the organization U.S. based or foreign?			
	Is the organization legally registered in country?	Ex. Registration documents		
	Does the organization have a DUNS number	DUNS number must be obtain prior to award		
	1.2 Business Structure			
	What type of organization is the subrecipient? Grassroots, NGO, LLC, Corporation, Sole-Proprietorship, etc.?			
	Who is ultimately responsible for business liabilities, debts and actions?			
	How long has the subrecipient been in business? Over 10 years?			
	1.3 Funding			
	In the preceding fiscal year, did the subrecipient received 50% or more of its annual gross revenues from US federal contracts?	If majority of funding from USG, shows experience managing USG funding.		
	1.4 Project Operations			
	Is there an organizational chart? Is it updated?			
	Are staff aware of reporting structures?			
	Are there sufficient internal controls in place to protect against waste, fraud and abuse of Federal funds? Is there segregation of duties?	Ex. Responsible person for financial reporting, cash management, procurement, invoices, payroll, general accounts, property management		
	Does the organization have an Operations Manual?			
	Are the key elements of an Operations Manual present? 1) Project definition and scope 2) Project objectives 3) Mgmt. standards & procedures 4) Organizational chart 5) Financial & HR procedures 6) Staffing requirements 7) Record Retention policy 9) Procurement procedures 10) Travel Policy 11) Capitalization/depreciation 12) Risk assessment policy (if second-tier subrecipients) 13) Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) 14) Child Protection Policy (if working with children) 15) Suspension & Debarment	Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance:		
	Do the organization's policies meet or exceed the Federal retention requirements?	Review record retention policy		
	1.5 Human Resources and Personnel			
	Are there Personnel Files? Do they have proper backup and filing systems?	Is there a CV or Bio-data, offer letter or employee contract? Is there a job description? Is signed copy of contract ? Test: Random check of each personnel file to verify documentation. How are salary distributions made? Are they properly documented?		
	Is there a written HR Policy? Is it being followed?	Review HR policy		
	Does the subrecipient have a written conflict of interest policy for their employees and contractors? How often is it signed?	Spot check and confirm conflict of interest policies are being signed by employees		
	Is there a clear delineation of roles and responsibilities?			
	Are employees benefit plans readily available (medical, insurances, allowances, bonus policies etc.)? Are fringe benefits paid in accordance with local laws and organizational policy?	Evidence (health plan, workplace insurance, overtime register, training policy, etc.)		
	Are personnel and consultants contracts available in hard or soft copy? Or both?	If only hard copy, what mitigation efforts are taken to ensure their safety		Organization, Administration, and Human Resources Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Organization, Administration and Human Resources		0	39-57 20-38 0-19
2	Risk Management			
	2.1 Anti-corruption / Sanctions Lists / Counter Terrorism			
	Has POA conducted a screening of the organization and people working for a project? Ex. Visual Compliance Check	Conduct Visual Compliance checks		
	2.2 Risk Management			
	Is there a Project Filing System?	Filing list, hard and soft copy files, compliance with SharePoint filing system		
	Does the subrecipient have a procedures to identify and account for federal property and equipment purchased with grant funds?			
	Does the subrecipient have adequate safeguards for preventing loss, damage, or theft of property held (inventory control, etc.)?			
	2.3 Safety and Security Plan			
	Is there a Safety and Security Plan on file with up-to-date emergency contact information?			Risk Management Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Risk Management		0	11-15 6-10 0-5

3 Finance and Procurement						
	3.1 Financial Operations					
	Are there financial management procedures?	Spot check; Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance and GAAP				
	Are staff aware of the financial management procedures?	Are trainings done regularly?				
	Do records show correct signatures in line with delegated authority?	Spot check 10 items				
	Are invoices or vouchers approved in advance by authorized officials?					
	Are payment vouchers or supporting documents identified by grant number, date(s) and expense classification?	Spot check 10 items				
	Is there evidence of proper financial documentation?	Payment ,receipt, journal entry, petty chase, invoices, payroll slips, bank statements, bank reconciliations				
	Are financial records being kept in hard or soft copy? Or both?					
	Does the subrecipient have a cash forecasting process which will minimize the time elapsed between the drawing down of funds and the disbursement of those funds?					
	3.2 Payroll					
	Is payroll calculated each month?	By whom and how?				
	Are all applicable taxes being withheld?	Ex. Income tax, PAYE				
	Are individual timesheets or time and effort reports for each staff member available?	Spot check documentation and ensure duly signed				
	Does payroll documentation detail other benefits and percentage allocation?					
	3.3 Audit					
	Have Subrecipient's annual financial statements been audited by an independent audit firm? If yes, provide a copy of the statements for the last year.	Review audit report				
	Is the organizations currently subject to audit requirements set forth in section § 200.501 for spending \$750,000 in USG funding?	Review audit report				
	If the subrecipient had an external audit, where there any findings? If so, have the findings been resolved?					
	Has the subrecipient currently or previously been involved in any litigation concerning performance or financial management under United States Government federal award or subaward?					
	3.4 Procurements					
	Are formal procurement policies and procedures in place and being followed?	Test procurement documentation				
	3.5 Accounting System					
	What type of financial management/accounting system does the subrecipient utilize?					
	Is there adequate reporting and tracking of funds? Are sources of non-Federal funds identified and tracked separately in the accounting system?					
	Does Subrecipient's financial system provide for the effective control over and accountability for all funds, property, and other assets (including but not limited to: (1) comparison of expenditures with budget amounts for each award; and (2) recording of each grant/contract by the budget cost categories shown in the approved budget)?					
	Is there a chart of accounts?					
	Does the system provide for prompt and timely recording and reporting of all financial transactions?					
	Does the organization keep a separate bank account for POA/USG funds?					
	3.6 Cost Share					
	Has the organization worked with cost share requirements before? Does Subrecipient have a system in place to determine that it has met its cost sharing goals, if applicable?					
	3.7 Inventory Systems					
	Does the subrecipient periodically check its detailed property and equipment records against physical inventory?					
	3.8 Travel					
	Does the organization have its own travel policy and is the policy being followed?	Review travel policy				
						Organization and Administration Scoring
						Finance and Procurement Scoring
						High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Finance and Procurement			0	51-75 26-50 0-25	
4 Technical Capacities						
	4.1 Experience					
	Has the subrecipient worked on projects related to or with POA's in the past? If so, when?					
	Has the subrecipient worked with USG funding past? If so, when?					
	Are the activities of the subrecipient aligned with the mission and the values of the organization?					
	4.2 Leadership					
	Is the subrecipient well known because of its leadership in relevant topics related to the goals of the subaward?					
	Are the senior staff members of the company leaders that can facilitate project implementation?					
	During the last year has been a change in leadership?					
	4.3 Personnel and Consultants					
	Are the technical staff of the organization qualified and have the necessary experience?					
	What is the turnover of the technical staff?					
	Does the organization have the ability to hire a short-term consultant quickly?					
	4.4 Monitoring and Evaluation					
	Does the organization have mechanisms (monitoring and evaluations tools) to ensure good quality of the products?					
	Is there a database or other platform to accurately enter, store, and download M&E data?					
						Technical Capacities Scoring
						High Risk Medium Risk Low Risk
	Total score for Technical Capacities			0	23-33 12-22 0-11	
	Total Score in All Categories			0		

Herramienta de seguimiento de los subdestinatarios. Política recurrente

REOCCURRING RISK ASSESSMENT Subrecipient Monitoring & Evaluation Check List

Recurring Policy (Subrecipient Monitoring)

Name of Project & Grant Number:			
Subrecipient Name:			
Fixed Obligation Grant/Contract:	Yes or No	Overall Score	
Cost Reimbursable Grant/Contract:	Yes or No	0	
Staff Name Completing Form:		High Risk	Medium Risk
Date Completed:		129-192	65-128
			Low Risk
			0-64

Grading Legend:

Not Applicable	Low Risk	Medium Risk	High Risk
0	1	2	3

Explanation of risk levels:

HIGH – The risk associated with engaging the sub-recipient could compromise the project's goals, objectives, or compliance the prime sponsor's terms and conditions.

MEDIUM – The risk associated with engaging the sub-recipient could result in Partners operating inefficiently and/or expending unplanned resources to meet the project's goals and objectives.

LOW – The risk associated with engaging the sub-recipient has no anticipated measurable effect on the achievement of the project's goals and objectives.

No.	Description	Review Areas/ Action Required	Action Required	Rating Risk
1	Organization, Administration and Human Resources			
	1.1 Funding			
	In the preceding fiscal year, did the subrecipient received 50% or more of its annual gross revenues from US federal contracts?	If majority of funding from USG, shows experience managing USG funding.		
	1.2 Project Operations			
	Is there an organizational chart? Is it updated?			
	Are staff aware of reporting structures?			
	Are there sufficient internal controls in place to protect against waste, fraud and abuse of Federal funds? Is there segregation of duties?	Ex. Responsible person for financial reporting, cash management, procurement, invoices, payroll, general accounts, property management		
	Has the Operations Manual been updated?			
	If there were policy changes in the past year, are the key elements of an Operations Manual still present? 1) Project definition and scope 2) Project objectives 3) Mgmt. standards & procedures 4) Organizational chart 5) Financial & HR procedures 6) Staffing requirements 7) Record Retention policy 9) Procurement procedures 10) Travel Policy 11) Capitalization/depreciation 12) Risk assessment policy (if second-tier subrecipients)	Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance:		
	If there are project vehicles, is there a vehicle usage log? Is it maintained and reviewed on a regular basis? Is there an office policy on vehicle usage? If there is no vehicle, is mileage reimbursement done correctly in the past year?			
	1.3 Human Resources and Personnel			
	Are the Personnel Files up-to-date? Do they have proper backup and filing systems?	Is there a CV or Bio-data, offer letter or employee contract? Is there a job description? Is signed copy of contract ? Test: Random check of each personnel file to verify documentation. How are salary distributions made? Are they properly documented?		
	Has the written HR Policy been updated? If so, is it being followed?	Review updated HR policy		
	Is the conflict of interest policy being followed? How often is the certification signed by staff?	Spot check and confirm conflict of interest policies are being signed by employees		
	Is there an up-to-date list of project employees and consultants?			
	Are employee salary and consultant payments in accordance with the approved budget and authorized level of effort?			
				Organization, Administration, and Human Resources Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
				25-36 13-24 0-12
	Total score for Organization, Administration and Human Resources			0
2	Risk Management			
	2.1 Anti-corruption / Sanctions Lists / Counter Terrorism			
	Has POA conducted an updated screening of the organization and people working for a project? Ex. Visual Compliance Check	Conduct Visual Compliance checks		
	Has the subrecipient been conducting SAM checks prior to payments on their vendors?			
	2.2 Risk Management			
	Are local contract templates being checked regularly (at least every two years) to make sure they are in line with country workplace laws?	Evidence of local legal advice		
	Is the a Project Filing System being followed? Are files requested by Partners easily available?			
	2.3 Safety and Security Plan			
	Is the Safety and Security Plan being followed and updated regularly? Has there been any major security concerns in the past year?			
				Risk Management Scoring
				High Risk Medium Risk Low Risk
				11-15 6-10 0-5
	Total score for Risk Management			0

3 Finance and Procurement									
		3.1 Financial Operations							
		Are there updated financial management procedures?	Spot check; Review key sections to ensure compliance with 2 CFR 200 Uniform Guidance and GAAP						
		Are staff aware of the financial management procedures?	Are trainings done regularly?						
		Are project invoices/financial reports being submitted to Partners on time?	Spot check last 3 invoices						
		Do records show correct signatures in line with delegated authority? Are invoices or vouchers approved in advance by authorized officials?	Spot check 10 items						
		Are the expenses reasonable, allowable and allocable?	Spot check 10 items						
		Has the financial documentation been complete? Accurate? Does supporting documents identify grant number, date(s) and expense classification?	Payment ,receipt, journal entry, petty chase, invoices, payroll slips, bank statements, bank reconciliations						
		Is there a budget variance greater than 10% of the total award value in any budget category?							
		Has cash flow projections been reasonable and accurate? Has effort been made to minimize the time elapsed between the drawing down of funds and the disbursement of those funds?	Review cash flow projections against financial reports/invoices.						
		Are financial records being kept in hard or soft copy? Or both?							
		3.2 Payroll							
		Has payroll been calculated correctly each month?							
		Are all applicable taxes being withheld?	Ex. Income tax, PAYE						
		Are individual timesheets or time and effort reports for each staff member available?	Spot check documentation and ensure duly signed						
		Does payroll documentation detail other benefits and percentage allocation? Are funding and staffing resource estimates sufficiently detailed and documented for use in planning and tracking the grant?							
		3.3 Audit							
		Are annual audits being undertaken either internally or externally?	Annual audit reports						
		Are project audits stipulated per the grant? Or is the organizations currently subject to audit requirements set forth in section § 200.501 for spending \$750,000 in USG funding?	Check contract/grant						
		If yes, are audits being conducted and copies sent to Partners?							
		If the subrecipient had an audit, where there any findings or questioned costs? If so, have the findings and/or questioned costs been resolved? Who is responsible for handling the findings and/or questioned costs?							
		If applicable, did the subrecipient submit a timely response to the auditors, including a plan for correcting any findings?							
		Has the subrecipient currently or previously been involved in any litigation concerning performance or financial management under United States Government federal award or subaward?							
		3.4 Procurements							
		Are formal procurement policies and procedures being followed? Any issues with procurement and its documentation in the past year?							
		If applicable, have all special conditions of the award been met? Ex. Prior approval for travel, consultants, second tier subawards, etc.							
		3.5 Accounting System							
		Has there been adequate reporting and tracking of funds? Are sources of non-Federal funds identified and tracked separately in the accounting system?							
		Does the system provide for prompt and timely recording and reporting of all financial transactions?							
		3.6 Cost Share							
		If required, has cost share been reported correctly and properly documented?							
		Are the items reported as cost share reasonable, allocable and allowable?							
		3.7 Inventory System							
		Has the subrecipient periodically check its detailed property and equipment records against physical inventory?							
		Are inventory items for the project labeled, marked and entered into a log/register?							
		Are inventory registers for the project being updated regularly and checked at least annually?	Spot check inventory or inventory registers						
		3.8 Travel							
		Is there authorized travel by POA?	Check approved budget and other documentation						
		If travel is authorized, has the subrecipient followed its own travel policy?	Ensure policy is compliant with 2 CFR 200.						
		Are Travel Expense Reports submitted correctly, on time, and with appropriate approvals?	Spot check						
		Is the correct M&IE rate being used? Confirm it does not exceed the government rate.							
		Are itemized receipts attached to the travel expense reports?							
		Are only allowable expenses being reimbursed?							
		If travel advances are allowed, are they being cleared according to the organization's policy?							
		If conferences are part of travel, is there proof that funds went to specific conferences cited in deliverables?	Check for participants list, hotel reservations, receipts, and other documentation						
									Finance and Procurement Scoring
									High Risk Medium Risk Low Risk
		Total score for Finance and Procurement				0	73-108	37-72	0-36
4 Technical Capacities									
		4.1 Experience							
		In the past year, has the subrecipient provide the expected experience and technical knowledge?							
		4.2 Leadership							
		During the last year has been a change in leadership?							
		4.3 Personnel and/or Consultants							
		Are the technical staff of the organization qualified and have the necessary experience?							
		What is the turnover of the technical staff?							
		4.4 Monitoring and Evaluation							
		Does the organization have mechanisms (monitoring and evaluations tools) to ensure good quality of the products?							
		Has the M&E reporting been accurate and complete?							
		4.5 Programmatic Reporting							
		Have technical reports been submitted timely?							
		Have the reports been accurate? Have there been errors?							
		Is the project functioning as described in application? Are target dates as established by the contractual agreement for each milestone/deliverable being met?							
		Is data/information provided to support project "goals/outcomes"?							
		Are project deliverables clearly understood by project staff?							
									Technical Capacities Scoring
									High Risk Medium Risk Low Risk
		Total score for Technical Capacities				0	23-33	12-22	0-11
		Total Score in All Categories				0			

Anexo K

Costos no admisibles

<https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2014-title2-vol1/CFR-2014-title2-vol1-sec200-410/summary>

Anexo L

Ejemplos de cálculo de viáticos para el personal de la sede central. Tenga en cuenta que el personal de campo tiene diferentes porcentajes, sin embargo, el cálculo es el mismo.

Notas:

- La [Administración de Servicios Generales \(GSA, por sus siglas en inglés\)](#) establece las tarifas de los viáticos para los destinos dentro de los 48 estados continentales de Estados Unidos (o CONUS).
- El [Departamento de Defensa \(DOD\)](#) establece las tarifas no extranjeras, que incluyen Alaska, Hawái y todos los territorios de los Estados Unidos (o No-CONUS).
- El [Departamento de Estado](#) establece todas las tarifas extranjeras que son específicas para las ciudades principales.
- El desglose de las comidas puede calcularse en la siguiente tabla (note que, para los viajes financiados por los programas del Gobierno de los Estados Unidos, debe utilizarse esta tabla): www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates/mie-breakdown

i) Ejemplo normal sin excepciones

El viajero A, un trabajador de la sede central, sale de viaje a Nueva York un lunes por la mañana en abril. El vuelo está programado para salir a las 9 de la mañana. El viajero vuelve a su domicilio de registro el jueves al mediodía.

La tarifa de M&IE es de USD 76, según el sitio web de la GSA.

La tasa aprobada por *Partners* es del 90 % = USD 68,40

Los viáticos recibidos serán:

Lunes = USD 68,40*, 75 % = USD 51,80

Martes = USD 68,40

Miércoles = USD 68,40

Jueves = USD 68,40 * 75 % = USD 51,80

Total de viáticos = USD 51,80 + USD 68,40 + USD 68,40 + USD 51,80 = USD 240,40

ii) Salir de casa temprano; llegar a casa tarde

El viajero B, un empleado de la sede central, sale de viaje a Bogotá, Colombia, un lunes por la mañana de abril. El vuelo está programado para salir a las 8:00 a. m. Para poder tomar el vuelo, el viajero B debe salir de su domicilio de registro a las 5:30 a. m. para estar en el aeropuerto dos horas antes de la salida. El viajero vuelve a su domicilio de registro el jueves a las 10 p. m.

La tarifa de M&IE es de USD 105,00, según el sitio web del Departamento de Estado.

La tasa aprobada por *Partners* es del 90 % = USD 94,50

Los viáticos recibidos serán:

Lunes = USD 94,50 (este es un día de viaje; sin embargo, como el Viajero B deja el domicilio de registro antes de las 6 a. m., según la [Sección 14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE](#), se aplican los viáticos completos)

Martes = USD 94,50

Miércoles = USD 94,50

Jueves = USD 94,50 (este es un día de viaje; sin embargo, como el Viajero B llega al domicilio de registro después de las 7 p. m., de acuerdo con la [Sección 14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE](#), se aplican los viáticos completos)

Total de viáticos = USD 94,50 + USD 94,50 + USD 94,50 + USD 94,50 = USD 378,00

iii) Algunas comidas se cubren con otros recursos

El viajero C, un trabajador de la sede central, asiste a una conferencia en Ciudad de Panamá. Sale en un vuelo el lunes a las 11 a. m., asiste a la conferencia de martes a jueves y regresa el viernes por la mañana, llegando a su domicilio después de las 9 p. m. Durante la conferencia, se ofrecen comidas para el desayuno y el almuerzo.

La tarifa M&IE de la ciudad de Panamá es de USD 99,00, según el sitio web del Departamento de Estado.

La tasa aprobada por *Partners* es del 90 % = USD 89,10

El desglose de las comidas es el siguiente, según la [Sección 14.6.2](#):

Desayuno @ los USD 89,10 = USD 13; Almuerzo = USD 22; Cena = USD 36; Gastos incidentales = USD 18 (cifras redondeadas al dólar más cercano)

Los viáticos recibidos serán:

Lunes = USD 89,10 * 75 % = USD 66,83 (Ciudad de Panamá es la ciudad de destino y la tarifa a utilizar en este primer día de viaje)

Martes = USD 36 + USD 18 = USD 54 (Cena más imprevistos)

Miércoles = USD 36 + USD 18 = USD 54 (Cena más imprevistos)

Jueves = USD 36 + USD 18 = USD 54 (Cena más imprevistos)

Viernes = USD 89,10 (este es un día de viaje; sin embargo, dado que el Viajero C llega al domicilio de registro después de las 7 p. m., según la [Sección 14.6.2 Desglose de las comidas de M&IE](#), se aplica el viático completo; además, Ciudad de Panamá es la ciudad de partida; por lo tanto, se utiliza esta tarifa).

Total de viáticos = USD 66,83 + USD 54,00 + USD 54,00 + USD 54,00 + USD 89,10 = USD 317,93

Anexo M



Declaración jurada en lugar de recibos

Certifico que los siguientes cargos son verdaderos y correctos y que se hacen para el propósito comercial que se indica a continuación.

Objetivo/Evento:

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Forma de pago</u>
--------------	--------------------	-----------------	----------------------

Firmado por,

Nombre

Fecha

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

Anexo N

Tarifa de viáticos del gobierno para determinadas ciudades (DOS) (se debe comprobar diariamente si hay cambios)

https://aoprals.state.gov/web920/per_diem_action.asp?MenuHide=1&CountryCode=1047

Acuse de recibo y cumplimiento de las políticas

Por la presente reconozco que he recibido el Manual complementario de la oficina local para el personal y las operaciones en Colombia (en adelante "MANUAL") para *Partners* Colombia. Comprendo que el propósito del MANUAL es familiarizar a los trabajadores con las políticas y procedimientos de *Partners* Colombia y sirve de referencia para los trabajadores. Comprendo que el MANUAL refleja las políticas y procedimientos vigentes en esta fecha y que *Partners* Colombia puede modificarlos.

Comprendo que estoy obligado a cumplir con las disposiciones de este MANUAL y que es mi responsabilidad leer y adherirme a los contenidos establecidos en el mismo. Además, reconozco estas políticas y procedimientos como condiciones de empleo en *Partners* Colombia. Me comprometo a cumplir con todas las políticas contenidas en el MANUAL y a preguntar a mi supervisor cualquier duda que pueda tener al respecto.

Nombre en imprenta: _____

Firma del trabajador: _____ Fecha: _____